PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé

Tome II

Méthodologie juridique et langage du juriste

Langage, raisonnement, exercices, recherche et rédaction juridiques



VERSION 1.0 · ÉTAT DU DROIT AU 4 NOVEMBRE 2026

PRÉCIS DE FORMATION JURIDIQUE APPROFONDIE

Droit ivoirien · Droit OHADA · Droit comparé

Tome II

Méthodologie juridique et langage du juriste

Langage, raisonnement, exercices, recherche et rédaction juridiques

Édition complète en quinze chapitres
Niveaux : licence, master, concours, préparation à la recherche

VERSION 1.0 · ÉTAT DU DROIT AU 4 NOVEMBRE 2026

ÉTAT DU DROIT

Le présent tome expose l'état du droit tel qu'il a pu être établi au 4 novembre 2026. Les textes cités sont ceux en vigueur à cette date, sous réserve des modifications intervenues postérieurement ou non encore publiées. Les textes abrogés ou modifiés sont signalés comme tels lorsqu'ils sont cités.

STATUT DES RÉFÉRENCES

Conformément à la charte de fiabilité de la collection, aucune référence n'a été inventée. Les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités font l'objet d'une fiche de vérification (annexe) qui précise, pour chacun, s'il a été vérifié sur sa source, recoupé par des sources concordantes ou s'il reste à confirmer; ces derniers portent la marque V. Les citations entre guillemets reproduisent la lettre des textes; lorsque la lettre exacte n'a pu être établie, le contenu est paraphrasé.

SIGNALÉTIQUE

DP droit positif · JP solution jurisprudentielle · DOC thèse doctrinale · PP proposition de l'auteur · MOD texte modifié · ABR texte abrogé · V référence à confirmer.

MODE D'ÉLABORATION

Ouvrage élaboré avec l'assistance d'un système d'intelligence artificielle (Claude, Anthropic), sous la direction scientifique de son commanditaire, selon la méthode définie par le document-cadre de la collection. Toute utilisation contentieuse ou académique d'une référence suppose sa confrontation préalable avec la source officielle.

VERSION

Version 1.0 — novembre 2026. Les corrections et mises à jour seront intégrées dans les versions ultérieures.

Sommaire

Avant-propos **13**

Introduction générale **15**

1. Le droit, un langage et un raisonnement 15
2. La méthodologie juridique dans l'environnement ivoirien 16
3. Plan du tome 16

PREMIÈRE PARTIE — LE LANGAGE DU DROIT **19**

CHAPITRE 1 Le vocabulaire juridique : technicité, polysémie, définitions légales et notions-cadres **20**

1. Introduction et problématique 20
2. Fondements historiques et théoriques 21
3. Explication approfondie des concepts 22
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 24
5. Étude des textes applicables 25
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 26
7. Présentation des débats doctrinaux 27
8. Illustrations pratiques 28
9. Cas pratiques corrigés 28
10. Synthèse et connaissances essentielles 30
11. Questions d'évaluation 30
12. Références bibliographiques 31

CHAPITRE 2 Les adages et le latin juridique : usage, autorité et limites **32**

1. Introduction et problématique 32
2. Fondements historiques et théoriques 33
3. Explication approfondie des concepts 34
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 37
5. Étude des textes applicables 38
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 38
7. Présentation des débats doctrinaux 39
8. Illustrations pratiques 40
9. Cas pratiques corrigés 40
10. Synthèse et connaissances essentielles 42
11. Questions d'évaluation 42
12. Références bibliographiques 43

CHAPITRE 3 **La légistique : la rédaction des normes en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA** **44**

1. Introduction et problématique 44
2. Fondements historiques et théoriques 45
3. Explication approfondie des concepts 46
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 47
5. Étude des textes applicables 49
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 50
7. Présentation des débats doctrinaux 51
8. Illustrations pratiques 52
9. Cas pratiques corrigés 53
10. Synthèse et connaissances essentielles 54
11. Questions d'évaluation 55
12. Références bibliographiques 55

DEUXIÈME PARTIE — LE RAISONNEMENT JURIDIQUE **57**

CHAPITRE 4 **Le syllogisme juridique et la qualification** **58**

1. Introduction et problématique 58
2. Fondements historiques et théoriques 59
3. Explication approfondie des concepts 60
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 61
5. Étude des textes applicables 63
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 63
7. Présentation des débats doctrinaux 65
8. Illustrations pratiques 66
9. Cas pratiques corrigés 66
10. Synthèse et connaissances essentielles 68
11. Questions d'évaluation 68
12. Références bibliographiques 69

CHAPITRE 5 **L'interprétation des textes : méthodes, directives et autorités interprétatives** **70**

1. Introduction et problématique 70
2. Fondements historiques et théoriques 71
3. Explication approfondie des concepts 72
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 73
5. Étude des textes applicables 75
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 75
7. Présentation des débats doctrinaux 77
8. Illustrations pratiques 78
9. Cas pratiques corrigés 79

10. Synthèse et connaissances essentielles 80
11. Questions d'évaluation. 81
12. Références bibliographiques 81

CHAPITRE 6 L'argumentation juridique. 83

1. Introduction et problématique 83
2. Fondements historiques et théoriques 83
3. Explication approfondie des concepts 84
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 86
5. Étude des textes applicables 88
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 88
7. Présentation des débats doctrinaux. 89
8. Illustrations pratiques 90
9. Cas pratiques corrigés 91
10. Synthèse et connaissances essentielles 92
11. Questions d'évaluation. 92
12. Références bibliographiques 93

CHAPITRE 7 Fictions, présomptions et standards 94

1. Introduction et problématique 94
2. Fondements historiques et théoriques 94
3. Explication approfondie des concepts 96
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 98
5. Étude des textes applicables 99
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 100
7. Présentation des débats doctrinaux. 101
8. Illustrations pratiques 103
9. Cas pratiques corrigés 103
10. Synthèse et connaissances essentielles 105
11. Questions d'évaluation. 105
12. Références bibliographiques 106

TROISIÈME PARTIE — LES EXERCICES JURIDIQUES 107

CHAPITRE 8 La fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt 108

1. Introduction et problématique 108
2. Fondements historiques et théoriques 108
3. Explication approfondie des concepts 109
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 110
5. Étude des textes applicables 112
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 112
7. Présentation des débats doctrinaux. 113
8. Illustrations pratiques 114

9. Cas pratiques corrigés 115
10. Synthèse et connaissances essentielles 118
11. Questions d'évaluation. 119
12. Références bibliographiques 119

CHAPITRE 9 La dissertation juridique 120

1. Introduction et problématique 120
2. Fondements historiques et théoriques 120
3. Explication approfondie des concepts 121
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 123
5. Étude des textes applicables 124
6. Analyse de jurisprudences vérifiables : l'usage des décisions dans la dissertation 125
7. Présentation des débats doctrinaux. 125
8. Illustrations pratiques 126
9. Cas pratiques corrigés 127
10. Synthèse et connaissances essentielles 129
11. Questions d'évaluation. 130
12. Références bibliographiques 130

CHAPITRE 10 Le cas pratique et la consultation 131

1. Introduction et problématique 131
2. Fondements historiques et théoriques 131
3. Explication approfondie des concepts 132
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 133
5. Étude des textes applicables 135
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 135
7. Présentation des débats doctrinaux. 136
8. Illustrations pratiques 137
9. Cas pratiques corrigés 137
10. Synthèse et connaissances essentielles 140
11. Questions d'évaluation. 140
12. Références bibliographiques 141

CHAPITRE 11 Le commentaire de texte et la note de synthèse 142

1. Introduction et problématique 142
2. Fondements historiques et théoriques 142
3. Explication approfondie des concepts 143
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 144
5. Étude des textes applicables 145
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 146
7. Présentation des débats doctrinaux. 147
8. Illustrations pratiques 147

9. Cas pratiques corrigés 148
10. Synthèse et connaissances essentielles 151
11. Questions d'évaluation. 151
12. Références bibliographiques 152

CHAPITRE 12 L'oral juridique : exposé, grand oral et plaidoirie 153
1. Introduction et problématique 153
2. Fondements historiques et théoriques 153
3. Explication approfondie des concepts 154
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 155
5. Étude des textes applicables 156
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 157
7. Présentation des débats doctrinaux. 158
8. Illustrations pratiques 158
9. Cas pratiques corrigés 159
10. Synthèse et connaissances essentielles 161
11. Questions d'évaluation. 161
12. Références bibliographiques 161

QUATRIÈME PARTIE — LA RECHERCHE ET L'ÉCRITURE JURIDIQUES 163

CHAPITRE 13 La documentation juridique : sources officielles, bases de données, recueils ; citer ses sources. 164
1. Introduction et problématique 164
2. Fondements historiques et théoriques 165
3. Explication approfondie des concepts 165
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 166
5. Étude des textes applicables 169
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 169
7. Présentation des débats doctrinaux. 170
8. Illustrations pratiques 171
9. Cas pratiques corrigés 171
10. Synthèse et connaissances essentielles 173
11. Questions d'évaluation. 173
12. Références bibliographiques 174

CHAPITRE 14 Le mémoire et la thèse : problématique, hypothèse, plan, revue de littérature, éthique et plagiat 175
1. Introduction et problématique 175
2. Fondements historiques et théoriques 176
3. Explication approfondie des concepts 176
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 177
5. Étude des textes applicables 179

6. Analyse de jurisprudences vérifiables 180
7. Présentation des débats doctrinaux 180
8. Illustrations pratiques 181
9. Cas pratiques corrigés 182
10. Synthèse et connaissances essentielles 183
11. Questions d'évaluation 183
12. Références bibliographiques 184

CHAPITRE 15 La rédaction professionnelle : conclusions, actes, contrats et motivation des décisions 185

1. Introduction et problématique 185
2. Fondements historiques et théoriques 186
3. Explication approfondie des concepts 187
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 188
5. Étude des textes applicables 194
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 195
7. Présentation des débats doctrinaux 197
8. Illustrations pratiques 198
9. Cas pratiques corrigés 199
10. Synthèse et connaissances essentielles 202
11. Questions d'évaluation 203
12. Références bibliographiques 204

Bibliographie générale et spécialisée 205

I. Dictionnaires, lexiques et recueils 205
II. Méthodologie juridique et langage du droit 205
III. Logique, argumentation et rhétorique 206
IV. Théorie du droit et interprétation 206
V. Légistique et qualité de la loi 206
VI. Droit OHADA, arbitrage, technique contractuelle et motivation 207
VII. Documents institutionnels 207
VIII. Principaux textes cités 207
IX. Sources officielles et bases de données 208

Annexe — Fiche de vérification des références 209

A. Constitution et textes constitutionnels 209
B. Lois et règlements ivoiriens 210
C. Décisions des juridictions ivoiriennes 211
D. Droit OHADA, communautaire et régional 212
E. Références étrangères et internationales appelant une remarque 214

Principales abréviations

aff.	affaire
al.	alinéa
art.	article
Ass. plén.	Assemblée plénière de la Cour de cassation (France)
AUA	Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (OHADA)
AUDCG	Acte uniforme relatif au droit commercial général (OHADA)
AUPSRVE	Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA)
AUS	Acte uniforme portant organisation des sûretés (OHADA)
AUSCGIE	Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (OHADA)
Bull. civ.	Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation (France)
C. civ.	Code civil, dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire (la mention « France » désigne le Code civil français en vigueur)
C. pén.	Code pénal
CAMES	Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur
Cass.	Cour de cassation (France, sauf précision contraire)
CCJA	Cour commune de justice et d'arbitrage (OHADA)
CE	Conseil d'État (France, sauf précision contraire)
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
ch. mixte	Chambre mixte de la Cour de cassation (France)
Charte africaine	Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 1981)
CIJ	Cour internationale de justice
CJ CEDEAO	Cour de justice de la Communauté (CEDEAO)
CJCE	Cour de justice des Communautés européennes (devenue CJUE en 2009)
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne

Cons. const.	Conseil constitutionnel (France, sauf précision contraire)
Cons. const. CI	Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire
Const.	Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, révisée
Cour ADHP	Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
CPC	Code de procédure civile (France)
CPCCA	Code de procédure civile, commerciale et administrative (Côte d'Ivoire)
CPP	Code de procédure pénale (France, sauf précision contraire)
CRPA	Code des relations entre le public et l'administration (France)
D.	Digeste de Justinien (cité par livre, titre, fragment)
DC	Décision de contrôle *a priori* du Conseil constitutionnel français
gr. ch.	Grande Chambre (Cour européenne des droits de l'homme ; Cour de justice de l'Union européenne)
JORCI	Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire
OAPI	Organisation africaine de la propriété intellectuelle
OHADA	Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
QPC	Question prioritaire de constitutionnalité (France)
RCCM	Registre du commerce et du crédit mobilier (OHADA)
Req.	Chambre des requêtes de la Cour de cassation (France, supprimée en 1947)
TC	Tribunal des conflits (France)
UEMOA	Union économique et monétaire ouest-africaine
v°	*verbo* (au mot)

Avant-propos

Le premier tome de la collection a exposé ce qu'est le droit, d'où il vient et comment il s'ordonne. Ce deuxième tome enseigne à **s'en servir**. Connaître des règles ne suffit pas à faire un juriste : il faut savoir lire un texte et en dégager le sens, qualifier une situation de fait, construire un raisonnement qui conduise d'une règle générale à une solution particulière, réfuter un argument adverse, rédiger une consultation, des conclusions ou une décision, et, au niveau de la recherche, poser une problématique et la traiter avec rigueur.

Ces compétences sont souvent présentées comme des « techniques » que l'on acquerrait par la seule pratique des exercices. L'expérience de l'enseignement montre qu'elles s'acquièrent mieux lorsqu'on en comprend les fondements. Le plan en deux parties d'une dissertation juridique n'est pas une convention arbitraire : il traduit une manière de penser par distinctions et par oppositions. La fiche d'arrêt n'est pas un formulaire : elle reproduit la structure même du jugement, qui confronte des faits, une question et une règle. Le syllogisme n'est pas un ornement : il est la forme que doit prendre toute motivation pour être contrôlable. C'est pourquoi ce tome conserve la méthode des douze rubriques suivie dans toute la collection : chaque méthode y est rattachée à son histoire, à ses fondements théoriques, aux textes et aux décisions qui l'encadrent, aux débats qu'elle suscite.

Un tome en quatre parties. La première partie étudie le **langage du droit** : son vocabulaire, ses adages, et l'art de rédiger les normes. La deuxième partie étudie le **raisonnement juridique** : la qualification et le syllogisme, l'interprétation, l'argumentation, les fictions, présomptions et standards. La troisième partie est consacrée aux **exercices juridiques** pratiqués dans les facultés et les concours : fiche et commentaire d'arrêt, dissertation, cas pratique et consultation, commentaire de texte et note de synthèse, épreuves orales. La quatrième partie traite de la **recherche et de l'écriture** : la documentation juridique, le mémoire et la thèse, la rédaction professionnelle.

Des exercices entièrement corrigés. Dans les chapitres de la troisième partie, la rubrique consacrée aux cas pratiques prend la forme d'exercices complets, rédigés comme le ferait un étudiant de bon niveau : fiche d'arrêt établie sur une décision réelle, introduction et plan détaillé de dissertation, résolution intégrale d'un cas pratique, commentaire d'un article du Traité OHADA. Ces corrigés ne sont pas des modèles à reproduire mécaniquement; ils montrent une manière de raisonner, que le lecteur doit s'approprier.

Une attention particulière à l'environnement ivoirien. Le juriste ivoirien travaille dans un environnement normatif plural, avec des sources d'accès inégal et des décisions de justice encore insuffisamment publiées. La méthode de recherche documentaire, la vérification des

références — y compris lorsque l'on recourt à des outils numériques ou d'intelligence artificielle — et la distinction rigoureuse entre droit ivoirien, droit OHADA et droit français reçoivent donc une place importante.

Comment utiliser ce tome. L'étudiant de première année lira d'abord les chapitres 4 (syllogisme et qualification), 8 (fiche et commentaire d'arrêt), 9 (dissertation) et 10 (cas pratique). L'étudiant avancé et le candidat aux concours approfondiront les chapitres 5 à 7 et 11 à 12. Le doctorant et le chercheur s'attacheront aux chapitres 13 et 14. Le praticien trouvera dans les chapitres 3, 10 et 15 des outils directement utilisables.

Introduction générale

1. Le droit, un langage et un raisonnement

A. Un savoir pratique

Les jurisconsultes romains définissaient le droit comme un **art** — l'art du bon et de l'équitable —, c'est-à-dire comme un savoir orienté vers l'action. Le juriste n'étudie pas les règles pour elles-mêmes : il les étudie pour résoudre des questions concrètes, conseiller une personne, défendre une cause, trancher un litige, rédiger un acte ou une loi. Ce savoir pratique repose sur deux instruments : un **langage**, qui permet de nommer les situations, les actes et les relations de manière précise, et un **raisonnement**, qui permet de passer de la règle générale à la solution particulière de manière contrôlable.

B. La méthodologie juridique comme discipline

La **méthodologie juridique** étudie ces instruments. Elle se situe à la rencontre de plusieurs disciplines : la **linguistique juridique**, qui analyse le vocabulaire et le discours du droit ; la **logique** et la **théorie de l'argumentation**, qui étudient la structure et la force des raisonnements ; l'**herméneutique**, ou théorie de l'interprétation ; la **légistique**, science de la rédaction des normes ; enfin la **didactique** propre aux exercices par lesquels les facultés forment et évaluent les juristes. François Gény distinguait déjà, au début du XXe siècle, la **science** du droit, qui découvre les données sur lesquelles repose la règle, et la **technique** juridique, qui leur donne une forme opératoire[1]. La méthodologie relève principalement de la seconde, mais ne peut se passer de la première.

C. Méthode et pensée

On oppose parfois la « méthode », réputée formelle, au « fond », réputé substantiel. L'opposition est trompeuse. Une méthode juridique est une manière d'ordonner la pensée : la qualification oblige à identifier les catégories pertinentes, l'interprétation oblige à justifier le sens retenu, le plan oblige à hiérarchiser les idées, la motivation oblige à rendre compte de ses choix. C'est pourquoi la maîtrise de la méthode conditionne la qualité du raisonnement, et non seulement sa présentation.

1. F. Gény, *Science et technique en droit privé positif*, Sirey, 4 vol., 1914-1924.

2. La méthodologie juridique dans l'environnement ivoirien

A. Un droit plural, une documentation exigeante

Le Tome 1 a montré que le droit applicable en Côte d'Ivoire procède de sources multiples : Constitution et lois nationales, textes antérieurs à l'indépendance non abrogés, droit communautaire de l'UEMOA et de la CEDEAO, actes uniformes de l'OHADA, conventions internationales, normes coutumières reconnues. La première compétence méthodologique du juriste ivoirien est donc l'**identification du droit applicable** : quel texte, dans quelle version, de quel ordre juridique, interprété par quelle juridiction ? Les erreurs les plus fréquentes — citer un article du Code civil français issu d'une réforme postérieure à 1960, ignorer l'effet abrogatoire d'un acte uniforme, porter un pourvoi devant une juridiction incompétente — sont des erreurs de méthode avant d'être des erreurs de connaissance.

B. Une langue juridique en contexte multilingue

Le droit ivoirien s'écrit en français, langue officielle, dans une société où se parlent de nombreuses langues nationales. Le droit OHADA s'écrit en français, en anglais, en espagnol et en portugais, la version française faisant foi en cas de divergence. Cette situation donne une importance particulière à la précision du vocabulaire juridique, à la clarté de la rédaction des normes et des décisions, et à l'effort de **traduction** — au sens large — que doit accomplir le juriste qui explique le droit à ceux auxquels il s'applique.

C. Les exercices et les concours

Les facultés de droit ivoiriennes, comme celles des autres pays d'Afrique francophone, ont hérité des exercices de la tradition universitaire française : dissertation, commentaire d'arrêt, commentaire de texte, cas pratique, exposé oral. Ces exercices sont aussi ceux des concours d'accès aux grandes fonctions juridiques — magistrature, administration, professions judiciaires — et, pour l'enseignement supérieur, du concours d'agrégation organisé dans le cadre du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES). Leur maîtrise conditionne donc la réussite universitaire et professionnelle. Ce tome s'attache à en exposer non seulement les règles, mais aussi les raisons, afin que l'étudiant ne les applique pas comme des recettes.

3. Plan du tome

La **première partie** est consacrée au **langage du droit** : le vocabulaire juridique (chapitre 1), les adages et le latin juridique (chapitre 2), la légistique ou art de rédiger les normes (chapitre 3).

La **deuxième partie** étudie le **raisonnement juridique** : le syllogisme et la qualification (chapitre 4), l'interprétation des textes (chapitre 5), l'argumentation (chapitre 6), les fictions, présomptions et standards (chapitre 7).

La **troisième partie** expose les **exercices juridiques** : la fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt (chapitre 8), la dissertation (chapitre 9), le cas pratique et la consultation (chapitre 10), le commentaire de texte et la note de synthèse (chapitre 11), l'oral juridique (chapitre 12).

La **quatrième partie** traite de la **recherche et de l'écriture juridiques** : la documentation (chapitre 13), le mémoire et la thèse (chapitre 14), la rédaction professionnelle (chapitre 15).

PREMIÈRE PARTIE

Le langage du droit

CHAPITRE 1

Le vocabulaire juridique : technicité, polysémie, définitions légales et notions-cadres

1. Introduction et problématique

Le juriste parle une langue particulière. Lorsqu'il dit qu'un tracteur est un « meuble », qu'une récolte constitue des « fruits », qu'un contrat est « résolu » plutôt que « résilié », qu'une personne est « tiers » à un acte, ou qu'une action est « prescrite », il emploie des mots de la langue courante dans un sens que la langue courante ignore. Lorsqu'il parle d'« antichrèse », d'« emphytéose », d'« exequatur » ou de « forclusion », il emploie des mots que seul le droit connaît. Le profane qui lit un jugement ou un contrat a souvent le sentiment d'un jargon ; le juriste sait que chacun de ces mots désigne une notion précise, dotée d'un régime.

Cette précision a une fonction. Le droit attache des conséquences aux mots : qualifier un contrat de « contrat de travail » plutôt que de « contrat d'entreprise », c'est déclencher l'application du Code du travail ; qualifier une personne de « commerçant » plutôt que d'« entrepreneur », c'est la soumettre à des obligations différentes. Une erreur de vocabulaire est souvent une erreur de qualification, et une erreur de qualification est une erreur de droit.

Problématique. *Le langage du droit est-il une langue technique à part, et comment le juriste doit-il manier un vocabulaire à la fois précis, polysémique et parfois éloigné de la langue commune ?* Le chapitre montrera que le vocabulaire juridique combine des termes propres au droit et des termes empruntés à la langue courante auxquels il donne un sens spécial ; que sa polysémie impose de toujours déterminer le sens d'un terme par son contexte ; et que les définitions légales, les notions-cadres et les notions autonomes du droit supranational constituent les principaux outils de sa précision.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Du latin au français juridique

Pendant des siècles, le droit européen s'est écrit en latin, langue du droit romain et du droit canonique. En France, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 a prescrit que les actes et procédures judiciaires soient prononcés, enregistrés et délivrés « en langage maternel français » (art. 110 et 111), afin, disait le texte, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni d'incertitude sur leur intelligence. Le français juridique s'est alors constitué, en conservant de nombreux termes et adages latins (chapitre 2).

Le Code civil de 1804 a fixé pour longtemps un **style législatif** — phrases courtes, termes généraux, formulation impérative au présent de l'indicatif — dont la clarté a été souvent louée ; Stendhal assurait, dit-on, qu'il en lisait des pages pour prendre le ton. Ce style a été transporté dans les colonies françaises d'Afrique et reçu par les États indépendants, dont les lois ont conservé la langue et les procédés de rédaction.

B. La linguistique juridique

La **linguistique juridique** étudie le langage du droit avec les instruments de la linguistique. Gérard Cornu en a proposé une synthèse : le langage du droit n'est pas une langue distincte du français, mais un **usage spécialisé** de la langue commune, caractérisé par un vocabulaire propre et par des discours spécifiques (discours législatif, juridictionnel, coutumier, conventionnel)[1]. Il distingue notamment les termes **d'appartenance juridique exclusive**, qui n'ont de sens qu'en droit, et les termes **de double appartenance**, qui ont un sens dans la langue courante et un sens juridique.

C. Le langage du droit en contexte multilingue

En Côte d'Ivoire, la langue officielle est le français, dans une société qui pratique de nombreuses langues nationales. La règle de droit s'adresse donc, pour une partie importante de la population, dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Dans l'espace OHADA, les actes uniformes sont publiés en quatre langues de travail, la version française faisant foi en cas de divergence. Ces données confèrent au vocabulaire juridique une importance particulière : sa précision est une condition de la sécurité juridique, et sa clarté une condition de l'accès au droit.

1. G. Cornu, *Linguistique juridique*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », dernière éd.

3. Explication approfondie des concepts

A. Termes d'appartenance exclusive et termes de double appartenance

Tableau 1 — Les catégories de termes juridiques (d'après G. Cornu)

Catégorie	Définition	Exemples	Risque principal
Termes d'appartenance juridique exclusive	Termes qui n'ont de sens qu'en droit	Antichrèse, emphytéose, usufruit, exequatur, forclusion, cassation, hypothèque	Méconnaissance pure : le terme doit être appris
Termes de double appartenance	Termes de la langue courante dotés d'un sens juridique spécial	Meuble, fruits, possession, tiers, faute, acte, prescription, domicile, capacité	Contresens : le sens courant est substitué au sens juridique

Les termes de double appartenance sont les plus dangereux. Pour le profane, un « meuble » est un objet d'ameublement ; pour le juriste, est meuble tout bien susceptible d'être déplacé, ainsi que certains biens incorporels (créances, parts sociales). Les « fruits » ne sont pas seulement des produits végétaux, mais tout ce qu'une chose produit périodiquement sans altération de sa substance, y compris les loyers (fruits civils). Le « tiers » n'est pas un tiers quelconque, mais une personne étrangère à un acte ou à une situation juridique déterminée.

B. La polysémie interne

Un même terme peut avoir plusieurs sens juridiques. Le sens pertinent se détermine par le contexte.

Tableau 2 — Exemples de polysémie interne

Terme	Sens 1	Sens 2	Sens 3
Acte	*Negotium* : opération juridique (l'acte de vente)	*Instrumentum* : écrit qui la constate (l'acte notarié)	Acte de procédure (acte d'huissier)
Droit	Droit objectif	Droit subjectif	Taxe (droits d'enregistrement)
Titre	Fondement d'un droit (juste titre)	Écrit constatant un droit (titre foncier, titre exécutoire)	Subdivision d'un texte (titre d'une loi)
Obligation	Lien de droit entre créancier et débiteur	Dette (côté passif)	Valeur mobilière (titre de créance émis par une société)
Prescription	Acquisitive (usucapion)	Extinctive	Ordre ou disposition (prescription légale)
Jugement	Toute décision juridictionnelle	Décision d'une juridiction du premier degré	—

C. Synonymes apparents et distinctions nécessaires

Le vocabulaire juridique est riche en termes voisins dont la confusion est fréquente et grave. Le tableau ci-dessous présente quelques distinctions que tout juriste doit maîtriser.

Tableau 3 — Nullité, résolution, résiliation, caducité, révocation, inopposabilité

Terme	Définition	Cause	Effet dans le temps
Nullité	Sanction d'un acte qui ne remplit pas une condition de validité lors de sa formation	Vice contemporain de la formation (consentement, capacité, objet, cause, forme)	Rétroactif : l'acte est anéanti dès l'origine
Résolution	Anéantissement d'un contrat synallagmatique pour inexécution	Inexécution postérieure à la formation	Rétroactif en principe
Résiliation	Rupture d'un contrat à exécution successive pour l'avenir	Inexécution, volonté unilatérale ou commune	Pour l'avenir seulement
Caducité	Disparition d'un acte valablement formé, privé d'un élément essentiel postérieurement	Disparition d'un élément essentiel (objet, condition)	Pour l'avenir en principe
Révocation	Anéantissement d'un acte par la volonté de son auteur ou par le juge, dans les cas prévus	Volonté de l'auteur (testament) ou cause légale (ingratitude)	Variable selon les cas
Inopposabilité	L'acte, valable entre les parties, ne produit pas d'effet à l'égard de certains tiers	Défaut de publicité, fraude	L'acte subsiste entre les parties

D'autres distinctions sont tout aussi essentielles : **jugement**, **arrêt** (décision d'une juridiction supérieure), **ordonnance** (décision d'un juge unique, notamment en référé), **sentence** (décision arbitrale), **avis** (opinion d'une juridiction consultée) ; **demandeur** et **défendeur** en première instance, **appelant** et **intimé** en appel, **demandeur au pourvoi** et **défendeur au pourvoi** en cassation ; **prescription** (extinction d'un droit par l'inaction) et **forclusion** (déchéance d'un droit d'agir faute d'avoir agi dans un délai préfix).

D. Les définitions légales

> **DÉFINITION — DÉFINITION LÉGALE**
>
> Énoncé par lequel le législateur fixe le sens d'un terme pour l'application d'un texte ou d'un ensemble de textes. Elle lie l'interprète dans le champ du texte qui la pose.

Le législateur définit parfois les notions qu'il emploie. Ainsi, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose qu'« est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession » (AUDCG, art. 2), puis énumère les actes de commerce par nature (art. 3). Le Code du travail ivoirien définit le travailleur comme la personne qui s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée (art. 2). Les conventions internationales consacrent souvent un article aux définitions de leurs termes.

La définition légale présente des avantages — précision, uniformité d'application — et des inconvénients : elle peut figer une notion que l'évolution sociale rend inadaptée, et elle ne vaut que dans le champ du texte qui la pose. La même notion peut être définie différemment par deux textes, ce qui impose de toujours vérifier dans quel cadre une définition s'applique.

E. Notions-cadres et notions autonomes

Les **notions-cadres** (bonne foi, ordre public, intérêt de l'enfant, faute, délai raisonnable) sont des notions volontairement indéterminées, dont le contenu est précisé par le juge au cas par cas ; elles sont étudiées au chapitre 7 sous le nom de standards.

Les **notions autonomes** sont des notions employées par un ordre juridique supranational et interprétées par sa juridiction indépendamment du sens qu'elles ont dans les droits nationaux. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme donne un sens propre à la « matière pénale » ; la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA interprète les termes des actes uniformes de manière uniforme pour l'ensemble des États parties, sans être liée par les définitions nationales. Cette autonomie est la condition de l'uniformité du droit uniforme : si chaque juge national interprétait les termes de l'Acte uniforme selon son droit interne, l'harmonisation serait illusoire.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Déterminer le sens juridique d'un terme

MÉTHODE — RECHERCHER LE SENS D'UN TERME JURIDIQUE

1. **Rechercher une définition légale** dans le texte applicable (article de définitions, disposition définissant la notion) ou dans le texte général de la matière.
2. **Situer le terme dans son contexte** : le même terme a-t-il un sens différent dans la langue courante, dans une autre branche du droit, dans un autre ordre juridique (droit OHADA, droit international) ?
3. **Consulter la jurisprudence**, en particulier celle des juridictions suprêmes, qui a pu préciser ou définir la notion (ainsi du lien de subordination en droit du travail).

4. **Consulter les dictionnaires juridiques** (*Vocabulaire juridique* de l'Association Henri Capitant, *Lexique des termes juridiques*) et la doctrine.
5. **Vérifier la cohérence** : un même terme employé dans un même texte est, en principe, présumé avoir le même sens ; un terme différent est présumé désigner une réalité différente.

B. Les présomptions de cohérence terminologique

L'interprétation des textes repose sur deux présomptions, réfragables, relatives au vocabulaire : le législateur est présumé employer les mots dans leur sens technique lorsqu'il traite d'une matière juridique, et dans un sens constant à l'intérieur d'un même texte. Ces présomptions cèdent devant la preuve d'une intention contraire, mais elles structurent le travail d'interprétation (chapitre 5).

C. Les textes multilingues

Lorsqu'un texte fait foi en plusieurs langues, la comparaison des versions peut éclairer le sens d'un terme. La Convention de Vienne sur le droit des traités dispose que, lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, sauf si le traité dispose qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera (art. 33). Le Traité OHADA retient précisément cette solution : le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais sont les langues de travail de l'Organisation, et, en cas de divergence entre les différentes traductions, la version française fait foi (art. 42).

5. Étude des textes applicables

Tableau 4 — Textes intéressant le vocabulaire juridique

Texte	Disposition	Intérêt pour le vocabulaire juridique
Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), art. 110 et 111	Usage du français dans les actes et procédures	Origine historique du français juridique
Constitution du 8 novembre 2016	Le français est la langue officielle V	Langue du droit ivoirien
Traité OHADA, art. 42	Quatre langues de travail ; la version française fait foi	Multilinguisme du droit uniforme
AUDCG, art. 2 et 3	Définition du commerçant ; actes de commerce par nature	Définition légale
Code du travail (2015), art. 2	Définition du travailleur	Définition légale commandant le champ d'application

Texte	Disposition	Intérêt pour le vocabulaire juridique
Code pénal (2019), art. 15 et 16	Interprétation stricte ; interdiction de l'analogie	Exigence de précision des termes d'incrimination
Convention de Vienne (1969), art. 33	Interprétation des traités authentifiés en plusieurs langues	Règles de comparaison des versions linguistiques

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas

Question. Des sanctions disciplinaires militaires relevaient-elles de la « matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention, alors que le droit néerlandais les qualifiait de disciplinaires ?

Solution. La Cour juge que la notion d'« accusation en matière pénale » a une portée **autonome** et dégage trois critères : la qualification de l'infraction en droit interne, qui n'est qu'un point de départ ; la nature même de l'infraction ; la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue.

Portée. La décision est l'exemple type de la **notion autonome** : un terme employé par un texte supranational reçoit un sens propre, indépendant des qualifications nationales, afin de garantir l'application uniforme du texte et d'éviter que les États n'échappent à leurs obligations par un simple choix de vocabulaire.

Jurisprudence — CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81

Apport. Précisant les conditions dans lesquelles une juridiction nationale peut se dispenser de poser une question préjudicielle, la Cour de justice souligne que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues qui font également foi, que le droit communautaire utilise une terminologie qui lui est propre, et que les notions juridiques n'ont pas nécessairement le même contenu en droit communautaire et dans les différents droits nationaux.

Portée. L'arrêt formule avec netteté les exigences de l'interprétation d'un droit supranational multilingue. Ses enseignements sont transposables au droit OHADA et au droit de l'UEMOA, dont les juridictions assurent l'interprétation uniforme de textes appliqués par des juges nationaux.

Jurisprudence — Cass. soc. (France), 13 novembre 1996, Société générale, n° 94-13.187

Apport. La Cour de cassation définit le lien de subordination, critère du contrat de travail, comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Portée. L'arrêt illustre la **définition jurisprudentielle** d'une notion légale insuffisamment précisée. La définition légale ivoirienne du travailleur, centrée sur l'activité exercée « sous la direction et l'autorité » d'autrui, appelle un travail comparable de précision, que la jurisprudence française éclaire sans lier le juge ivoirien.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Précision technique ou hermétisme ?

DÉBAT DOCTRINAL — LE LANGAGE DU DROIT DOIT-IL ÊTRE ACCESSIBLE ?

La défense de la technicité. Le vocabulaire juridique est technique parce que le droit est une technique : chaque terme désigne une notion précise, attachée à un régime ; le remplacer par un terme courant introduirait l'ambiguïté et l'insécurité. Le médecin, l'ingénieur et l'économiste ont aussi leur vocabulaire DOC.

La critique de l'hermétisme. Mais le droit n'est pas un savoir comme les autres : il s'impose à tous, et « nul n'est censé l'ignorer ». Un langage inutilement obscur, archaïque ou redondant éloigne le citoyen de la règle et renforce le pouvoir des intermédiaires. Le mouvement en faveur d'un langage clair (*plain language*) a conduit plusieurs institutions à simplifier leurs écrits ; la Cour de cassation française a ainsi abandonné en 2019 la rédaction de ses arrêts en une phrase unique ponctuée d'« attendu que », au profit d'un style direct et d'une motivation plus développée DOC.

Synthèse. La précision technique et la clarté ne s'opposent pas : il faut distinguer le **terme technique nécessaire**, qui doit être conservé et expliqué, et la **complication inutile** (périphrases, archaïsmes, phrases interminables), qui doit être éliminée.

B. Le langage du droit et la diversité linguistique

Dans un pays où une partie importante de la population ne maîtrise pas le français écrit, la question de l'accès au droit se pose avec acuité. Des initiatives de vulgarisation juridique dans les langues nationales ont été menées par des organisations de la société civile et des institutions publiques. La question de la **traduction officielle** de certains textes essentiels — Constitution, droits des justiciables devant la police et la justice, droit de la famille — dans les

principales langues nationales mérite d'être posée, sans remettre en cause la langue officielle des textes faisant foi.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN LEXIQUE JURIDIQUE IVOIRIEN BILINGUE

Il serait utile d'élaborer, sous l'égide des facultés de droit et des institutions judiciaires, un **lexique des notions juridiques fondamentales** expliquées en français simple et rendues dans les principales langues nationales, à l'usage des justiciables, des agents de l'état civil, des autorités coutumières et des médiateurs. Un tel instrument faciliterait la compréhension de notions dont l'enjeu pratique est considérable — mariage civil, certificat foncier, titre foncier, succession — et dont la méconnaissance nourrit des contentieux évitables PP.

8. Illustrations pratiques

Le « meuble » du contrat de bail. Un bail stipule que « les meubles garnissant les lieux » sont donnés en garantie au bailleur. Le locataire, commerçant, soutient que son stock de marchandises n'est pas visé, puisqu'il ne s'agit pas de « meubles » au sens courant. Au sens juridique, les marchandises sont des biens meubles ; l'interprétation de la clause dépendra de la commune intention des parties, que le juge recherchera au-delà du sens littéral des termes.

La lettre du client. Un client écrit à son avocat : « Je veux annuler le contrat car mon fournisseur ne livre plus. » Le terme employé est impropre : l'inexécution postérieure à la formation n'est pas une cause de nullité, mais de **résolution** (ou de **résiliation** pour un contrat à exécution successive). La bonne qualification conditionne l'action à engager et ses effets.

Le certificat et le titre. Un exploitant agricole croit être propriétaire parce qu'il détient un « certificat foncier ». Le juriste doit lui expliquer la différence entre le certificat foncier, qui constate des droits coutumiers, et le titre foncier, qui résulte de l'immatriculation et confère la propriété (Tome 1, chapitre 9).

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Nullité, résolution, résiliation ou caducité ?

Énoncé. Qualifiez la sanction applicable dans chacune des situations suivantes. (1) Un contrat de vente a été conclu par un mineur non émancipé, sans représentation. (2) Un acheteur ne paie pas le prix d'une vente de véhicule ; le vendeur veut récupérer le véhicule. (3) Un contrat de bail commercial de neuf ans n'est plus exécuté par le locataire depuis la quatrième année. (4) Une donation était consentie sous la condition que le donataire obtienne un diplôme ; le donataire décède avant l'examen.

CORRIGÉ

Méthode. Il faut identifier, pour chaque situation, le **moment** de l'irrégularité (formation ou exécution), la **nature** du contrat (instantané ou successif) et la **cause** de la disparition.

1. L'incapacité affecte la **formation** du contrat : la sanction est la **nullité**, rétroactive. S'agissant d'une règle protectrice du mineur, la nullité est relative et ne peut être invoquée que par lui ou son représentant.
2. Le défaut de paiement est une **inexécution** postérieure à la formation d'un contrat instantané : la sanction est la **résolution**, qui opère rétroactivement et permet la restitution du véhicule, sous réserve des conditions de la résolution (judiciaire en principe).
3. L'inexécution affecte un contrat **à exécution successive** : la rupture ne peut opérer que pour l'avenir, les prestations déjà exécutées ne pouvant être restituées ; on parle de **résiliation**. Le régime spécial du bail à usage professionnel de l'AUDCG doit être appliqué.
4. L'acte, valablement formé, perd un élément nécessaire à son efficacité, la condition ne pouvant plus se réaliser : on parle de **caducité** (ou de défaillance de la condition), qui prive l'acte d'effet.

Conclusion. La justesse du vocabulaire n'est pas une coquetterie : elle détermine l'action à exercer, ses conditions et ses effets.

Cas pratique n° 2 — Commerçant ou entreprenant ?

Énoncé. Mme Yao vend chaque jour, au marché de Treichville, des pagnes qu'elle achète en gros pour les revendre au détail. Elle n'est immatriculée nulle part. Un fournisseur soutient qu'elle est commerçante et doit tenir une comptabilité complète ; elle soutient qu'elle n'est qu'une « petite vendeuse ». Qu'en est-il ?

CORRIGÉ

Problème. Quelle est la qualification juridique d'une personne qui achète des marchandises pour les revendre, à titre habituel et professionnel, sans immatriculation ?

Règles. Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession (AUDCG, art. 2) ; l'achat de biens meubles en vue de leur revente figure parmi les actes de commerce par nature (art. 3). La qualité de commerçant résulte de l'exercice effectif de l'activité, et non de l'immatriculation, qui est une obligation du commerçant. L'Acte uniforme a par ailleurs créé le statut de l'entreprenant, entrepreneur individuel qui exerce son activité sur simple déclaration et bénéficie d'obligations allégées, sous réserve des conditions fixées par l'Acte uniforme V.

Application. Mme Yao accomplit habituellement des achats pour revendre, à titre professionnel : elle a la qualité de commerçante, même si elle ne s'est pas immatriculée, ce qui l'expose aux sanctions du défaut d'immatriculation. Si elle remplit les conditions du statut d'entreprenant et effectue la déclaration requise, elle peut bénéficier des obligations allégées de ce statut, notamment en matière comptable.

Conclusion. Le terme courant (« petite vendeuse ») est sans portée juridique ; seule compte la qualification légale, qui doit être établie à partir des définitions de l'Acte uniforme.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le langage du droit est un **usage spécialisé** de la langue commune (G. Cornu) : il comprend des termes **d'appartenance juridique exclusive** et des termes **de double appartenance**, les seconds étant source de contresens.
- La **polysémie interne** (acte, droit, titre, obligation, prescription) impose de déterminer le sens par le contexte.
- Des termes voisins désignent des régimes différents : **nullité** (vice de formation, rétroactive), **résolution** (inexécution, rétroactive), **résiliation** (pour l'avenir), **caducité**, **révocation**, **inopposabilité**.
- Les **définitions légales** (AUDCG, art. 2 ; Code du travail, art. 2) lient l'interprète dans le champ du texte qui les pose.
- Les **notions autonomes** du droit supranational (« matière pénale » selon *Engel* ; termes des actes uniformes) reçoivent un sens indépendant des droits nationaux.
- Le Traité OHADA fait du français, de l'anglais, de l'espagnol et du portugais les langues de travail ; la **version française fait foi** en cas de divergence (art. 42).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Distinguez les termes d'appartenance juridique exclusive et les termes de double appartenance ; donnez trois exemples de chacun.
2. Distinguez nullité, résolution, résiliation et caducité.
3. Qu'est-ce qu'une définition légale ? Quelle est sa portée ?

4. Qu'est-ce qu'une notion autonome ? Pourquoi le droit OHADA en a-t-il besoin ?
5. Que prévoit l'article 42 du Traité OHADA ?

Questions de réflexion

1. La technicité du langage juridique est-elle compatible avec l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » ?
2. Faut-il traduire les textes juridiques essentiels dans les langues nationales ?

Sujets de dissertation

1. « Le langage du droit. »
2. « Les définitions dans la loi. »

Exercice

1. Relevez, dans un arrêt de la CCJA de votre choix, cinq termes de double appartenance et expliquez leur sens juridique.

12. Références bibliographiques

Ouvrages

G. Cornu, *Linguistique juridique*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », dernière éd.

G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, Association Henri Capitant, PUF, coll. « Quadrige », dernière éd.

S. Guinchard et Th. Debard (dir.), *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, dernière éd.

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

F. Gény, *Science et technique en droit privé positif*, Sirey, 1914-1924.

Sources officielles

Traité OHADA (art. 42) ; AUDCG (art. 2 et 3) ; loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail ; loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal (art. 15 et 16) ; Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 33).

CHAPITRE 2

Les adages et le latin juridique : usage, autorité et limites

« Non ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat. »

— Paul, D. 50, 17, 1 : ce n'est pas de la règle que l'on tire le droit, c'est du droit existant que l'on tire la règle.

1. Introduction et problématique

« Nul n'est censé ignorer la loi », « la fraude corrompt tout », « le doute profite à l'accusé », « en fait de meubles, possession vaut titre », *pacta sunt servanda*, *non bis in idem* : le discours juridique est parsemé d'**adages**, formules brèves, souvent latines, qui condensent un principe. On les rencontre dans les décisions de justice, les conclusions d'avocats, les manuels et les copies d'examen. Leur prestige tient à leur ancienneté, à leur concision et à leur force de persuasion.

Ce prestige est aussi un danger. Un adage cité hors de son domaine, sans ses exceptions, ou invoqué comme s'il avait force de loi, peut égarer le raisonnement. Le juriste doit donc savoir ce que vaut un adage : une règle de droit positif, lorsqu'il a été consacré par un texte ou par la jurisprudence ; un principe d'interprétation ; ou un simple argument rhétorique.

Problématique. *Quelle est l'autorité juridique des adages, et comment le juriste doit-il les employer ?* Le chapitre montrera que les adages ne sont pas, en eux-mêmes, des sources du droit, mais des **formules** dont l'autorité dépend de leur consécration par le droit positif ; qu'ils remplissent des fonctions utiles — mémoire, interprétation, comblement des lacunes, argumentation —, à condition d'être maniés avec rigueur.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Les *regulae juris* romaines

Le dernier titre du Digeste de Justinien est consacré aux « diverses règles du droit ancien » (D. 50, 17) : il rassemble plus de deux cents formules, extraites des œuvres des jurisconsultes. Le premier fragment, emprunté à Paul, en fixe la portée avec une remarquable lucidité : la règle est ce qui énonce brièvement une chose ; ce n'est pas de la règle que l'on tire le droit, c'est du droit existant que l'on tire la règle. Autrement dit, l'adage **résume** le droit ; il ne le **crée** pas.

B. Les brocards médiévaux et les maximes coutumières

Les glossateurs et les commentateurs médiévaux ont multiplié les **brocards**, formules destinées à l'enseignement et à la dispute, qui opposaient souvent des maximes contraires. En France, Antoine Loysel publia en 1607 ses *Institutes coutumières*, recueil de maximes du droit coutumier français, dont certaines sont restées célèbres : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles », pour exprimer la force obligatoire de l'engagement verbal. Domat et Pothier ont ensuite intégré de nombreuses maximes dans leurs exposés systématiques.

C. La consécration par les codes

Le Code civil de 1804 a donné force de loi à plusieurs adages, parfois mot pour mot : « En fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2279) ; « La bonne foi est toujours présumée » (art. 2268) ; « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » (art. 815). D'autres ont été consacrés par la jurisprudence comme principes généraux du droit, sans texte. D'autres enfin n'ont qu'une valeur doctrinale.

D. Les maximes dans les droits africains

Les droits coutumiers africains, transmis oralement, recourent volontiers aux **proverbes** pour exprimer des règles de conduite, des principes de règlement des conflits ou des rapports à la terre et à la famille. Les anthropologues du droit ont souligné leur fonction normative : dans la palabre, le proverbe opportunément cité tient lieu d'argument d'autorité. Le juriste ivoirien qui intervient en matière foncière ou familiale gagne à connaître cette dimension, sans confondre le proverbe, qui exprime une sagesse sociale, et la règle de droit étatique.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — ADAGE

Formule brève, souvent ancienne et fréquemment latine, qui énonce un principe juridique de portée générale. On parle aussi de maxime, de brocard ou de *regula juris*.

A. Typologie selon l'autorité

Tableau 1 — Typologie des adages selon leur autorité

Catégorie	Autorité	Exemples
Adages consacrés par un texte	Celle du texte qui les consacre	« En fait de meubles, la possession vaut titre » (C. civ., art. 2279) ; *pacta sunt servanda* (C. civ., art. 1134 ; Convention de Vienne, art. 26)
Adages consacrés par la jurisprudence comme principes	Celle de la jurisprudence, souvent constante	*Fraus omnia corrumpit* ; *error communis facit jus* (théorie de l'apparence)
Adages d'interprétation	Directives que l'interprète suit sauf raison contraire	*Specialia generalibus derogant* ; *exceptio est strictissimae interpretationis*
Adages doctrinaux ou rhétoriques	Pas d'autorité normative propre	*Dura lex, sed lex* ; *summum jus, summa injuria*

B. Lexique raisonné des principaux adages

Les tableaux suivants rassemblent les adages les plus utiles, avec leur traduction, leur signification et leur ancrage en droit positif. L'ancrage indiqué renvoie au droit applicable en Côte d'Ivoire lorsqu'il existe.

Tableau 2 — Adages relatifs aux sources et à l'interprétation

Adage	Traduction	Signification et ancrage
Nemo censetur ignorare legem	Nul n'est censé ignorer la loi	La règle s'applique indépendamment de sa connaissance effective (Tome 1, ch. 1)
Specialia generalibus derogant	Les règles spéciales dérogent aux règles générales	Articulation droit commun / droit spécial
Lex posterior derogat priori	La loi postérieure déroge à la loi antérieure	Abrogation tacite

Adage	Traduction	Signification et ancrage
Generalia specialibus non derogant	Les règles générales ne dérogent pas aux règles spéciales	Limite de l'abrogation tacite
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus	Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer	Directive d'interprétation (chapitre 5)
Exceptio est strictissimae interpretationis	Les exceptions sont d'interprétation stricte	Directive d'interprétation
Nullum crimen, nulla poena sine lege	Pas d'infraction ni de peine sans loi	Légalité criminelle (Const., art. 7 ; C. pén., art. 15 et 16)
Lex mitior	La loi plus douce	Rétroactivité de la loi pénale plus douce (Tome 1, ch. 8)
Summum jus, summa injuria	Comble du droit, comble de l'injustice	L'application mécanique peut produire l'injustice (Cicéron)

Tableau 3 — Adages relatifs aux obligations, aux biens et aux personnes

Adage	Traduction	Signification et ancrage
Pacta sunt servanda	Les conventions doivent être respectées	Force obligatoire du contrat (C. civ., art. 1134) et des traités (Convention de Vienne, art. 26)
Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest	Ce qui a été convenu entre les uns ne peut nuire ni profiter aux autres	Effet relatif des conventions (C. civ., art. 1165)
Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet	Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même	Limite des transmissions de droits
Accessorium sequitur principale	L'accessoire suit le principal	Sort des accessoires (sûretés, servitudes)
Fraus omnia corrumpit	La fraude corrompt tout	Principe jurisprudentiel : l'acte frauduleux est privé d'effet
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans	Nul n'est entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude	Limite aux restitutions et aux actions fondées sur un comportement immoral
Error communis facit jus	L'erreur commune fait le droit	Théorie de l'apparence
Ad impossibilia nemo tenetur	À l'impossible nul n'est tenu	Force majeure
« En fait de meubles, la possession vaut titre »	—	Acquisition des meubles par le possesseur de bonne foi (C. civ., art. 2279)
« Le mort saisit le vif »	—	Saisine des héritiers au jour du décès

Adage	Traduction	Signification et ancrage
Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur	L'enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son intérêt	Début de la personnalité (Tome 1, ch. 11)

Tableau 4 — Adages relatifs à la preuve, à la procédure et au droit pénal

Adage	Traduction	Signification et ancrage
Actori incumbit probatio	La preuve incombe au demandeur	Charge de la preuve (C. civ., art. 1315)
Reus in excipiendo fit actor	Le défendeur qui soulève une exception devient demandeur	Charge de la preuve de l'exception
Audi alteram partem	Écoute l'autre partie	Principe du contradictoire ; droit à être entendu (Charte africaine, art. 7)
Nemo judex in causa sua	Nul ne peut être juge dans sa propre cause	Impartialité
Jura novit curia	Le juge connaît le droit	Le droit n'a pas à être prouvé
Da mihi factum, dabo tibi jus	Donne-moi les faits, je te donnerai le droit	Répartition des rôles entre parties et juge
« Pas d'intérêt, pas d'action »	—	Condition de recevabilité (CPCCA, art. 3)
« Nul ne peut se faire justice à soi-même »	—	Prohibition de la justice privée
Tantum devolutum quantum appellatum	Il n'est dévolu que ce qui est appelé	Effet dévolutif limité de l'appel
Non bis in idem	Pas deux fois pour la même chose	Interdiction des doubles poursuites (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § 7)
In dubio pro reo	Le doute profite à l'accusé	Corollaire de la présomption d'innocence
Electa una via, non datur recursus ad alteram	Une voie ayant été choisie, on ne peut recourir à l'autre	Option de la victime entre voie civile et voie pénale (règle de tradition française ; régime ivoirien à vérifier au Tome 7)

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les fonctions des adages

Les adages remplissent quatre fonctions principales :

1. une **fonction mnémotechnique** : ils fixent dans la mémoire des principes complexes sous une forme brève ;
2. une **fonction interprétative** : ils guident le choix entre plusieurs lectures d'un texte (ainsi des adages relatifs aux exceptions ou à l'articulation des lois) ;
3. une **fonction supplétive** : ils permettent au juge de combler une lacune en appliquant un principe que le droit positif n'exprime pas (*fraus omnia corrumpit*) ;
4. une **fonction argumentative** : ils confèrent au raisonnement l'autorité d'une tradition partagée.

B. Les conditions d'un usage rigoureux

MÉTHODE — EMPLOYER UN ADAGE

1. **Vérifier son ancrage** : l'adage est-il consacré par un texte applicable en Côte d'Ivoire, par la jurisprudence, ou n'a-t-il qu'une valeur doctrinale ?
2. **Délimiter son domaine** : la plupart des adages ont un champ d'application précis ; « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne s'applique ni aux immeubles, ni aux meubles perdus ou volés dans les conditions prévues par la loi.
3. **Rechercher ses exceptions** : « nul n'est censé ignorer la loi » connaît des tempéraments ; *nemo auditur* est écarté lorsque son application conduirait à un résultat contraire à l'ordre public qu'il entend protéger.
4. **Ne jamais le substituer au texte** : lorsqu'un texte exprime la règle, c'est le texte qu'il faut citer ; l'adage ne vient qu'en appui.
5. **Le traduire** : un adage latin doit toujours être compris, et souvent traduit, pour être utilement invoqué.

C. Les adages contradictoires

Le recours aux adages se heurte à une difficulté connue : pour presque chaque adage, il en existe un autre qui peut lui être opposé. *Lex posterior derogat priori* conduit à appliquer la loi récente ; *generalia specialibus non derogant* conduit à maintenir la loi spéciale ancienne. « Qui peut le plus peut le moins » (argument *a majori ad minus*) s'oppose à *exceptio est strictissimae interpretationis*. Cette contradiction n'est pas un défaut : elle montre que les adages ne dis-

pensent pas du raisonnement. Ils fournissent des **arguments**, entre lesquels l'interprète doit choisir en fonction du texte, de son contexte et de ses finalités (chapitre 6).

5. Étude des textes applicables

Tableau 5 — Adages consacrés par des textes applicables en Côte d'Ivoire

Texte	Adage consacré
D. 50, 17, 1 (Paul)	Définition de la *regula juris* et de sa portée
C. civ., art. 1134, al. 1er	*Pacta sunt servanda* : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
C. civ., art. 1165	*Res inter alios acta* : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes
C. civ., art. 1315	*Actori incumbit probatio*
C. civ., art. 2268	« La bonne foi est toujours présumée »
C. civ., art. 2279	« En fait de meubles, la possession vaut titre »
C. civ., art. 815	« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision »
Convention de Vienne (1969), art. 26	*Pacta sunt servanda* en droit des traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § 7	*Non bis in idem*
Const., art. 7 ; C. pén., art. 15 et 16	*Nullum crimen sine lege* ; interprétation stricte et interdiction de l'analogie
CPCCA, art. 3	« Pas d'intérêt, pas d'action »

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. ass. plén. (France), 13 décembre 1962, Banque canadienne nationale

Question. Un mandant peut-il être engagé par les actes de son mandataire qui a outrepassé ses pouvoirs, en l'absence de faute qui lui soit imputable ?

Solution. L'Assemblée plénière juge que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un **mandat apparent**, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Portée. L'arrêt est la consécration la plus nette de la théorie de l'**apparence**, que résume l'adage *error communis facit jus*. Il montre comment un adage ancien devient, par la juris-

prudence, une règle opératoire, assortie de conditions précises (croyance légitime du tiers). La théorie de l'apparence est également connue du droit OHADA des sociétés, à propos des pouvoirs des dirigeants à l'égard des tiers.

Jurisprudence — CEDH, gr. ch., 10 février 2009, Sergueï Zolotoukhine c. Russie ; CEDH, gr. ch., 15 novembre 2016, A et B c. Norvège

Question. Que signifie « la même infraction » au sens de la règle *non bis in idem* ?

Solutions. En 2009, la Cour juge que la règle interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des **faits identiques** ou des faits qui sont en substance les mêmes, indépendamment de leur qualification juridique. En 2016, elle admet toutefois que des procédures administrative et pénale puissent se combiner sans violer la règle lorsqu'elles sont unies par un **lien matériel et temporel suffisamment étroit**.

Portée. Ces arrêts montrent qu'un adage apparemment simple exige, pour être appliqué, une définition précise de ses termes (« idem » : mêmes faits ou même qualification ?) et la prise en compte de ses limites. Ils éclairent l'interprétation de l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Côte d'Ivoire est partie.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Les adages sont-ils des sources du droit ?

DÉBAT DOCTRINAL — AUTORITÉ DES ADAGES

Thèse de la source. Certains auteurs voient dans les adages des **principes généraux du droit** que le juge découvre et applique, et qui constituent une source non écrite du droit, au même titre que la coutume DOC.

Thèse de la formule. D'autres, dans la ligne de la règle de Paul, estiment que l'adage n'a pas d'autorité propre : il n'est qu'une manière commode d'exprimer une règle dont la force vient d'ailleurs — d'un texte, d'une jurisprudence constante, d'un principe que le juge consacre. Henri Roland et Laurent Boyer, auteurs d'un recueil de référence, ont montré la diversité de statut des adages et la nécessité de les replacer dans leur histoire[1] DOC.

Synthèse. L'adage n'est pas une source par lui-même ; mais il peut être le **véhicule** d'un principe que le droit positif a consacré, ce qui lui confère alors l'autorité de ce principe.

1. H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*, Litec, dernière éd.

B. Le latin juridique : patrimoine ou élitisme ?

L'usage du latin dans le discours juridique est parfois critiqué comme un instrument de distinction sociale, qui éloigne le droit des justiciables. Il est défendu comme un **patrimoine commun** des juristes de tradition romaniste, qui facilite la communication entre systèmes juridiques et rappelle l'origine des principes. Dans les facultés africaines, l'enseignement du latin juridique a reculé ; la connaissance des principaux adages, traduits et expliqués, demeure néanmoins indispensable à la lecture de la jurisprudence et de la doctrine.

> **PROPOSITION DE L'AUTEUR — CITER L'ADAGE, PUIS LA RÈGLE**
>
> Dans les copies, les consultations et les conclusions, une règle de bonne méthode consiste à **ne jamais citer un adage sans citer la règle de droit positif qui le consacre** — l'article du Code, la décision de justice ou le texte international — et sans le traduire. Cette double exigence prévient l'argument d'autorité vide et rend le raisonnement vérifiable PP.

8. Illustrations pratiques

L'expulsion par la force. Un bailleur d'Abidjan, impayé, fait changer les serrures et sortir les affaires de son locataire. Il méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même : l'expulsion suppose une décision de justice et le recours aux voies d'exécution légales. Le locataire peut obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts.

La fraude au créancier. Un débiteur poursuivi vend ses biens à un proche pour un prix dérisoire afin d'échapper à ses créanciers. L'adage *fraus omnia corrumpit*, que le droit positif traduit notamment par l'action paulienne (C. civ., art. 1167), permet au créancier de faire déclarer l'acte inopposable.

L'adage mal employé. Dans des conclusions, un avocat invoque « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » pour contester un document produit par l'adversaire en matière commerciale, où la preuve est libre entre commerçants (AUDCG, art. 5). L'adage, qui exprime une règle d'appréciation de la force probante, ne peut être invoqué sans tenir compte du système de preuve applicable.

9. Cas pratiques corrigés

> **Cas pratique n° 1 — Quel adage, quelle règle ?**
>
> **Énoncé.** Pour chacune des situations suivantes, identifiez l'adage pertinent et la règle de droit positif qui le consacre. (1) Un tiers non partie à un contrat de prêt est assigné en paie-

ment par le prêteur. (2) Un vendeur de bonne foi a acheté un téléviseur à une personne qui n'en était pas propriétaire ; le véritable propriétaire le revendique. (3) Une personne relaxée par le tribunal correctionnel est poursuivie une seconde fois pour les mêmes faits sous une autre qualification. (4) Un contractant invoque, pour obtenir la restitution d'une somme, le caractère illicite d'un pacte auquel il a sciemment participé.

CORRIGÉ

1. *Res inter alios acta* : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (C. civ., art. 1165). Le tiers n'est pas tenu du prêt, sauf s'il s'est engagé à un autre titre (caution, par exemple).
2. « En fait de meubles, la possession vaut titre » (C. civ., art. 2279) : le possesseur de bonne foi d'un meuble corporel est protégé contre la revendication du propriétaire. La règle connaît une exception pour les choses perdues ou volées, que le propriétaire peut revendiquer pendant un délai déterminé par la loi, contre remboursement du prix dans certains cas : il faut donc vérifier si le téléviseur avait été volé.
3. *Non bis in idem* : la personne définitivement jugée ne peut être poursuivie à nouveau pour les mêmes faits (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § 7 ; principe de l'autorité de la chose jugée au pénal). Le changement de qualification est indifférent si les faits sont en substance les mêmes.
4. *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* : la jurisprudence de tradition française refuse en principe la restitution à celui qui invoque sa propre participation à une convention immorale ; l'adage reçoit toutefois une application nuancée, selon la gravité de l'immoralité et les exigences de l'ordre public.

Cas pratique n° 2 — Critique d'une argumentation

Énoncé. Dans une affaire de recouvrement, un avocat plaide : « *Dura lex, sed lex* : la loi est dure, mais c'est la loi. Mon client doit être payé, car *pacta sunt servanda*. Et puisque *specialia generalibus derogant*, le Code civil ne s'applique pas. » Critiquez cette argumentation.

CORRIGÉ

Analyse. (1) *Dura lex, sed lex* est un adage rhétorique sans contenu normatif : il ne désigne aucune règle et ne prouve rien. (2) *Pacta sunt servanda* exprime la force obligatoire du contrat (C. civ., art. 1134), mais ne dispense pas de prouver l'existence et le contenu de l'obligation, ni de répondre aux moyens de défense (nullité, exception d'inexécution, prescription). (3) *Specialia generalibus derogant* suppose d'identifier la règle spéciale applicable (par exemple l'AUDCG en matière de vente commerciale, ou l'AUPSRVE en matière de recouvrement) et de montrer qu'elle règle la question liti-

gieuse ; le droit commun demeure applicable pour tout ce que la règle spéciale ne règle pas.

Conclusion. L'argumentation accumule les adages sans les rattacher à des règles ni aux faits. Une argumentation rigoureuse partirait du titre de créance, citerait les textes applicables et répondrait aux moyens adverses.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- L'adage est une **formule brève** énonçant un principe ; selon la règle de Paul (D. 50, 17, 1), il **résume** le droit, il ne le crée pas.
- Son autorité dépend de sa **consécration** : par un texte (C. civ., art. 1134, 1165, 1315, 2268, 2279 ; Convention de Vienne, art. 26), par la jurisprudence (*fraus omnia corrumpit*, apparence), ou par la doctrine seule.
- Fonctions : **mnémotechnique**, **interprétative**, **supplétive**, **argumentative**.
- Usage rigoureux : vérifier l'ancrage, délimiter le domaine, rechercher les exceptions, citer le texte, traduire.
- Les adages sont souvent **contradictoires** : ils fournissent des arguments, non des solutions toutes faites.
- La jurisprudence en précise le contenu : apparence (*Banque canadienne nationale*, 1962) ; *non bis in idem* (*Zolotoukhine*, 2009 ; *A et B c. Norvège*, 2016).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Que signifie la règle de Paul (D. 50, 17, 1) ?
2. Citez cinq adages consacrés par le Code civil et indiquez les articles correspondants.
3. Quelles sont les fonctions des adages ?
4. Expliquez la théorie de l'apparence et l'adage qui l'exprime.

Questions de réflexion

1. Pourquoi les adages sont-ils souvent contradictoires ? Est-ce un défaut ?
2. Les proverbes des droits coutumiers africains ont-ils une valeur juridique ?

Sujets de dissertation

1. « Les adages, source du droit ? »
2. « *Fraus omnia corrumpit*. »

12. Références bibliographiques

H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*, Litec, dernière éd.

H. Roland, *Lexique juridique des expressions latines*, LexisNexis, dernière éd.

A. Loysel, *Institutes coutumières*, 1607 (éditions annotées ultérieures).

G. Cornu, *Linguistique juridique*, Montchrestien, dernière éd.

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

Sources

Digeste de Justinien, livre 50, titre 17 ; Code civil (art. 815, 1134, 1165, 1315, 2268, 2279) ; Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 26) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14) ; CPCCA (art. 3).

CHAPITRE 3

La légistique : la rédaction des normes en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA

« Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. »

— Montesquieu, De l'esprit des lois, livre XXIX, chap. 16

1. Introduction et problématique

Une règle de droit n'existe qu'à travers un texte. Sa clarté, sa cohérence et son applicabilité dépendent donc, pour une large part, de la manière dont elle est rédigée. Une loi mal écrite engendre l'incertitude, multiplie les contentieux, livre l'interprète à l'arbitraire et prive le citoyen de la possibilité de connaître ses droits et obligations. Une loi dépourvue de dispositions transitoires bouleverse les situations en cours ; une loi qui abroge « toutes dispositions contraires » sans les identifier laisse au juge le soin de reconstituer l'état du droit ; une loi qui ignore un acte uniforme de l'OHADA s'expose à être privée d'effet.

La **légistique** est la discipline qui étudie la conception et la rédaction des normes. Elle intéresse au premier chef les rédacteurs des textes — services ministériels, secrétariat général du Gouvernement, parlementaires, experts de l'OHADA —, mais aussi tous les juristes : l'avocat qui rédige un contrat, le magistrat qui rédige une décision, le juriste d'entreprise qui rédige des statuts ou un règlement intérieur pratiquent, à leur échelle, la légistique. Et l'étudiant qui comprend comment un texte est construit apprend à le lire.

Problématique. *Comment rédiger une norme claire, cohérente et applicable, et quelles exigences juridiques encadrent cette rédaction en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA ?* Le chapitre montrera que la légistique combine des règles de forme, qui assurent la lisibilité et la cohérence des textes, et des exigences de fond — nécessité, proportionnalité, évaluation des effets —, et que ces exigences sont devenues, pour partie, des exigences juridiques sanctionnées par le juge.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Les classiques de l'art de légiférer

Montesquieu consacre un chapitre de *De l'esprit des lois* aux « choses à observer dans la composition des lois » : le style doit être concis et simple ; les mots doivent réveiller chez tous les mêmes idées ; les lois ne doivent pas être subtiles ; il ne faut pas faire de changement dans une loi sans raison suffisante ; les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Portalis assigne à la loi la fonction de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Jeremy Bentham a tenté de fonder une véritable science de la législation et de la rédaction des lois, dont il a forgé le nom de « nomographie ».

B. La légistique contemporaine

La légistique est devenue, dans la seconde moitié du XXe siècle, une discipline à part entière, développée notamment en Suisse, au Canada, en Belgique et en France. Elle distingue :

- la **légistique formelle**, qui porte sur la structure et la rédaction des textes : architecture, numérotation, terminologie, style, références ;
- la **légistique matérielle**, qui porte sur la conception de la norme : définition du problème, choix de l'instrument (loi, règlement, contrat, incitation), évaluation préalable des effets, mise en œuvre et évaluation *a posteriori*.

En France, un *Guide de légistique*, élaboré par le Secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d'État, rassemble les règles applicables à la préparation des textes ; une loi organique de 2009 a imposé que les projets de loi soient accompagnés d'une étude d'impact[1].

C. La légistique dans l'espace OHADA

L'élaboration des actes uniformes de l'OHADA obéit à une procédure propre : les projets sont préparés par le Secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des États parties, transmis pour observations aux États, soumis pour avis à la Cour commune de justice et d'arbitrage, puis délibérés et adoptés par le Conseil des ministres de la Justice et des Finances, à l'unanimité des représentants des États parties présents et votants (Traité OHADA, art. 6 à 8). L'avis de la CCJA sur les projets d'actes uniformes est un instrument de contrôle de la qualité juridique des textes, original dans le paysage africain.

1. Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (art. 8).

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — LÉGISTIQUE

Ensemble des méthodes et des règles qui visent à concevoir et à rédiger les normes de manière à les rendre claires, cohérentes, accessibles, applicables et efficaces.

A. Les catégories d'actes normatifs et leur forme

Tableau 1 — Les principales catégories d'actes normatifs

Acte	Auteur	Forme caractéristique	Éléments de structure
Loi	Parlement (Assemblée nationale et Sénat), promulguée par le Président de la République	Numéro et date ; intitulé (« portant… », « relative à… »)	Formule de promulgation ; dispositif en articles ; formule finale de publication et d'exécution
Ordonnance	Président de la République, sur habilitation du Parlement	Numéro, date, intitulé	Visas (Constitution, loi d'habilitation) ; articles ; ratification ultérieure
Décret	Président de la République (décret simple ou en Conseil des ministres)	Numéro, date, intitulé	Visas des textes ; mention du rapport du ministre et, le cas échéant, du Conseil des ministres ; « décrète » ; articles ; exécution confiée aux ministres
Arrêté	Ministre, préfet, maire	Numéro, date, intitulé	Visas ; « arrête » ; articles
Acte uniforme OHADA	Conseil des ministres de l'OHADA	Intitulé, date et lieu d'adoption	Visas du Traité et de l'avis de la CCJA ; livres, titres, chapitres, articles

Les **visas** énumèrent les textes sur le fondement desquels l'acte est pris ; ils permettent de vérifier la compétence de l'auteur et l'existence d'une base légale. L'**exposé des motifs**, qui accompagne les projets de loi, explique les raisons et l'économie du texte ; il n'a pas de valeur normative, mais éclaire l'interprétation (chapitre 5). Le **dispositif** est la partie normative, divisée en articles.

B. L'architecture des textes

Un texte long se divise en unités hiérarchisées : livres, titres, chapitres, sections, paragraphes, articles, alinéas. L'**article** est l'unité de base ; il doit, idéalement, exprimer une seule règle. L'**alinéa** commence par un retour à la ligne. Les **codes** rassemblent, dans une architecture

cohérente, les règles d'une matière ; la codification peut se faire **à droit constant** (réorganisation de textes existants sans modification de fond) ou être **réformatrice** (refonte du droit).

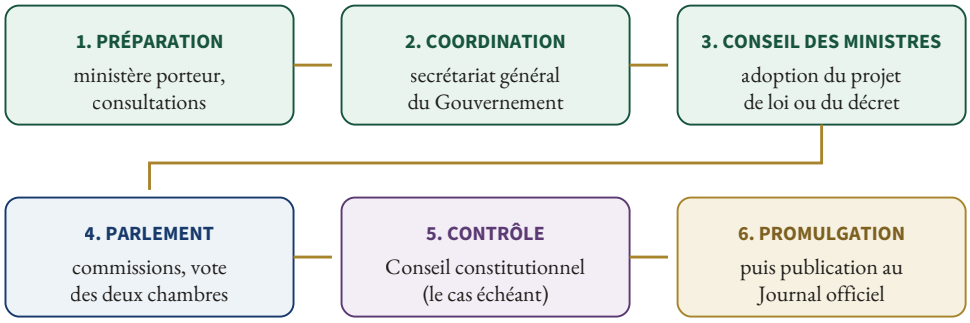
C. Les dispositions particulières

Certaines dispositions remplissent des fonctions spécifiques :

– les **dispositions de définition**, qui fixent le sens des termes employés ;
– les **dispositions de champ d'application**, qui délimitent les personnes, les activités, le territoire et la période concernés ;
– les **dispositions transitoires**, qui règlent le sort des situations en cours (Tome 1, chapitre 8) ;
– les **dispositions abrogatoires**, qui identifient les textes abrogés ;
– les **dispositions d'entrée en vigueur** et de **renvoi** aux textes d'application.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La procédure d'élaboration des textes en Côte d'Ivoire



Parcours d'un projet de loi d'origine gouvernementale (représentation simplifiée)

Schéma 1 — Le parcours d'un texte normatif en Côte d'Ivoire

Les projets de loi et de décret sont préparés par les ministères compétents, coordonnés par le secrétariat général du Gouvernement, puis adoptés en Conseil des ministres ; les communiqués du Conseil des ministres, publiés par le Gouvernement, en rendent compte. Les projets de loi sont ensuite soumis au Parlement. Le texte adopté peut être déféré au Conseil constitutionnel avant sa promulgation ; il est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel (Tome 1, chapitre 8).

B. Les règles de la légistique formelle

MÉTHODE — QUINZE RÈGLES DE RÉDACTION DES NORMES

1. **Une idée par article** ; un article court, divisé en alinéas si nécessaire.
2. **Le présent de l'indicatif**, qui a valeur impérative (« le contrat est conclu… ») ; éviter le futur et les formules de souhait.
3. **Des phrases simples** : sujet, verbe, complément ; éviter les incidentes enchâssées.
4. **Le terme exact**, employé de manière **constante** : un même mot pour une même notion, un mot différent pour une notion différente.
5. **Définir** les termes techniques ou ambigus, dans un article de définitions, et s'y tenir.
6. **Identifier le destinataire** de l'obligation (« l'employeur », « le bailleur ») et l'**action** prescrite.
7. **Préciser les délais** : point de départ, durée, mode de computation, sanction de leur inobservation.
8. **Prévoir la sanction** de la règle ou renvoyer expressément au régime de sanction applicable.
9. **Citer les textes avec précision** : nature, numéro, date et intitulé ; article et alinéa.
10. **Éviter les dispositions sans portée normative** (déclarations d'intention, rappels inutiles de règles existantes).
11. **Vérifier la cohérence** avec la Constitution, les engagements internationaux, le droit communautaire et le droit uniforme OHADA.
12. **Rédiger les dispositions transitoires** : quel régime pour les situations et les instances en cours ?
13. **Abroger expressément** les textes remplacés, en les énumérant ; éviter la seule formule « toutes dispositions antérieures contraires ».
14. **Fixer l'entrée en vigueur** et identifier les textes d'application nécessaires.
15. **Relire en se mettant à la place de l'utilisateur** : le justiciable, l'agent chargé de l'application, le juge.

C. Les exigences de la légistique matérielle

Avant de rédiger, il faut se demander s'il faut légiférer. La légistique matérielle propose une démarche en plusieurs temps : **diagnostic** du problème à résoudre ; **identification des options** (ne rien faire, informer, inciter, contractualiser, réglementer, légiférer) ; **évaluation préalable** des effets de chaque option (juridiques, économiques, sociaux, environnementaux, budgétaires) ; **consultation** des personnes concernées ; **choix** et rédaction ; **mise en œuvre** (textes d'application, moyens, formation des agents) ; **évaluation** *a posteriori*. L'expérience ivoirienne de l'interdiction de la dot, adoptée en 1964 et demeurée largement ineffective

jusqu'à son abandon en 2019 (Tome 1, chapitres 1 et 9), montre l'intérêt d'une évaluation préalable de l'effectivité prévisible d'une règle.

D. La coordination avec le droit uniforme et communautaire

Le rédacteur ivoirien doit vérifier, avant toute intervention dans une matière couverte par un acte uniforme OHADA ou par un acte de l'UEMOA, la compatibilité de son projet avec ces normes. Une disposition nationale ayant le même objet qu'un acte uniforme et contraire à celui-ci est privée d'effet par l'article 10 du Traité OHADA (Tome 1, chapitre 7). Le législateur national conserve en revanche des compétences propres, notamment pour fixer les **sanctions pénales** des incriminations prévues par les actes uniformes (Traité OHADA, art. 5) et pour adopter les mesures que les actes uniformes renvoient au droit national. La transposition des **directives** de l'UEMOA exige, quant à elle, une rédaction fidèle aux résultats qu'elles imposent.

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Textes encadrant l'élaboration des normes

Texte	Objet	Observation
Constitution du 8 novembre 2016, art. 101	Domaine de la loi	Détermine si la matière relève de la loi ou du règlement
Constitution, art. 113	Saisine du Conseil constitutionnel avant promulgation	V
Traité OHADA, art. 6 à 9	Préparation, avis de la CCJA, adoption à l'unanimité, entrée en vigueur des actes uniformes	Procédure propre au droit uniforme
Traité OHADA, art. 5	Incriminations uniformes, sanctions nationales	Partage des compétences normatives
Traité de l'UEMOA, art. 43	Règlements, directives, décisions	Obligation de transposer les directives
Loi organique française n° 2009-403 du 15 avril 2009, art. 8	Études d'impact des projets de loi	Modèle comparatif

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

Les formules exactes employées en tête et en fin des lois et décrets ivoiriens (formule de promulgation depuis l'institution du Sénat, visas, mention du Conseil des ministres, formule d'exécution) doivent être vérifiées sur des textes récents publiés au Journal officiel. Le présent chapitre en décrit la structure, sans prétendre en reproduire la lettre V.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2005-530 DC, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006

Question. Une disposition fiscale d'une complexité excessive est-elle conforme à la Constitution ?

Solution. Le Conseil constitutionnel censure une disposition relative au plafonnement de certains avantages fiscaux, en jugeant que sa complexité était excessive au regard de l'aptitude de ses destinataires à en mesurer utilement la portée, et que cette complexité n'était justifiée par aucun motif d'intérêt général suffisant.

Portée. La décision fait de la **complexité excessive** un vice d'inconstitutionnalité, sur le fondement de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (déc. n° 99-421 DC du 16 décembre 1999) et de la garantie des droits. Elle montre que la qualité rédactionnelle de la loi peut devenir une exigence juridique sanctionnée.

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2005-512 DC, 21 avril 2005 (rappel)

Apport. Le Conseil constitutionnel censure une disposition législative dépourvue de portée normative, en jugeant que la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative (Tome 1, chapitre 1).

Portée légistique. La décision condamne les « neutrons législatifs » : la règle n° 10 de la méthode exposée ci-dessus est, en droit français, une exigence constitutionnelle.

Jurisprudence — CE (France), ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres

Question. Le pouvoir réglementaire peut-il édicter une réglementation nouvelle applicable immédiatement aux contrats en cours, sans prévoir de mesures transitoires ?

Solution. Le Conseil d'État juge qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, notamment lorsque les règles nouvelles sont susceptibles

de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours ; il annule le texte en tant qu'il ne comportait pas de telles mesures.

Portée. L'arrêt fait de l'absence de **dispositions transitoires** une cause d'illégalité. Il illustre la règle n° 12 de la méthode : la rédaction des dispositions transitoires est une exigence de sécurité juridique, et pas seulement une commodité.

Jurisprudence — CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 (demande de la République de Côte d'Ivoire)

Contexte légistique. L'avis a été sollicité par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la préparation d'un texte national intervenant dans des matières traitées par les actes uniformes.

Portée. Au-delà de son apport sur la portée de l'article 10 du Traité (Tome 1, chapitre 7), l'avis illustre une bonne pratique légistique : vérifier, avant l'adoption d'un texte national, sa compatibilité avec le droit uniforme, en recourant au besoin à la fonction consultative de la CCJA.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. L'inflation normative

DÉBAT DOCTRINAL — TROP DE LOIS TUENT LA LOI ?

Le constat. Les rapports successifs du Conseil d'État français ont dénoncé l'inflation normative, l'instabilité des textes et la dégradation de leur qualité : lorsque le droit bavarde, observait le rapport de 1991, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite. La multiplication des lois de circonstance, adoptées sous la pression de l'actualité, en est l'une des causes DOC.

Les réponses. Plusieurs remèdes ont été proposés : études d'impact, évaluation *a posteriori*, codification, simplification, contrôle juridictionnel de l'intelligibilité. Leur efficacité est discutée : les études d'impact sont parfois des justifications *a posteriori* d'un choix déjà fait, et la codification à droit constant ne réduit pas le volume des normes DOC.

Le contexte ivoirien. La difficulté se présente en Côte d'Ivoire sous un jour particulier : à côté de la production normative nationale, le droit uniforme et le droit communautaire ajoutent leurs propres textes, et l'accès aux versions consolidées demeure difficile. La qualité de la légistique nationale passe donc aussi par la qualité de la **publication** et de la **consolidation**.

B. Le mimétisme législatif

Les législations africaines francophones ont souvent été élaborées en reprenant des textes français, parfois sans adaptation. La doctrine a critiqué ce **mimétisme**, source d'inadaptation et d'ineffectivité (Tome 1, chapitre 5). La légistique matérielle offre un remède : partir du diagnostic des problèmes locaux, consulter les acteurs concernés, et n'emprunter une solution étrangère qu'après en avoir évalué la pertinence. L'élaboration des actes uniformes de l'OHADA, qui associe les États parties, des experts africains et la CCJA, a constitué à cet égard un progrès, même si la participation des praticiens et des usagers peut encore être renforcée.

> **PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN GUIDE DE LÉGISTIQUE IVOIRIEN ET DES ÉTUDES D'IMPACT**
>
> La Côte d'Ivoire gagnerait à se doter d'un **guide de légistique** officiel, adapté à son ordre juridique — articulation avec le droit OHADA et le droit de l'UEMOA, formules des actes, règles de citation, dispositions transitoires —, et à généraliser des **fiches d'impact** pour les projets de loi et de décret les plus importants, comportant une évaluation de l'effectivité prévisible de la règle et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Le Journal officiel pourrait publier, avec chaque texte modifiant un code, sa version consolidée PP.

8. Illustrations pratiques

La clause abrogatoire générale. Une loi nouvelle relative à une profession se termine par la formule : « Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. » Le praticien devra rechercher lui-même, texte par texte, quelles dispositions sont abrogées, avec le risque d'appréciations divergentes. Une liste précise des textes abrogés aurait évité cette incertitude.

Le renvoi à un décret jamais pris. Une loi subordonne l'application de l'une de ses dispositions à un décret d'application qui n'est jamais adopté. La disposition reste inapplicable, et le droit des citoyens demeure lettre morte. Une bonne légistique identifie dès l'origine les textes d'application et organise leur préparation simultanée.

Le règlement intérieur d'entreprise. Le juriste d'une entreprise d'Abidjan rédige le règlement intérieur. Il applique les mêmes règles : définitions, champ d'application, obligations précises, procédure disciplinaire, sanctions graduées, conformité au Code du travail et aux conventions collectives.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Réécrire une disposition défectueuse

Énoncé. Un projet d'arrêté municipal comporte l'article suivant : « Article 4. — Il est désormais strictement interdit, sauf exceptions, à toute personne quelle qu'elle soit, de procéder de quelque manière que ce soit au dépôt sauvage d'ordures sur la voie publique et ses abords, sous peine de sanctions sévères, la commune veillant à la propreté de la cité. » Identifiez les défauts de cette rédaction et proposez une version corrigée.

CORRIGÉ

Défauts. (1) Formules inutiles (« désormais », « strictement », « quelle qu'elle soit », « de quelque manière que ce soit ») qui n'ajoutent rien à l'interdiction. (2) « Sauf exceptions » : les exceptions ne sont pas définies, ce qui rend la règle incertaine. (3) « Dépôt sauvage » et « abords » : notions non définies. (4) « Sanctions sévères » : la sanction n'est pas déterminée, ce qui méconnaît l'exigence de légalité des sanctions et ne permet pas l'application. (5) La dernière proposition (« la commune veillant… ») est dépourvue de portée normative. (6) Il faut vérifier que l'autorité municipale est compétente et que la sanction envisagée relève bien de ses pouvoirs.

Version corrigée (proposée).

> Article 4. — Le dépôt d'ordures ménagères ou de déchets de toute nature sur la voie publique, en dehors des points de collecte désignés par arrêté du maire, est interdit.
>
> Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les dépôts effectués dans le cadre des opérations de collecte organisées par la commune.
>
> Les infractions au présent article sont constatées et sanctionnées conformément aux textes en vigueur en matière de salubrité publique.

Commentaire. La règle identifie le comportement interdit, délimite son champ (définition par renvoi aux points de collecte), précise l'exception et renvoie au régime de sanction légalement applicable, que l'autorité municipale ne peut inventer.

Cas pratique n° 2 — La structure d'un décret d'application

Énoncé. Une loi relative à la médiation renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'agrément des centres de médiation. Présentez la structure du décret à préparer.

CORRIGÉ

Structure (modèle indicatif, dont les formules doivent être confrontées aux usages ivoiriens en vigueur V).

1. **En-tête** : « Décret n° ... du ... fixant les conditions d'agrément des centres de médiation ».
2. **Autorité et rapport** : le Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de la Justice et, le cas échéant, des autres ministres concernés.
3. **Visas** : la Constitution; la loi relative à la médiation (numéro, date, intitulé) et l'article qui renvoie au décret; l'Acte uniforme OHADA relatif à la médiation, si l'articulation l'exige; les décrets relatifs aux attributions des ministres concernés.
4. **Mention de la délibération** du Conseil des ministres, si le décret est pris en Conseil.
5. **Dispositif** : chapitre I, objet et définitions; chapitre II, conditions d'agrément (forme juridique, compétence des médiateurs, déontologie, assurance); chapitre III, procédure (dossier, autorité compétente, délai d'instruction, décision motivée, publicité de la liste); chapitre IV, contrôle, retrait et recours; chapitre V, dispositions transitoires (centres existants) et finales (entrée en vigueur, exécution par les ministres, publication au Journal officiel).

Commentaire. Les visas établissent la base légale et la compétence; le dispositif suit l'ordre logique de la procédure; les dispositions transitoires règlent le sort des centres fonctionnant déjà, conformément à l'exigence de sécurité juridique (CE, ass., 24 mars 2006, *KPMG*).

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

– La **légistique** comprend une dimension **formelle** (structure, style, terminologie, références) et une dimension **matérielle** (diagnostic, choix de l'instrument, évaluation des effets, mise en œuvre).
– Les actes normatifs ont une **structure** propre : intitulé, visas, exposé des motifs (pour les projets de loi), dispositif en articles, dispositions finales.
– Quinze règles de rédaction : une idée par article, présent de l'indicatif, terme exact et constant, définitions, sanctions, citations précises, pas de « neutrons », cohérence avec les normes supérieures, **dispositions transitoires**, **abrogations expresses**, entrée en vigueur.
– Les actes uniformes OHADA sont préparés par le Secrétariat permanent, soumis à l'**avis de la CCJA** et adoptés à l'**unanimité** par le Conseil des ministres (Traité, art. 6 à 8).

– La qualité de la loi est devenue une **exigence juridique** : intelligibilité (99-421 DC), normativité (2005-512 DC), complexité excessive (2005-530 DC), mesures transitoires (*KPMG*, 2006).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Distinguez légistique formelle et légistique matérielle.
2. Quelles sont les étapes d'élaboration d'un acte uniforme de l'OHADA ?
3. À quoi servent les visas d'un décret ? L'exposé des motifs a-t-il une valeur normative ?
4. Pourquoi les dispositions transitoires sont-elles nécessaires ?

Questions de réflexion

1. La qualité de la loi doit-elle être contrôlée par le juge ?
2. Comment le législateur ivoirien doit-il intervenir dans une matière couverte par un acte uniforme ?

Exercices

1. Réécrivez un article de loi ou de règlement de votre choix en appliquant les quinze règles de rédaction.
2. Rédigez les dispositions transitoires d'une loi qui modifierait le délai de prescription d'une action civile.

12. Références bibliographiques

Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 1748, livre XXIX.

Portalis, *Discours préliminaire du premier projet de Code civil*, 1801.

Secrétariat général du Gouvernement et Conseil d'État, *Guide de légistique*, La Documentation française, dernière éd.

Conseil d'État, *Rapport public 1991. De la sécurité juridique*, La Documentation française, 1991.

Conseil d'État, *Rapport public 2006. Sécurité juridique et complexité du droit*, La Documentation française, 2006.

G. Cornu, *Linguistique juridique*, Montchrestien, dernière éd.

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

Sources officielles

Constitution du 8 novembre 2016 ; Traité OHADA (art. 5 à 10) ; Traité de l'UEMOA (art. 43) ; communiqués du Conseil des ministres (www.gouv.ci).

DEUXIÈME PARTIE

Le raisonnement juridique

CHAPITRE 4

Le syllogisme juridique et la qualification

« En présence de tout délit, le juge doit former un syllogisme parfait. »
— Beccaria, Des délits et des peines (1764), chap. 4

1. Introduction et problématique

Tout raisonnement juridique tend à relier une **règle** générale à une **situation** particulière pour en tirer une **conséquence**. Le juge qui condamne, l'avocat qui conseille, l'administration qui décide procèdent de la même manière : ils identifient une règle, constatent que les faits de l'espèce entrent dans son champ, et appliquent l'effet qu'elle prévoit. Cette structure est celle du **syllogisme** : une majeure (la règle), une mineure (les faits rapportés à la règle), une conclusion (la solution).

L'opération décisive se situe entre la majeure et la mineure : c'est la **qualification**, par laquelle des faits bruts — un livreur qui transporte des repas à scooter pour une plateforme numérique, une personne qui utilise sans autorisation le réseau informatique d'autrui, un vendeur de marché qui achète pour revendre — sont rattachés à une catégorie juridique — contrat de travail, accès frauduleux à un système informatique, commerçant. La qualification commande le régime : une fois les faits qualifiés, la conclusion suit presque mécaniquement.

Problématique. *Le raisonnement juridique se réduit-il à un syllogisme, et comment s'opère la qualification qui en conditionne la conclusion ?* Le chapitre montrera que le syllogisme est la **forme** nécessaire de la justification juridique — celle qui rend une décision contrôlable —, mais qu'il ne rend pas compte des choix qui le précèdent : choix de la règle applicable, interprétation de cette règle, construction et qualification des faits. Ces choix relèvent de l'interprétation et de l'argumentation, étudiées aux chapitres suivants.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Le syllogisme, de la logique au droit

Le syllogisme a été formalisé par Aristote dans les *Premiers Analytiques* : de deux propositions dont l'une est générale et l'autre particulière, on déduit nécessairement une troisième. Transposé au droit, il prend la forme suivante : *tout fait de type A doit entraîner la conséquence B* (majeure) ; *le fait X est de type A* (mineure) ; *donc le fait X doit entraîner la conséquence B* (conclusion).

Au XVIIIe siècle, le syllogisme judiciaire devient un idéal politique. Beccaria exige que, en matière pénale, le juge forme un « syllogisme parfait », la majeure étant la loi générale, la mineure l'acte conforme ou non à la loi, la conclusion la liberté ou la peine : c'est une garantie contre l'arbitraire. Montesquieu voit dans les juges « la bouche qui prononce les paroles de la loi »[1]. Le syllogisme est ainsi lié à la séparation des pouvoirs : le juge n'ajoute rien à la loi, il l'applique.

B. La critique du syllogisme judiciaire

Dès la fin du XIXe siècle, cette conception a été contestée. Holmes affirme que la vie du droit n'a pas été la logique, mais l'expérience. Les réalistes américains soutiennent que le juge part souvent de la solution qui lui paraît juste — une intuition, un « *hunch* », selon le juge Joseph Hutcheson — et construit ensuite le syllogisme qui la justifie[2]. Chaïm Perelman montre que le raisonnement juridique relève moins de la démonstration logique que de l'**argumentation**, qui vise à persuader un auditoire de l'acceptabilité d'une solution[3].

C. La réhabilitation du syllogisme comme structure de justification

La théorie contemporaine de l'argumentation juridique a dépassé l'opposition. Neil MacCormick et Robert Alexy distinguent la **justification interne** d'une décision — la cohérence logique entre les prémisses et la conclusion, qui prend la forme du syllogisme — et la **justification externe** — la justification du choix des prémisses elles-mêmes (pourquoi telle règle ? pourquoi telle interprétation ? pourquoi telle qualification ?)[4]. Le syllogisme n'explique pas comment le juge arrive à sa décision ; il expose la structure qui permet de la contrôler. En France, Henri Motulsky a montré que la réalisation du droit suppose d'identifier les **élé-**

1. Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 1748, livre XI, chap. 6.
2. J. C. Hutcheson, « The Judgment Intuitive: The Function of the "Hunch" in Judicial Decision », *Cornell Law Quarterly*, vol. 14, 1929, p. 274.
3. Ch. Perelman, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, Dalloz, 1976.
4. N. MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978 ; R. Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Suhrkamp, 1978.

ments générateurs des droits — les faits auxquels la règle attache ses effets — et de vérifier leur réunion[5].

3. Explication approfondie des concepts

A. Le syllogisme juridique

> **DÉFINITION — SYLLOGISME JURIDIQUE**
>
> Raisonnement par lequel on tire d'une règle de droit (majeure) et de la constatation que les faits de l'espèce en réalisent les conditions (mineure) la conséquence juridique que la règle attache à ces conditions (conclusion).

MAJEURE — LA RÈGLE
Si A (présupposé : conditions), alors B (effet juridique)

MINEURE — LES FAITS QUALIFIÉS
Les faits établis X réunissent les conditions A (qualification)

CONCLUSION — LA SOLUTION
Donc l'effet B s'applique aux faits X

Schéma 1 — La structure du syllogisme juridique

B. La qualification

> **DÉFINITION — QUALIFICATION JURIDIQUE**
>
> Opération intellectuelle par laquelle on rattache un fait, un acte ou une situation à une catégorie juridique préexistante, afin de lui appliquer le régime attaché à cette catégorie.

Il faut distinguer :

– la **qualification des faits** : rattacher un comportement à une catégorie (faute, force majeure, vol, accès frauduleux);

5. H. Motulsky, *Principes d'une réalisation méthodique du droit privé. La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs*, Sirey, 1948.

– la **qualification des actes** : déterminer la nature d'un acte juridique (vente ou bail, contrat de travail ou contrat d'entreprise, donation ou prêt);
– la **qualification des personnes et des biens** : commerçant ou non-commerçant, consommateur ou professionnel, meuble ou immeuble, domaine public ou privé.

C. Catégories juridiques et critères

Une **catégorie juridique** est un ensemble de situations auxquelles le droit attache un même régime. Elle se définit par des **critères**, qui peuvent être fixés par la loi (définition légale), dégagés par la jurisprudence ou proposés par la doctrine. Certaines catégories reposent sur un critère unique et précis (l'âge de la majorité); d'autres sur un **faisceau d'indices** dont aucun n'est décisif à lui seul (le lien de subordination, la qualité de commerçant, la notion de service public).

D. Fait et droit

La distinction du **fait** et du **droit** est fondamentale dans l'organisation judiciaire. La constatation des faits et l'appréciation de leur valeur probante relèvent du **pouvoir souverain** des juges du fond. La qualification des faits, l'interprétation de la règle et la détermination de ses conditions sont des **questions de droit**, contrôlées par les juridictions de cassation (Cour de cassation, Conseil d'État, CCJA dans son domaine). La frontière est parfois délicate : l'appréciation de la gravité d'une faute ou du caractère raisonnable d'un délai mêle fait et droit.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les étapes du raisonnement juridique

MÉTHODE — LES SEPT ÉTAPES DU RAISONNEMENT JURIDIQUE

1. **Établir les faits** : quels faits sont allégués, lesquels sont prouvés ou prouvables, lesquels sont contestés ?
2. **Sélectionner les faits pertinents** : écarter les détails sans incidence juridique, retenir ceux qui peuvent correspondre aux conditions d'une règle.
3. **Formuler les qualifications possibles** : à quelles catégories juridiques ces faits peuvent-ils être rattachés ? Envisager les qualifications concurrentes.
4. **Identifier les règles correspondantes** (majeures possibles) et leurs conditions d'application, en tenant compte de la hiérarchie des normes et de l'articulation droit commun – droit spécial.
5. **Choisir la qualification** au regard des critères de chaque catégorie, en justifiant ce choix.
6. **Vérifier la réunion des conditions** de la règle retenue (mineure), une à une.

7. **Conclure** en énonçant l'effet juridique, et vérifier la cohérence de la solution avec les autres règles applicables.

B. La requalification

Le juge n'est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à leurs rapports. La règle est énoncée en termes généraux par le droit processuel français, selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (Code de procédure civile français, art. 12) ; elle exprime un principe de méthode que la tradition procédurale ivoirienne connaît également V. Elle a une portée considérable en droit du travail : les parties ne peuvent, en qualifiant leur contrat de « prestation de services » ou de « partenariat », écarter l'application du Code du travail si les éléments du contrat de travail sont réunis. La qualification dépend des **conditions de fait** dans lesquelles l'activité est exercée, non de la volonté des parties ni de la dénomination de leur convention.

C. La qualification par faisceau d'indices

Lorsque la catégorie repose sur une notion synthétique — subordination, contrôle, dépendance —, le juge procède par **faisceau d'indices** : il relève des éléments concordants qui, ensemble, caractérisent la notion. Pour le lien de subordination, les indices tiennent au pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, à l'intégration dans un service organisé, à la fixation des horaires et des lieux de travail, à la fourniture du matériel, au mode de rémunération. Aucun indice n'est décisif isolément ; c'est leur convergence qui emporte la conviction.

D. Qualification et interprétation stricte en matière pénale

En matière pénale, la qualification est encadrée par le principe de légalité. Le Code pénal ivoirien dispose que la loi pénale est d'interprétation stricte (art. 15), qu'elle est d'application restrictive et que l'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite (art. 16). Le juge doit donc vérifier que les faits réunissent **tous les éléments constitutifs** de l'infraction telle que la loi la définit ; il ne peut étendre une incrimination à un comportement voisin. Lorsque plusieurs qualifications sont possibles, la loi spéciale — par exemple les incriminations de la législation sur la cybercriminalité — l'emporte sur la loi générale.

E. Les limites du syllogisme

Le syllogisme présuppose résolues trois questions qui ne le sont jamais d'avance :

– le **choix de la majeure** : plusieurs règles peuvent prétendre s'appliquer (responsabilité contractuelle ou délictuelle, droit commun ou droit spécial, droit national ou droit uniforme) ;
– le **sens de la majeure** : la règle doit être interprétée (chapitre 5) ;
– la **construction de la mineure** : les faits ne sont pas donnés, ils sont établis par la preuve et sélectionnés en fonction des catégories du droit.

Le raisonnement juridique est souvent une **cascade de syllogismes** : la conclusion de l'un (le contrat est un contrat de travail) devient la mineure du suivant (le licenciement d'un salarié suppose un motif légitime).

5. Étude des textes applicables

Tableau 1 — Textes intéressant la qualification

Texte	Disposition	Intérêt pour la qualification
Code du travail (2015), art. 2	Définition du travailleur : activité professionnelle, rémunération, direction et autorité d'autrui	Critères de qualification du contrat de travail
AUDCG, art. 2 et 3	Définition du commerçant et des actes de commerce par nature	Critères de qualification de la qualité de commerçant
C. pén. (2019), art. 15 et 16	Interprétation stricte ; interdiction de l'analogie	Encadrement de la qualification pénale
C. civ., art. 1156	Recherche de la commune intention des parties plutôt que du sens littéral des termes	Qualification des contrats au-delà de leur dénomination
CPCCA, art. 142	Mentions du jugement, dont les motifs V	Exigence d'une motivation permettant le contrôle du syllogisme
Code de procédure civile français, art. 12	Restitution de l'exacte qualification par le juge	Principe de requalification (droit comparé)

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. soc. (France), 13 novembre 1996, Société générale, n° 94-13.187

Apport. La Cour de cassation définit le lien de subordination comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives,

d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; elle précise que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Portée méthodologique. L'arrêt fournit à la fois une **définition** de la catégorie et un **indice** de qualification ; il illustre la combinaison de la méthode des critères et de celle du faisceau d'indices.

Jurisprudence — Cass. soc. (France), 28 novembre 2018, Take Eat Easy, n° 17-20.079 ; Cass. soc., 4 mars 2020, Uber, n° 19-13.316

Faits. Dans la première affaire, un coursier livrait des repas à vélo pour une plateforme numérique, sous un statut de travailleur indépendant ; dans la seconde, un chauffeur exerçait son activité par l'intermédiaire d'une application de mise en relation.

Solutions. La Cour de cassation requalifie les relations en contrats de travail. Elle relève, dans la première affaire, l'existence d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel du coursier et d'un pouvoir de sanction ; dans la seconde, l'intégration du chauffeur dans un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société, qui fixait les tarifs, les conditions d'exercice et exerçait un pouvoir de contrôle et de sanction.

Portée. Ces arrêts illustrent la primauté des **conditions de fait** sur la dénomination contractuelle, et la capacité de catégories anciennes (le contrat de travail) à saisir des réalités nouvelles (les plateformes numériques). La question se pose dans les mêmes termes en Côte d'Ivoire, où les plateformes de livraison et de transport se développent, au regard de la définition du travailleur posée par l'article 2 du Code du travail.

Jurisprudence — Cass. civ. 1re (France), 22 juin 1955, Caraslanis

Question. En droit international privé, selon quelle loi qualifier une question — ici, la nécessité d'une célébration religieuse du mariage, exigée par la loi grecque des époux : question de forme ou de fond ?

Solution. La Cour de cassation juge que la qualification doit être faite selon la loi du for (*lege fori*) : au regard du droit français, le caractère religieux ou laïque de la célébration relève de la **forme** du mariage, soumise à la loi du lieu de célébration.

Portée. L'arrêt montre que la qualification est une opération relative au système juridique de celui qui qualifie. Il éclaire les difficultés de qualification que rencontre le juge ivoirien dans les litiges internationaux (Tome 10).

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le raisonnement juridique est-il déductif ?

DÉBAT DOCTRINAL — LOGIQUE OU ARGUMENTATION ?

La thèse logiciste. Pour une tradition issue des Lumières, le raisonnement juridique est, ou doit être, déductif : la solution découle nécessairement de la règle et des faits ; c'est la garantie de l'égalité des justiciables et de la soumission du juge à la loi DOC.

La thèse réaliste. Pour les réalistes, le syllogisme est une reconstruction *a posteriori* d'une décision prise pour d'autres raisons ; la qualification et l'interprétation sont des actes de volonté, et la « déduction » masque des choix DOC.

La thèse argumentative. Pour Perelman et les théoriciens de l'argumentation, le raisonnement juridique est une **argumentation** : il ne démontre pas une vérité, il justifie une décision en la rendant acceptable pour un auditoire (les parties, la juridiction supérieure, la communauté des juristes). Le syllogisme en est la forme finale, mais la justification des prémisses relève de la rhétorique au sens noble DOC.

Synthèse. La distinction entre **justification interne** (le syllogisme) et **justification externe** (le choix des prémisses) permet de concilier ces thèses : le syllogisme est nécessaire mais non suffisant.

B. L'automatisation du raisonnement juridique

Le développement des outils numériques et de l'intelligence artificielle relance le débat. Certains y voient la possibilité d'automatiser l'application des règles simples (calcul de délais, de droits sociaux, d'impôts) et d'aider à la recherche des précédents. D'autres soulignent que la qualification et l'interprétation impliquent des appréciations que les systèmes automatisés ne peuvent opérer de manière transparente et contrôlable, et que la « justice prédictive », fondée sur l'analyse statistique des décisions passées, risque de figer la jurisprudence et de reproduire ses biais.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — RENDRE VISIBLE LA QUALIFICATION

Dans les copies, les consultations et les décisions, la qualification doit être **explicitée** plutôt que présupposée : énoncer les qualifications concurrentes, rappeler les critères de la catégorie retenue, confronter les faits à chacun de ces critères. Cette exigence, simple, est la meilleure garantie contre les raisonnements circulaires et rend la décision contrôlable par le juge d'appel ou de cassation PP.

8. Illustrations pratiques

Le livreur de plateforme à Abidjan. Un jeune homme effectue des livraisons à moto pour une application ; il a signé un « contrat de partenariat » qui le qualifie d'indépendant. S'il est géolocalisé, si la plateforme fixe ses tarifs, lui attribue des courses, peut le « désactiver » en cas de refus répétés, la qualification de contrat de travail au sens de l'article 2 du Code du travail mérite d'être sérieusement examinée.

La vente ou le bail. Une société met des motos à la disposition de conducteurs moyennant des versements hebdomadaires, la propriété devant leur être transférée après un certain nombre de versements. Location simple, location-vente ou vente à tempérament ? La qualification commande le sort des sommes versées en cas d'interruption, la charge des risques et les droits des créanciers.

L'atteinte à un système informatique. Une personne se connecte sans autorisation au réseau informatique d'une entreprise. Plutôt que de chercher à étendre une incrimination générale (le vol), ce que l'interdiction de l'analogie prohibe, le juge recherchera les incriminations spéciales prévues par la législation relative à la cybercriminalité V.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le livreur est-il salarié ?

Énoncé. M. Koné effectue depuis deux ans des livraisons pour la société Rapido, qui exploite une application. Il a signé un contrat le qualifiant de « prestataire indépendant ». La société lui fournit un sac isotherme à son logo, fixe le prix des courses, lui impose de se connecter au moins huit heures par jour, le géolocalise en permanence et peut suspendre son compte après trois refus de course. Il est payé à la course. Après une suspension, il demande à être reconnu comme travailleur au sens du Code du travail. Résolvez le cas.

CORRIGÉ

Faits pertinents. Fourniture de matériel ; fixation unilatérale des prix ; obligation de connexion minimale ; géolocalisation permanente ; pouvoir de suspension en cas de refus ; rémunération à la course ; contrat qualifié de « prestation indépendante ».

Problème de droit. La relation entre une plateforme numérique et un livreur qualifié de prestataire indépendant peut-elle être requalifiée en contrat de travail lorsque la plateforme exerce un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ?

Majeure. Est travailleur, au sens de l'article 2 du Code du travail, toute personne qui s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée. La qualifica-

tion dépend des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée, non de la dénomination donnée par les parties. La jurisprudence française, qui éclaire sans lier le juge ivoirien, caractérise le lien de subordination par le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements (Cass. soc., 13 novembre 1996), et l'a retenu à l'égard de livreurs de plateforme géolocalisés et soumis à un pouvoir de sanction (Cass. soc., 28 novembre 2018).

Mineure. (1) **Activité professionnelle** : M. Koné exerce une activité régulière de livraison depuis deux ans. (2) **Rémunération** : il est payé à la course, ce qui n'exclut pas la qualification de salaire. (3) **Direction et autorité** : la société impose une durée minimale de connexion (pouvoir de direction), géolocalise en permanence (pouvoir de contrôle) et suspend le compte en cas de refus (pouvoir de sanction) ; elle fixe les prix et fournit le matériel (intégration dans un service organisé). La qualification de « prestataire indépendant » est contredite par ces conditions de fait.

Conclusion. Les trois éléments de la définition légale paraissent réunis ; la relation devrait être requalifiée en contrat de travail, ce qui ouvre à M. Koné les droits attachés à cette qualité, notamment les règles relatives à la rupture du contrat. La suspension pourrait alors s'analyser en sanction disciplinaire ou en rupture, dont la régularité devra être appréciée. La décision appartiendra à la juridiction du travail, au vu des preuves rapportées.

Cas pratique n° 2 — Choisir la majeure

Énoncé. Un taxi heurte un piéton à Yopougon ; le piéton est blessé. Il vous demande sur quel fondement agir. Identifiez les majeures possibles et justifiez le choix.

CORRIGÉ

Majeures possibles. (1) La responsabilité du fait personnel (C. civ., art. 1382), qui suppose la preuve d'une faute du conducteur. (2) La responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er), qui repose sur la garde du véhicule et dispense de prouver la faute. (3) Le régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation prévu par le Code CIMA, applicable dans les États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances, qui organise l'indemnisation par l'assureur du véhicule V.

Choix. En vertu de l'adage *specialia generalibus derogant*, le régime spécial applicable aux accidents de la circulation doit être examiné en premier ; il détermine notamment les chefs de préjudice indemnisables et la procédure d'offre d'indemnisation par l'assureur. Le droit commun de la responsabilité (art. 1382 et 1384) intervient dans la mesure où le régime spécial y renvoie ou ne règle pas la question.

Conclusion. La consultation doit partir du régime spécial du Code CIMA, identifier l'assureur du taxi et respecter la procédure qu'il organise ; elle doit ensuite vérifier les

conditions de la responsabilité au regard des règles applicables. Ce cas montre que le choix de la majeure précède le syllogisme et engage déjà un raisonnement juridique.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le **syllogisme juridique** comprend une **majeure** (la règle), une **mineure** (les faits qualifiés) et une **conclusion** (l'effet juridique) ; il est la forme de la justification qui rend la décision **contrôlable**.
- La **qualification** rattache un fait, un acte ou une personne à une **catégorie juridique** pour lui appliquer un régime ; elle procède par **critères** ou par **faisceau d'indices**.
- Le juge n'est pas lié par la **dénomination** des parties : il **requalifie** selon les conditions de fait (*Société générale*, 1996 ; *Take Eat Easy*, 2018 ; *Uber*, 2020).
- La **constatation des faits** relève des juges du fond ; la **qualification** est une question de droit contrôlée en cassation.
- En matière pénale, la qualification est encadrée par l'**interprétation stricte** et l'**interdiction de l'analogie** (C. pén., art. 15 et 16).
- Le syllogisme suppose résolus le **choix**, l'**interprétation** de la majeure et la **construction** de la mineure : il faut distinguer **justification interne** et **justification externe** (MacCormick, Alexy).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Présentez la structure du syllogisme juridique.
2. Qu'est-ce que la qualification ? Distinguez la qualification par critères et par faisceau d'indices.
3. Pourquoi la qualification est-elle une question de droit ?
4. Quelles sont les limites du syllogisme judiciaire ?

Questions de réflexion

1. Le juge est-il « la bouche de la loi » ?
2. L'intelligence artificielle peut-elle qualifier des faits ?

Sujets de dissertation

1. « Le syllogisme judiciaire. »

2. « La qualification, opération centrale du raisonnement juridique. »

Cas pratique

1. Une coopérative agricole met des tracteurs à la disposition de ses membres contre une participation aux frais d'entretien. Un membre est blessé par un tracteur défectueux. Qualifiez la relation et identifiez les fondements possibles de son action.

12. Références bibliographiques

Ch. Perelman, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, Dalloz, 1976.

N. MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978.

R. Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Suhrkamp, 1978.

H. Motulsky, *Principes d'une réalisation méthodique du droit privé*, Sirey, 1948.

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

C. Beccaria, *Des délits et des peines*, 1764.

Sources officielles

Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail (art. 2) ; AUDCG (art. 2 et 3) ; loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal (art. 15 et 16) ; Code civil (art. 1156, 1382, 1384).

CHAPITRE 5

L'interprétation des textes : méthodes, directives et autorités interprétatives

« Au-delà du Code civil, mais par le Code civil. »

— Formule attribuée à Raymond Saleilles

1. Introduction et problématique

Un texte juridique ne s'applique pas sans être lu, et il ne se lit pas sans être interprété. Les mots sont généraux, les situations particulières ; le législateur ne peut tout prévoir ; les textes vieillissent ; deux dispositions semblent parfois se contredire ; une clause contractuelle peut recevoir deux sens. Interpréter, c'est attribuer un sens à un énoncé normatif en vue de son application. L'adage *in claris non fit interpretatio* — on n'interprète pas ce qui est clair — exprime une aspiration plus qu'une réalité : la clarté d'un texte est déjà le résultat d'une interprétation.

L'enjeu est considérable. Celui qui fixe le sens d'un texte en détermine la portée réelle : l'interprétation est l'un des lieux où se joue le partage du pouvoir normatif entre le législateur et le juge. Dans l'ordre juridique ivoirien, la question se complique de la pluralité des interprètes : juges nationaux, Conseil constitutionnel, Cour commune de justice et d'arbitrage, Cour de justice de l'UEMOA, juridictions des droits de l'homme.

Problématique. *L'interprétation est-elle la découverte d'un sens préexistant ou la création d'un sens, et quelles méthodes et quelles autorités la gouvernent ?* Le chapitre montrera que l'interprétation obéit à des méthodes éprouvées — littérale, systématique, historique, téléologique — et à des régimes propres selon la nature du texte (loi pénale, contrat, traité, acte uniforme), mais qu'elle comporte une part irréductible de choix, que la motivation doit rendre explicite et que l'organisation juridictionnelle encadre.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'École de l'exégèse et l'intention du législateur

Au XIXe siècle, les commentateurs du Code civil, rassemblés sous le nom d'École de l'exégèse, ont fait de l'interprétation la recherche de la **volonté du législateur**. Le texte est présumé complet ; lorsqu'il est obscur, l'interprète recourt aux travaux préparatoires pour reconstituer l'intention de ses auteurs. Cette méthode, fondée sur le respect de la souveraineté législative, a été critiquée pour sa fiction : le législateur, entité collective, n'a souvent pas eu d'intention sur la question litigieuse.

B. Gény et la libre recherche scientifique

François Gény a proposé, en 1899, une méthode renouvelée. L'interprète doit d'abord rechercher le sens de la loi au moment de son édiction ; mais lorsque la loi est muette ou insuffisante, il ne doit pas lui prêter artificiellement une volonté qu'elle n'a pas eue : il doit procéder à une **libre recherche scientifique**, en s'appuyant sur les autres sources formelles (coutume, autorité) puis sur les données de la vie sociale, de l'histoire, de la raison et de l'idéal[1]. Raymond Saleilles a résumé cette évolution par une formule célèbre : « au-delà du Code civil, mais par le Code civil ».

C. L'école historique allemande et les éléments de l'interprétation

Savigny a distingué quatre éléments de l'interprétation : **grammatical** (le sens des mots), **logique** (l'articulation des pensées), **historique** (l'état du droit au moment de l'édiction et le problème que la loi entendait résoudre) et **systématique** (la place du texte dans l'ensemble du droit). Cette présentation demeure à la base des méthodes contemporaines, auxquelles la jurisprudence des intérêts a ajouté l'interprétation **téléologique**, centrée sur les finalités de la règle.

D. Les théories contemporaines

Kelsen voit dans la norme à appliquer un **cadre** ouvert à plusieurs significations possibles ; l'interprétation scientifique peut décrire ces possibilités, mais le choix entre elles, opéré par l'organe d'application, est un acte de volonté. L'interprétation **authentique** est celle de l'organe dont l'interprétation s'impose. **Hart** souligne la « texture ouverte » du langage : toute règle a un noyau de cas clairs et une zone de pénombre, illustrée par l'exemple d'une règle interdisant les « véhicules » dans un parc — les automobiles en relèvent clairement, mais qu'en est-il des bicyclettes, des patins, d'un camion militaire érigé en monument ? Lon Fuller

1. F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, LGDJ, 2e éd., 1919.

lui a répondu que même les cas apparemment clairs supposent une référence à la finalité de la règle. **Dworkin** soutient que l'interprète doit rechercher la lecture qui présente le droit sous son meilleur jour, en cohérence avec les principes de la communauté (« intégrité »). **Michel Troper** défend une théorie réaliste : le texte n'a pas de sens avant son interprétation, et c'est l'interprète authentique qui crée la norme.

3. Explication approfondie des concepts

> **DÉFINITION — INTERPRÉTATION**
>
> Opération par laquelle on détermine le sens d'un énoncé juridique (loi, règlement, contrat, traité, décision) en vue de son application.

A. Les auteurs de l'interprétation

Tableau 1 — Les auteurs de l'interprétation

Interprétation	Auteur	Autorité
Authentique (au sens classique)	L'auteur du texte lui-même (loi interprétative, avenant interprétatif)	S'incorpore au texte interprété
Juridictionnelle	Les juges, et en particulier les juridictions suprêmes	Autorité de la chose jugée entre les parties ; autorité de fait de la jurisprudence ; autorité renforcée des avis et des décisions des cours constitutionnelles et supranationales
Administrative	L'administration, par circulaires et instructions	Ne lie pas le juge ; peut lier les agents
Doctrinale	Les auteurs	Autorité de persuasion

B. Les méthodes d'interprétation

Tableau 2 — Les méthodes d'interprétation

Méthode	Question posée	Instruments	Exemple
Littérale (grammaticale)	Que disent les mots ?	Sens ordinaire et technique des termes, syntaxe, ponctuation	Le sens d'« accusation en matière pénale »
Systématique (contextuelle)	Quelle place occupe le texte dans l'ensemble ?	Titre, chapitre, autres articles, cohérence avec les normes supérieures	Lecture d'un article de l'AUSCGIE à la lumière de l'article 2 (ordre public)

Méthode	Question posée	Instruments	Exemple
Historique	Quelle était l'intention de l'auteur et le contexte ?	Travaux préparatoires, exposé des motifs, état antérieur du droit, modèle d'inspiration	Recours à la Convention de Vienne de 1980 pour éclairer l'AUDCG
Téléologique	Quelle est la finalité du texte ?	*Ratio legis*, objectifs déclarés, effet utile	Effet utile du droit communautaire
Évolutive	Comment le texte s'applique-t-il aux réalités nouvelles ?	Adaptation aux transformations sociales et techniques	Article 1384 du Code civil appliqué aux automobiles

C. La clarté et la dénaturation

La notion de **texte clair** joue un rôle important : lorsqu'une convention est rédigée en termes clairs et précis, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, en dénaturer le sens. Les juridictions de cassation exercent un contrôle de la **dénaturation** des écrits clairs et précis, tout en laissant aux juges du fond l'interprétation souveraine des écrits ambigus. De même, en droit communautaire européen, la théorie de l'« acte clair » permet à une juridiction de ne pas poser de question préjudicielle lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. L'interprétation de la loi

MÉTHODE — INTERPRÉTER UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE

1. **Lire le texte exact** dans sa version en vigueur, en vérifiant les modifications et les abrogations.
2. **Établir le sens littéral**, en tenant compte des définitions légales et du sens technique des termes.
3. **Replacer le texte dans son contexte** : article, chapitre, code ; autres dispositions de la même loi ; normes supérieures (Constitution, traités, actes uniformes).
4. **Rechercher l'intention et le contexte historiques** : exposé des motifs, débats parlementaires, état antérieur du droit, texte modèle dont la disposition s'inspire.
5. **Identifier la finalité** de la règle et vérifier que l'interprétation retenue la sert.
6. **Consulter la jurisprudence** des juridictions suprêmes compétentes et la doctrine.
7. **Choisir et justifier** l'interprétation retenue, en écartant explicitement les interprétations concurrentes.

L'interprétation doit en outre être **conforme aux normes supérieures** : entre deux lectures possibles d'une loi, l'interprète doit préférer celle qui la rend compatible avec la Constitution, les engagements internationaux et le droit uniforme. Cette technique permet de préserver la loi tout en garantissant le respect de la hiérarchie des normes.

B. Les régimes particuliers d'interprétation

La loi pénale. Le Code pénal ivoirien pose que la loi pénale est d'interprétation stricte (art. 15) et que l'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite (art. 16). L'interprétation stricte n'est pas l'interprétation littérale : le juge peut rechercher la finalité du texte pour en déterminer le sens, mais il ne peut en étendre le champ au-delà des comportements qu'il incrimine. La doctrine de tradition française admet généralement que la prohibition vise d'abord les dispositions défavorables (incriminations, peines), l'application analogique de dispositions favorables au prévenu demeurant discutée DOC.

Les contrats. Le Code civil applicable en Côte d'Ivoire consacre plusieurs articles à l'interprétation des conventions (art. 1156 à 1164). Le principe est la recherche de la **commune intention des parties**, plutôt que du sens littéral des termes (art. 1156). Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet (art. 1157). Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158). Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (art. 1162).

Les traités. La Convention de Vienne sur le droit des traités pose une règle générale : un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31) ; les travaux préparatoires sont un moyen complémentaire, auquel on peut recourir pour confirmer le sens ou lorsque l'interprétation laisse le sens ambigu ou conduit à un résultat manifestement absurde (art. 32) ; les versions linguistiques faisant foi sont comparées (art. 33).

Le droit uniforme OHADA. L'interprétation des actes uniformes doit être **uniforme** dans l'ensemble des États parties : c'est la mission de la CCJA, qui l'assure par ses arrêts de cassation et par ses avis consultatifs (Traité OHADA, art. 14). Les notions des actes uniformes doivent être interprétées de manière **autonome**, sans transposition automatique des solutions d'un droit national. Lorsqu'un acte uniforme s'inspire d'un instrument international — l'AUDCG pour la vente commerciale s'inspire de la Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises —, la jurisprudence relative à cet instrument peut éclairer l'interprétation.

La Constitution. L'interprétation de la Constitution relève, en dernier lieu, du Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous. Ses interprétations des conditions de sa propre saisine — ainsi de la notion de « plaideur » dans l'exception d'inconstitutionnalité (Const., art. 135) — déterminent l'accès des justiciables à la justice constitutionnelle.

C. La pluralité des interprètes et le dialogue des juges

L'ordre juridique ivoirien connaît plusieurs interprètes authentiques, chacun dans son domaine : le Conseil constitutionnel pour la Constitution, la Cour de cassation et le Conseil d'État pour le droit national, la CCJA pour le droit uniforme, la Cour de justice de l'UEMOA pour le droit communautaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de la CEDEAO pour les instruments de protection des droits de l'homme dont elles sont gardiennes. Cette pluralité peut produire des divergences ; elle appelle un **dialogue des juges**, fondé sur la connaissance réciproque des jurisprudences et sur l'interprétation conforme.

5. Étude des textes applicables

Tableau 3 — Textes relatifs à l'interprétation

Texte	Disposition	Régime d'interprétation
C. pén. (2019), art. 15 et 16	Interprétation stricte ; application restrictive ; interdiction de l'analogie	Loi pénale
C. civ., art. 1156 à 1164	Commune intention ; effet utile ; sens conforme à la matière ; interprétation contre le stipulant	Contrats
Convention de Vienne (1969), art. 31 à 33	Bonne foi, sens ordinaire, contexte, objet et but ; travaux préparatoires ; versions linguistiques	Traités
Traité OHADA, art. 14 et 42	Interprétation uniforme par la CCJA ; version française faisant foi	Actes uniformes
Const., art. 135, 137 et 138	Exception d'inconstitutionnalité ; autorité des décisions du Conseil constitutionnel	Constitution

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. civ. (France), 15 avril 1872, Foucauld et Coulombe c. Pringault

Solution. La Cour de cassation énonce que, s'il appartient aux juges du fond d'interpréter les conventions, il ne leur est pas permis, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et

précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment.

Portée. L'arrêt fonde le contrôle de la **dénaturation**, qui concilie le pouvoir souverain des juges du fond dans l'interprétation des écrits ambigus et le respect de la force obligatoire des écrits clairs. Il est rendu sur l'article 1134 du Code civil, commun aux droits français et ivoirien.

Jurisprudence — CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62

Question. Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne peuvent-elles être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions nationales ?

Solution. La Cour répond par l'affirmative, en interprétant la disposition en cause à la lumière de l'**esprit**, de l'**économie** et des **termes** du traité : elle en déduit que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants.

Portée. L'arrêt est l'exemple classique d'une interprétation **systématique et téléologique** créatrice, qui a fondé l'effet direct du droit communautaire. Il a inspiré les juridictions des organisations africaines d'intégration et éclaire l'interprétation des traités de l'UEMOA et de l'OHADA.

Jurisprudence — CIJ, 3 février 1994, Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne / Tchad)

Apport. La Cour rappelle que, conformément au droit international coutumier qui a trouvé son expression dans l'article 31 de la Convention de Vienne, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, l'interprétation devant être fondée avant tout sur le texte du traité ; les travaux préparatoires peuvent être utilisés à titre complémentaire.

Portée. La décision confirme la valeur **coutumière** des règles d'interprétation de la Convention de Vienne : elles s'imposent même aux États qui n'y sont pas parties et guident l'interprétation de tous les traités, y compris les traités africains d'intégration.

Jurisprudence — CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 (rappel)

Apport méthodologique. Invitée à préciser la portée de l'article 10 du Traité OHADA, la CCJA écarte une lecture maximaliste qui aurait abrogé en bloc toute législation nationale dans les matières harmonisées, et retient une interprétation fondée sur l'identité d'objet et la contrariété, disposition par disposition (Tome 1, chapitre 7).

Portée. L'avis illustre une interprétation **systématique et téléologique** : la CCJA concilie la finalité d'harmonisation du Traité et la persistance d'un droit national compatible, nécessaire au fonctionnement de l'ordre juridique.

Jurisprudence — Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, décisions de 2020 sur la notion de « plaideur »

Apport. Interprétant l'article 135 de la Constitution, qui ouvre l'exception d'inconstitutionnalité à « tout plaideur », le Conseil constitutionnel a jugé que seul peut s'en prévaloir celui qui est partie à une instance juridictionnelle en cours, de sorte que la perte de cette qualité entraîne l'irrecevabilité de la saisine V.

Portée. L'interprétation littérale et systématique d'un seul mot — « plaideur » — détermine l'étendue de l'accès des justiciables au juge constitutionnel. L'exemple montre l'enjeu concret de l'interprétation des textes constitutionnels.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Connaissance ou volonté ?

DÉBAT DOCTRINAL — LE STATUT DE L'INTERPRÉTATION

La thèse cognitiviste. Le texte a un sens que l'interprète découvre ; il existe, au moins dans la plupart des cas, une interprétation correcte. Dworkin soutient même qu'il existe une « bonne réponse » dans les cas difficiles, celle qui s'accorde le mieux avec l'ensemble des principes du droit DOC.

La thèse sceptique ou réaliste. Le texte admet plusieurs sens possibles ; l'interprète choisit, et son choix est un acte de volonté (Kelsen, pour l'interprète authentique ; Troper, de manière générale) DOC.

La thèse intermédiaire. Hart distingue les cas clairs, où le sens s'impose, et la zone de pénombre, où l'interprète exerce un pouvoir discrétionnaire. Umberto Eco a souligné, dans un autre domaine, que si un texte peut recevoir plusieurs interprétations, il en est aussi qu'il ne peut recevoir : l'interprétation a des **limites**[2] DOC.

Appréciation. Pour le juriste praticien, la conséquence est la même : il doit **justifier** l'interprétation retenue par des arguments reconnus (texte, contexte, histoire, finalité, jurisprudence), et montrer pourquoi les interprétations concurrentes sont moins convaincantes.

2. U. Eco, *Les limites de l'interprétation*, Grasset, 1992.

B. Méthode subjective ou méthode objective ?

La méthode **subjective** recherche l'intention de l'auteur du texte ; la méthode **objective** recherche le sens que le texte a aujourd'hui, compte tenu de sa finalité et du contexte actuel. La première protège la souveraineté du législateur et la prévisibilité ; la seconde permet l'adaptation du droit. Les juridictions suprêmes combinent les deux, en privilégiant la méthode subjective pour les textes récents et la méthode objective pour les textes anciens, comme le Code civil applicable en Côte d'Ivoire.

C. Interpréter le droit OHADA : le risque du « réflexe français »

Le droit OHADA s'inspire souvent du droit français, et les juristes de l'espace OHADA ont été formés pour beaucoup à partir de la doctrine française. Il en résulte un risque : interpréter un acte uniforme à la lumière de la jurisprudence française, alors que le texte uniforme a pu s'en écarter délibérément ou s'inspirer d'autres sources. La doctrine OHADA plaide pour une interprétation **autonome**, fondée sur le texte, son économie, ses finalités propres et la jurisprudence de la CCJA.

> **PROPOSITION DE L'AUTEUR — MIEUX UTILISER LA FONCTION CONSULTATIVE DE LA CCJA**
>
> Les juridictions nationales ivoiriennes peuvent solliciter l'avis de la CCJA sur l'interprétation des actes uniformes. Un usage plus fréquent de cette faculté, dans les questions nouvelles et controversées, préviendrait les divergences d'interprétation et réduirait les recours en cassation. Il serait utile que les juridictions de commerce et les cours d'appel se dotent d'une procédure interne permettant d'identifier les questions justifiant une demande d'avis PP.

8. Illustrations pratiques

Le délai de quinze jours. L'article 135 de la Constitution impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Comment le computer : en jours calendaires ou en jours francs ? À partir du prononcé de la décision de sursis ou de sa notification ? Si le dernier jour est un dimanche ? Ces questions d'interprétation, apparemment minimes, peuvent déterminer la recevabilité de la saisine ; la prudence commande de saisir le Conseil sans attendre l'expiration du délai.

La clause ambiguë. Un contrat de fourniture stipule que « le prix est payable à la livraison ». La livraison a lieu en plusieurs lots. Le prix est-il exigible à chaque livraison partielle ou à la livraison du dernier lot ? Le juge recherchera la commune intention des parties (art. 1156), en tenant compte de l'économie du contrat, des usages et du comportement des parties ; dans le doute, il interprétera la clause en faveur de l'acheteur, débiteur du prix (art. 1162).

La transposition d'une directive. Une loi ivoirienne transposant une directive de l'UEMOA est ambiguë. Le juge doit l'interpréter, autant que possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, afin d'atteindre le résultat qu'elle prescrit.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Les « véhicules » dans le marché

Énoncé. Un arrêté municipal dispose : « La circulation des véhicules est interdite dans l'enceinte du marché de 7 heures à 19 heures. » Sont verbalisés : (1) un conducteur de moto-taxi ; (2) un porteur poussant une charrette à bras chargée de marchandises ; (3) le conducteur d'une ambulance appelée pour secourir une commerçante ; (4) un enfant à bicyclette. L'arrêté leur est-il applicable ?

CORRIGÉ

Problème. Quel est le sens du terme « véhicules » dans l'arrêté, et l'interdiction s'applique-t-elle à ces quatre situations ?

Méthode. *Sens littéral* : le mot « véhicule » désigne tout engin servant au transport de personnes ou de choses, motorisé ou non ; au sens large, les quatre situations pourraient être visées. *Finalité* : l'arrêté vise vraisemblablement à assurer la sécurité et la fluidité de la circulation des piétons dans un espace encombré, aux heures d'affluence. *Contexte et hiérarchie des normes* : l'arrêté de police municipale doit être interprété conformément aux règles supérieures, notamment celles qui imposent de porter secours aux personnes en danger.

Application. (1) La **moto-taxi** relève du noyau clair de la notion et de la finalité de l'arrêté : l'interdiction s'applique. (2) La **charrette à bras** est un véhicule au sens littéral ; au regard de la finalité (sécurité des piétons, encombrement), son interdiction est plausible, mais elle pourrait paralyser l'approvisionnement du marché ; l'interprète vérifiera si l'arrêté ou la pratique municipale prévoit des dérogations pour la manutention. (3) L'**ambulance** en intervention relève d'une situation que l'arrêté n'a pu entendre viser : l'interprétation téléologique et la hiérarchie des normes (protection de la vie, nécessité) conduisent à l'exclure de l'interdiction ; une sanction serait annulable. (4) La **bicyclette d'enfant** se situe dans la « zone de pénombre » : véhicule au sens littéral, elle présente un risque modéré ; si l'arrêté prévoit des sanctions pénales, l'interprétation stricte de la loi pénale conduit, en cas de doute réel sur le champ de l'incrimination, à écarter la sanction.

Conclusion. Le même terme reçoit des applications différentes selon que l'on privilégie le sens littéral ou la finalité. La bonne rédaction aurait consisté à définir les véhicules visés et à prévoir les exceptions (secours, manutention), ce qui renvoie au chapitre 3.

Cas pratique n° 2 — La clause de non-concurrence

Énoncé. Un contrat de cession d'un fonds de commerce stipule que le cédant « s'interdit d'exercer une activité concurrente dans la région ». Le cédant ouvre un commerce identique à quarante kilomètres, dans une autre commune du même district. Le cessionnaire l'assigne. Comment interpréter la clause ?

CORRIGÉ

Problème. Quelle est l'étendue géographique d'une clause de non-concurrence rédigée en termes imprécis ?

Règles. Le juge recherche la commune intention des parties (C. civ., art. 1156) ; il interprète les termes ambigus dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158) ; dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation (art. 1162). Une clause de non-concurrence, qui restreint la liberté d'entreprendre, doit en outre être limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée à l'intérêt protégé.

Application. Le terme « région » est ambigu : il peut désigner la circonscription administrative ou la zone de chalandise du fonds. La finalité de la clause — protéger la clientèle cédée — oriente vers la **zone de chalandise** effective du fonds. Si le nouveau commerce, à quarante kilomètres, est susceptible de détourner la clientèle cédée, la clause est violée ; dans le cas contraire, et compte tenu du doute qui profite au débiteur de l'obligation, elle ne l'est pas. La preuve de la clientèle commune sera décisive.

Conclusion. L'issue dépend de l'appréciation de la zone de clientèle ; le juge du fond l'apprécie souverainement, sous réserve de ne pas dénaturer une clause claire. La rédaction aurait dû préciser le périmètre (rayon kilométrique ou liste de communes) et la durée.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

– **Interpréter**, c'est déterminer le sens d'un énoncé juridique en vue de son application ; même la « clarté » d'un texte résulte d'une interprétation.

- Méthodes : **littérale**, **systématique**, **historique**, **téléologique**, **évolutive** ; l'interprétation doit être **conforme** aux normes supérieures.
- Régimes particuliers : **loi pénale** (interprétation stricte, interdiction de l'analogie : C. pén., art. 15-16) ; **contrats** (commune intention, effet utile, interprétation contre le stipulant : C. civ., art. 1156-1164) ; **traités** (Convention de Vienne, art. 31-33, de valeur coutumière) ; **actes uniformes** (interprétation uniforme et autonome par la CCJA) ; **Constitution** (Conseil constitutionnel).
- Les juges du fond interprètent souverainement les écrits ambigus, mais ne peuvent **dénaturer** les écrits clairs (*Pringault*, 1872).
- Débat : découverte d'un sens (cognitivisme, Dworkin) ou création (Kelsen, Troper) ; texture ouverte (Hart) ; limites de l'interprétation (Eco).
- La pluralité des interprètes authentiques appelle un **dialogue des juges**.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Présentez les méthodes d'interprétation de la loi.
2. Que prévoient les articles 1156, 1157 et 1162 du Code civil ?
3. Quelles sont les règles d'interprétation des traités selon la Convention de Vienne ?
4. Comment la CCJA assure-t-elle l'interprétation uniforme des actes uniformes ?
5. Qu'est-ce que le contrôle de la dénaturation ?

Questions de réflexion

1. L'interprétation stricte de la loi pénale interdit-elle toute interprétation téléologique ?
2. Faut-il interpréter les actes uniformes à la lumière du droit français ?

Sujets de dissertation

1. « Interpréter, est-ce créer ? »
2. « Le juge et l'intention du législateur. »

Commentaire

1. Commentez l'article 1156 du Code civil.

12. Références bibliographiques

F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, LGDJ, 2e éd., 1919.

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, chap. VIII.

H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, chap. VII.

R. Dworkin, *L'empire du droit*, trad. É. Soubrenie, PUF, coll. « Recherches politiques », 1994.

M. Troper, *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, coll. « Léviathan », 1994.

U. Eco, *Les limites de l'interprétation*, Grasset, 1992.

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

Sources officielles

Code pénal (art. 15 et 16) ; Code civil (art. 1156 à 1164) ; Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 31 à 33) ; Traité OHADA (art. 14 et 42) ; Constitution (art. 135, 137 et 138).

CHAPITRE 6

L'argumentation juridique

1. Introduction et problématique

Le droit est un discours de justification. Le juge motive sa décision, l'avocat soutient une thèse, l'administration justifie ses actes, la doctrine défend une interprétation. Dans chacun de ces discours, il s'agit moins de **démontrer**, au sens où l'on démontre un théorème, que de **convaincre** : convaincre une juridiction, un adversaire, un lecteur, que telle interprétation, telle qualification, telle solution est préférable aux autres. Cette activité de justification par des raisons s'appelle l'**argumentation**.

Le juriste dispose pour cela d'un répertoire d'arguments éprouvés — *a contrario*, *a fortiori*, par analogie, par l'absurde, par la finalité, par la cohérence — dont l'usage est ancien et dont la force varie selon les matières et les circonstances. Mal maîtrisés, ces arguments conduisent à des sophismes : l'argument *a contrario* tiré d'un texte qui n'est pas limitatif, l'analogie appliquée en matière pénale, l'argument d'autorité vide.

Problématique. *Quels sont les arguments du raisonnement juridique, quelle est leur force, et comment les combiner pour construire une argumentation convaincante et loyale ?* Le chapitre montrera que l'argumentation juridique obéit à une rationalité propre, ni purement logique ni purement rhétorique : elle mobilise des schémas d'arguments reconnus par la communauté des juristes, dont la validité dépend de conditions précises, et elle est encadrée par des exigences de loyauté et de motivation.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La rhétorique antique

Aristote a distingué trois modes de persuasion : l'*ethos* (la crédibilité de l'orateur), le *pathos* (les émotions de l'auditoire) et le *logos* (les arguments eux-mêmes). Dans ses *Topiques*, il a recensé les « lieux » (*topoi*) d'où l'on tire des arguments vraisemblables. Cicéron et Quintilien ont fait de la rhétorique l'art de l'orateur judiciaire, en distinguant ses cinq parties : l'invention (trouver les arguments), la disposition (les ordonner), l'élocution (les exprimer), la mémoire et

l'action (la prononciation). Le droit romain et le droit savant médiéval ont été profondément marqués par cette tradition.

B. Le déclin et la renaissance de la rhétorique

À l'époque moderne, le rationalisme cartésien et l'idéal de la démonstration ont relégué la rhétorique au rang d'art de l'ornement, voire de la manipulation. Le positivisme légaliste du XIXe siècle a présenté le raisonnement juridique comme une déduction. Au milieu du XXe siècle, plusieurs auteurs ont réhabilité l'argumentation : Theodor Viehweg a montré le caractère « topique » de la pensée juridique, qui procède par problèmes et lieux communs plutôt que par système déductif ; Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca ont fondé la « nouvelle rhétorique », théorie de l'argumentation qui vise à obtenir l'adhésion d'un auditoire[1] ; Stephen Toulmin a proposé un modèle de la structure des arguments applicable au raisonnement juridique[2].

C. Les théories contemporaines de l'argumentation juridique

Neil MacCormick et Robert Alexy ont élaboré des théories de l'argumentation juridique qui articulent justification logique et justification des prémisses (chapitre 4). Perelman, dans sa *Logique juridique*, a recensé, à la suite du juriste italien Giovanni Tarello, une série d'arguments spécifiquement juridiques, dont la liste structure encore l'enseignement de la méthodologie[3].

3. Explication approfondie des concepts

> **DÉFINITION — ARGUMENTATION JURIDIQUE**
>
> Ensemble des procédés discursifs par lesquels on justifie, au moyen de raisons reconnues par la communauté des juristes, une interprétation, une qualification ou une solution, en vue d'obtenir l'adhésion de ceux auxquels on s'adresse.

A. Les arguments juridiques classiques

Tableau 1 — Les arguments juridiques et leurs conditions de validité

1. Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, PUF, 1958.
2. S. Toulmin, *The Uses of Argument*, Cambridge University Press, 1958.

Argument	Schéma	Exemple	Condition de validité
A contrario	La loi attache l'effet E à la situation A ; donc la situation non-A n'entraîne pas l'effet E	Un texte réserve un droit aux époux : les concubins en sont exclus	Le texte doit être **limitatif** ; sinon l'argument est un sophisme
***A pari* (*a simili*, analogie)**	Même raison, même règle (*ubi eadem ratio, ibi idem jus*)	Appliquer à l'échange une règle prévue pour la vente	La *ratio* de la règle doit être la même ; **interdit en matière pénale** (C. pén., art. 16)
A fortiori a majori ad minus	Qui peut le plus peut le moins	Celui qui peut aliéner un bien peut le donner en location	Le « moins » doit être inclus dans le « plus » et relever de la même logique
A fortiori a minori ad majus	Si le moins est interdit, le plus l'est à plus forte raison	Si une simple menace est punie, une agression l'est a fortiori	Nécessite un rapport de gradation incontestable ; prudence en matière pénale
***Ab absurdo* (apagogique)**	Une interprétation conduisant à un résultat absurde doit être écartée	Écarter une lecture d'un délai qui le rendrait impossible à respecter	L'absurdité doit être réelle et non un simple inconvénient
A coherentia	Le législateur ne se contredit pas ; deux textes doivent être conciliés	Lire deux articles d'un acte uniforme de manière compatible	Suppose que la conciliation soit possible
Économie (ou effet utile)	Le législateur ne parle pas pour ne rien dire	Refuser une lecture qui priverait un article de toute portée	Ne vaut pas contre une redondance avérée
A completudine	L'ordre juridique est complet ; le juge doit trancher	Combler une lacune par un principe général (C. civ., art. 4)	Le comblement doit rester dans les limites de la fonction juridictionnelle
Téléologique	La règle doit être lue à la lumière de sa finalité	Effet utile du droit communautaire	La finalité doit être établie, non supposée
Historique (ou psychologique)	La règle doit être lue selon l'intention de son auteur	Recours aux travaux préparatoires	Les travaux préparatoires doivent être clairs et pertinents
Systématique	La règle doit être lue selon sa place dans l'ensemble	Interprétation d'un article selon le chapitre qui le contient	L'architecture du texte doit être significative
***Ab exemplo* (autorité)**	Telle juridiction ou tel auteur a retenu cette solution	Citer une jurisprudence constante de la CCJA	L'autorité invoquée doit être pertinente et à jour

3. Ch. Perelman, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, Dalloz, 1976.

Argument	Schéma	Exemple	Condition de validité
Conséquentialiste	Les conséquences de l'interprétation sont préférables	Une solution qui préserve la sécurité des transactions	Les conséquences doivent être juridiquement pertinentes et vraisemblables

B. Les sophismes à éviter

Tableau 2 — Les principaux sophismes de l'argumentation juridique

Sophisme	Description	Exemple
Pétition de principe	Supposer acquis ce qu'il faut démontrer	« Ce contrat est un contrat de travail parce que le salarié est subordonné »
Faux dilemme	Présenter deux options comme les seules possibles	« Soit le contrat est nul, soit il doit être exécuté intégralement » (en oubliant la résolution partielle)
Généralisation hâtive	Tirer une règle générale d'un cas isolé	Invoquer une décision d'espèce comme une jurisprudence constante
***A contrario* abusif**	Raisonner *a contrario* sur un texte non limitatif	Déduire d'une liste indicative (« notamment ») qu'un cas non cité est exclu
Argument d'autorité vide	Invoquer une autorité sans en exposer le raisonnement	« Comme l'a dit un grand auteur… »
Pente glissante	Rejeter une solution par la crainte de conséquences extrêmes non démontrées	« Admettre cette requalification ruinerait toute l'économie numérique »

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La structure d'un argument

Le modèle de Toulmin décompose un argument en plusieurs éléments : une **prétention** (la thèse soutenue), des **données** (les faits ou éléments sur lesquels elle s'appuie), une **garantie** (la règle ou le principe qui autorise le passage des données à la prétention), un **fondement** de la garantie (son appui : texte, jurisprudence), un **modalisateur** (le degré de certitude : « probablement », « nécessairement ») et une **réserve** (les conditions de réfutation : « sauf si… »).

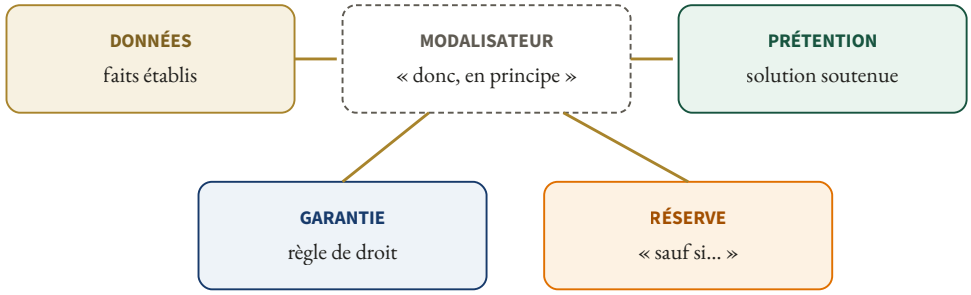


Schéma 1 — La structure d'un argument selon le modèle de Toulmin

Ce modèle est précieux pour la construction comme pour la réfutation d'un argument : on peut contester les **données** (les faits ne sont pas prouvés), la **garantie** (la règle invoquée n'est pas applicable ou n'a pas ce sens), son **fondement** (la jurisprudence citée est d'espèce ou a été abandonnée), ou faire valoir une **réserve** (une exception s'applique).

B. L'ordre des arguments

Il n'existe pas de hiérarchie formelle entre les arguments ; mais la pratique des juridictions et la théorie de l'interprétation suggèrent un ordre de présentation et de poids :

1. le **texte**, lu dans son sens ordinaire ou technique ;
2. le **contexte** (argument systématique, *a coherentia*, conformité aux normes supérieures) ;
3. la **finalité** (argument téléologique) et l'**histoire** (travaux préparatoires) ;
4. les **autorités** (jurisprudence des juridictions suprêmes, doctrine) ;
5. les **conséquences**, comme argument de confirmation ou de choix entre interprétations également plausibles.

Un argument isolé convainc rarement ; une argumentation solide montre que **plusieurs arguments convergent** vers la même solution et répond aux arguments contraires.

C. La réfutation

Réfuter, c'est montrer qu'un argument adverse est inapplicable, mal fondé ou moins fort qu'un autre. Les techniques principales sont : la **contestation des prémisses** (faits non prouvés, règle inapplicable) ; la **distinction** (*distinguo*), qui montre que le précédent invoqué concernait une situation différente ; la **concession** suivie d'une limitation (« certes…, mais… ») ; la **réduction à l'absurde** des conséquences de la thèse adverse.

D. Les limites juridiques de l'argumentation

L'argumentation juridique est encadrée :

- par le **droit pénal**, qui interdit l'analogie défavorable (C. pén., art. 16) ;
- par les **règles de procédure**, qui obligent les parties à présenter leurs moyens dans les formes et délais prescrits et le juge à répondre aux moyens pertinents ;
- par la **déontologie** : l'avocat doit défendre son client avec loyauté envers la juridiction, sans induire le juge en erreur sur le droit ou sur les faits ; la profession d'avocat est régie en Côte d'Ivoire par la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981, dans le cadre harmonisé par le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014.

5. Étude des textes applicables

Tableau 3 — Textes encadrant l'argumentation juridique

Texte	Disposition	Lien avec l'argumentation
C. pén. (2019), art. 16	Interdiction de l'application analogique d'une disposition pénale	Limite de l'argument *a pari*
C. civ., art. 4	Obligation de juger malgré le silence de la loi	Fondement de l'argument *a completudine*
C. civ., art. 1157	Préférence pour le sens qui donne effet à la clause	Consécration de l'argument d'effet utile en matière contractuelle
Convention de Vienne (1969), art. 31	Objet et but du traité	Consécration de l'argument téléologique
Convention de Vienne (1969), art. 32	Recours aux travaux préparatoires lorsque l'interprétation conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable	Consécration des arguments historique et *ab absurdo*
Charte africaine, art. 7	Droit à la défense	Droit de présenter ses arguments
Loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 ; règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014	Profession d'avocat	Cadre déontologique de l'argumentation

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, aff. 41/74

Question. Une directive peut-elle être invoquée par un particulier devant une juridiction nationale ?

Solution. La Cour admet cette possibilité, en relevant notamment qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que le traité reconnaît à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées, et que l'**effet utile** d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir.

Portée. L'arrêt illustre la force de l'argument de l'effet utile, combiné à l'argument téléologique, dans l'interprétation des traités d'intégration. Les juridictions des organisations africaines d'intégration, appelées à interpréter des directives et des règlements comparables (UEMOA), peuvent mobiliser les mêmes arguments.

Jurisprudence — CEDH, 9 décembre 1994, Ruiz Torija c. Espagne

Question. Une juridiction peut-elle s'abstenir de répondre à un moyen pertinent soulevé par une partie ?

Solution. La Cour juge que l'article 6 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ; si cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument, une juridiction ne peut, sans méconnaître le droit à un procès équitable, omettre de répondre à un moyen qui, s'il était fondé, serait déterminant pour l'issue du litige.

Portée. La décision fait de l'**écoute des arguments** une exigence du procès équitable : l'argumentation des parties n'est pas un exercice oratoire, elle appelle une réponse motivée. Cette exigence trouve son équivalent dans le droit à ce que sa cause soit entendue, garanti par l'article 7 de la Charte africaine.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Logique ou rhétorique ?

DÉBAT DOCTRINAL — LA RATIONALITÉ DE L'ARGUMENTATION JURIDIQUE

La thèse logicienne. Des auteurs comme Georges Kalinowski ont soutenu que le raisonnement juridique relève de la logique, y compris d'une logique des normes (logique déontique), et que les arguments juridiques peuvent être formalisés DOC.

La thèse rhétorique. Perelman soutient que le raisonnement juridique, qui porte sur des valeurs et des choix, ne relève pas de la démonstration mais de l'argumentation, dont la validité se mesure à l'adhésion d'un **auditoire** ; le juge s'adresse en définitive à un « auditoire universel », celui des personnes raisonnables DOC.

La synthèse contemporaine. La plupart des théoriciens admettent que l'argumentation juridique combine des éléments logiques (cohérence, non-contradiction, syllogisme) et des

éléments rhétoriques (choix et pondération des prémisses), soumis à des règles procédurales qui en garantissent la rationalité : chacun peut présenter ses arguments, toute affirmation doit pouvoir être justifiée, les arguments contraires doivent être pris en compte.

B. Les arguments conséquentialistes ont-ils leur place ?

Les arguments tirés des **conséquences** d'une décision — économiques, sociales, institutionnelles — sont discutés. Pour certains, le juge doit s'en tenir aux principes et aux droits ; les considérations de politique relèvent du législateur (Dworkin distingue à cet égard les arguments de **principe** et les arguments de **politique**). Pour d'autres, notamment dans le courant de l'analyse économique du droit, ignorer les conséquences d'une décision est irresponsable. La pratique des juridictions suprêmes montre que les conséquences sont souvent prises en compte, de manière plus ou moins explicite, notamment dans la modulation des revirements de jurisprudence (Tome 1, chapitre 10).

PROPOSITION DE L'AUTEUR — ARGUMENTER À CHARGE ET À DÉCHARGE

L'apprentissage de l'argumentation gagnerait à intégrer systématiquement l'exercice de la **double argumentation** : construire, sur une même question, la meilleure argumentation en faveur de chacune des thèses en présence, avant de choisir. Cet exercice, pratiqué dans les concours de plaidoirie et les procès simulés, développe l'honnêteté intellectuelle et prépare à l'anticipation des arguments adverses, qualité essentielle de l'avocat comme du juge PP.

8. Illustrations pratiques

L'argument *a contrario* et le « notamment ». Un texte énumère les causes de résiliation d'un contrat administratif « notamment » en cas de faute grave. Une partie soutient, *a contrario*, qu'aucune autre cause n'est admise. L'adverbe « notamment » rend la liste indicative : l'argument *a contrario* est ici un sophisme.

L'analogie en droit civil et en droit pénal. En droit civil, le juge peut appliquer par analogie à l'échange des règles prévues pour la vente, lorsque la même raison le justifie. En droit pénal, il ne peut appliquer une incrimination à un comportement voisin non prévu par le texte, quelle que soit la ressemblance des situations (C. pén., art. 16).

L'argument *a fortiori* dans les sociétés. Les associés d'une SARL soutiennent que, puisqu'ils peuvent décider de la dissolution anticipée de la société, ils peuvent *a fortiori* décider d'une modification statutaire à la même majorité. L'argument est fragile : les règles de majorité de l'AUSCGIE sont fixées décision par décision, et la logique du « qui peut le plus peut le moins » ne s'applique pas à des règles impératives de procédure sociale.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Évaluer une argumentation

Énoncé. Dans un litige relatif au bail d'un local commercial, le bailleur soutient : « Le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement, car l'Acte uniforme ne le reconnaît qu'au preneur qui a exploité les lieux conformément au bail pendant une certaine durée, et la loi ne dit rien des preneurs qui ont sous-loué. Donc, *a contrario*, un preneur qui a sous-loué n'a aucun droit. D'ailleurs, admettre le contraire ruinerait tous les bailleurs d'Abidjan. » Évaluez cette argumentation.

CORRIGÉ

Analyse. (1) L'argument *a contrario* repose sur le silence du texte quant aux preneurs ayant sous-loué. Il n'est valable que si la condition légale est limitative et si le silence exprime une exclusion ; il faut donc vérifier, dans l'AUDCG, les conditions précises du droit au renouvellement et les règles relatives à la sous-location, plutôt que raisonner sur le silence. (2) La conclusion (« aucun droit ») excède les prémisses : même si le droit au renouvellement était exclu, d'autres droits (indemnité, respect des clauses du bail) pourraient subsister. (3) L'argument conséquentialiste (« ruinerait tous les bailleurs ») relève de la pente glissante : il n'est ni démontré ni juridiquement pertinent en l'état.

Conclusion. L'argumentation est faible : elle repose sur un *a contrario* non justifié, une conclusion trop large et une exagération. Une argumentation solide partirait des textes précis de l'AUDCG sur le droit au renouvellement et la sous-location, et de la jurisprudence de la CCJA relative à leur application.

Cas pratique n° 2 — L'analogie favorable au prévenu

Énoncé. Un prévenu invoque, au soutien de sa relaxe, une cause d'irresponsabilité pénale prévue par le Code pénal pour une situation voisine, mais non identique, de la sienne. Le ministère public objecte que l'article 16 du Code pénal interdit l'application par analogie d'une disposition pénale. Construisez les arguments en présence et proposez une solution.

CORRIGÉ

Arguments en faveur de l'interdiction. (1) *Argument littéral* : l'article 16 interdit l'application analogique « d'une disposition pénale », sans distinguer selon qu'elle est favorable ou défavorable ; *ubi lex non distinguit*. (2) *Argument systématique* : la sécurité juridique et l'égalité exigent que le champ de l'irresponsabilité soit déterminé par la loi.

Arguments en faveur de l'analogie favorable. (1) *Argument téléologique* : le principe de légalité, dont l'article 16 est l'expression, vise à protéger la personne poursuivie contre l'arbitraire ; il serait paradoxal de l'invoquer contre elle. (2) *Argument historique et com-*

paratif : la doctrine de tradition française admet généralement que l'interdiction de l'analogie vise les dispositions défavorables. (3) *Argument d'équité* : refuser l'analogie lorsque la même raison de ne pas punir existe conduirait à des inégalités injustifiées.

Solution proposée. La lettre de l'article 16 et l'absence de jurisprudence ivoirienne connue sur ce point rendent la question incertaine. Le juge peut toutefois atteindre un résultat comparable par une **interprétation téléologique** de la cause d'irresponsabilité invoquée, sans recourir formellement à l'analogie, si les termes du texte le permettent. L'avocat du prévenu aura intérêt à présenter l'argument sous cette forme, en appuyant sur la finalité du texte et sur l'identité de raison PP.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- L'**argumentation juridique** justifie une interprétation, une qualification ou une solution par des raisons reconnues ; elle combine **logique** et **rhétorique** (Perelman, Toulmin, Viehweg, MacCormick, Alexy).
- Arguments classiques : *a contrario* (texte limitatif), *a pari* ou analogie (même *ratio* ; **interdite en matière pénale défavorable**, C. pén., art. 16), *a fortiori*, *ab absurdo*, *a coherentia*, effet utile, *a completudine*, téléologique, historique, systématique, *ab exemplo*, conséquentialiste.
- Sophismes : pétition de principe, faux dilemme, généralisation hâtive, *a contrario* abusif, argument d'autorité vide, pente glissante.
- Modèle de **Toulmin** : données, garantie, fondement, modalisateur, réserve, prétention ; il guide la construction et la réfutation.
- Une argumentation convaincante fait **converger** plusieurs arguments et **répond** aux arguments contraires ; le juge doit répondre aux moyens déterminants (*Ruiz Torija*, 1994).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Définissez et illustrez les arguments *a contrario*, *a pari* et *a fortiori*.
2. À quelles conditions l'argument *a contrario* est-il valable ?
3. Présentez le modèle de Toulmin.

4. Pourquoi l'analogie est-elle interdite en matière pénale ? Cette interdiction est-elle absolue ?

Questions de réflexion

1. Le juge doit-il tenir compte des conséquences économiques de ses décisions ?
2. Qu'est-ce que l'« auditoire universel » de Perelman ?

Sujets de dissertation

1. « L'argumentation juridique : logique ou rhétorique ? »
2. « L'analogie en droit. »

Exercice

1. Choisissez un arrêt de la CCJA et identifiez les arguments sur lesquels repose sa motivation.

12. Références bibliographiques

Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, PUF, 1958 (rééd. Éditions de l'Université de Bruxelles).

Ch. Perelman, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, Dalloz, 1976.

S. Toulmin, *The Uses of Argument*, Cambridge University Press, 1958.

Th. Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, 1953.

N. MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978.

R. Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Suhrkamp, 1978.

G. Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, LGDJ, 1965.

Aristote, *Rhétorique* ; *Topiques*.

Sources officielles

Code pénal (art. 16) ; Code civil (art. 4 et 1157) ; Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 31 et 32) ; Charte africaine (art. 7) ; loi n° 81-588 du 27 juillet 1981.

CHAPITRE 7

Fictions, présomptions et standards

1. Introduction et problématique

Le droit ne se borne pas à constater la réalité : il la **construit**. Il tient pour né l'enfant simplement conçu, lorsque son intérêt l'exige ; il répute immeuble un tracteur affecté à l'exploitation d'un fonds ; il considère qu'une condition accomplie produit ses effets au jour du contrat, comme si l'incertitude n'avait jamais existé. Il présume que le mari de la mère est le père de l'enfant, que le gardien d'une chose est responsable du dommage qu'elle a causé, que le prévenu est innocent. Il juge enfin les conduites par référence à des modèles — la personne raisonnable, le professionnel diligent — dont il laisse au juge le soin de préciser le contenu.

Ces trois techniques — **fictions**, **présomptions**, **standards** — sont au cœur de la technique juridique. Elles permettent au droit de régler des situations que la seule constatation des faits laisserait sans solution, d'alléger la charge de la preuve, de protéger des intérêts jugés prioritaires et d'adapter les règles à la diversité des cas. Mais elles comportent aussi des risques : la fiction peut masquer un arbitraire, la présomption peut renverser injustement la charge de la preuve, le standard peut laisser au juge une liberté excessive.

Problématique. *Comment le droit peut-il, sans trahir la vérité, recourir à des fictions et à des présomptions, et confier au juge la mesure des conduites par des standards ; et quelles limites encadrent ces techniques ?* Le chapitre montrera que ces procédés, distincts dans leur mécanisme, répondent à une même nécessité — permettre au droit d'atteindre ses fins malgré les limites de la connaissance des faits et de la prévision législative — et que leur légitimité dépend de leur finalité, de leur proportionnalité et du respect des droits de la défense.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Les fictions du droit romain

Le droit romain a fait un usage considérable des fictions. Le préteur, qui ne pouvait modifier le droit civil, en étendait l'application par des **formules fictices**, ordonnant au juge de statuer comme si une condition était remplie (par exemple comme si le plaideur était citoyen

romain). La *fictio legis Corneliae* réputait mort au moment de sa capture le citoyen tombé aux mains de l'ennemi, afin de valider son testament. La fiction était ainsi un instrument d'évolution du droit, permettant d'adapter des règles anciennes sans les abroger.

B. Les présomptions et l'art de la preuve

La théorie des présomptions a été élaborée par les juristes savants du Moyen Âge, qui distinguaient la présomption *juris tantum* (de droit seulement, susceptible de preuve contraire) et la présomption *juris et de jure* (de droit et par le droit, insusceptible de preuve contraire). Le Code civil de 1804 a repris cette distinction : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » (art. 1349).

C. La théorie des fictions

Au début du XXe siècle, le philosophe allemand Hans Vaihinger a consacré une œuvre à la « philosophie du comme si », montrant le rôle des fictions dans toutes les sciences. Lon Fuller a analysé les fictions juridiques, en distinguant les fictions qui servent à introduire des règles nouvelles sous une forme ancienne et celles qui expriment de manière commode une règle autrement formulable[1]. Kelsen a critiqué l'usage des fictions par la théorie du droit, tout en admettant leur rôle dans la technique législative.

D. Les standards

Le juriste américain Roscoe Pound a mis en évidence, au début du XXe siècle, le rôle des **standards** — mesures moyennes de conduite sociale, comme le soin raisonnable — à côté des règles précises. En France, Stéphane Rials a consacré une étude de référence à la technique du standard dans la jurisprudence administrative[2]. Les anthropologues du droit ont montré que la référence à un modèle de comportement n'est pas propre aux droits occidentaux : Max Gluckman a décrit le rôle de la figure de l'« homme raisonnable » dans le raisonnement des juges barotse d'Afrique australe (Tome 1, chapitre 4).

1. L. L. Fuller, *Legal Fictions*, Stanford University Press, 1967 (articles initialement publiés en 1930-1931).
2. S. Rials, *Le juge administratif français et la technique du standard*, LGDJ, 1980.

3. Explication approfondie des concepts

A. La fiction

DÉFINITION — FICTION JURIDIQUE

Procédé de technique juridique consistant à tenir pour vrai un fait ou une situation que l'on sait contraire à la réalité, afin d'en déduire des conséquences juridiques déterminées.

Tableau 1 — Exemples de fictions juridiques

Fiction	Énoncé	Fonction
Infans conceptus	L'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt	Protéger l'enfant à naître (succession, libéralités)
Immeuble par destination	Certains meubles affectés au service d'un fonds sont réputés immeubles (C. civ., art. 524)	Maintenir l'unité économique de l'exploitation
Rétroactivité de la condition	La condition accomplie a un effet rétroactif au jour de l'engagement (C. civ., art. 1179)	Assurer la cohérence des droits nés pendant la période d'incertitude
Effet déclaratif du partage	Chaque copartageant est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens de son lot (C. civ., art. 883)	Protéger les copartageants contre les droits consentis par les autres pendant l'indivision
« Le mort saisit le vif »	Les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt au jour du décès	Éviter la vacance du patrimoine
Personnalité morale (selon la théorie de la fiction)	Le groupement est traité comme une personne	Doter le groupement d'un patrimoine et d'une capacité
Clause « réputée non écrite »	La clause est censée n'avoir jamais existé, le reste du contrat subsistant	Neutraliser une clause illicite sans anéantir le contrat

B. La présomption

DÉFINITION — PRÉSOMPTION

Conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu (C. civ., art. 1349). La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (C. civ., art. 1352).

Tableau 2 — Les catégories de présomptions

Catégorie	Définition	Preuve contraire	Exemples
Présomption légale simple (*juris tantum*)	Établie par la loi, elle renverse la charge de la preuve	Admise par tous moyens	Présomption de bonne foi (C. civ., art. 2268) ; présomption de mitoyenneté (art. 653)
Présomption légale mixte	Établie par la loi, elle ne peut être combattue que par certains moyens	Limitée aux moyens prévus par la loi	Présomptions dont la loi fixe les modes de renversement
Présomption légale irréfragable (*juris et de jure*)	Établie par la loi, elle ne peut être combattue	Exclue (sauf aveu et serment dans certains cas)	Autorité de la chose jugée (présomption de vérité)
Présomption du fait de l'homme	Laissée à l'appréciation du juge	Libre	Admise lorsque la preuve testimoniale l'est, si elle est « grave, précise et concordante » (C. civ., art. 1353)

Certaines présomptions jouent un rôle structurant dans l'ordre juridique :

- la **présomption d'innocence**, garantie par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui reconnaît à toute personne le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente (art. 7, § 1, b), et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14, § 2) ;
- la **présomption de paternité** du mari (*pater is est quem nuptiae demonstrant*), que consacrent les législations de tradition civiliste, dont la loi ivoirienne relative à la filiation de 2019 V ;
- la **présomption de responsabilité** du gardien d'une chose, dégagée de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (Tome 1, chapitre 10).

C. Le standard

> **DÉFINITION — STANDARD JURIDIQUE**
>
> Notion à contenu variable par laquelle la règle de droit renvoie à une mesure moyenne de conduite ou d'appréciation (le raisonnable, le normal, le diligent, l'intérêt de l'enfant), dont le contenu est déterminé par le juge en fonction des circonstances.

Les standards se rencontrent dans toutes les branches du droit : la diligence du « bon père de famille » dans la garde de la chose (C. civ., art. 1137) ; le **délai raisonnable** dans lequel une cause doit être jugée (Charte africaine, art. 7, § 1, d) ; l'**intérêt supérieur de l'enfant**, considé-

ration primordiale dans toutes les décisions qui le concernent (Convention relative aux droits de l'enfant, art. 3; Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, art. 4); les **bonnes mœurs** et l'**ordre public**; la faute lourde; l'abus de droit.

D. Distinctions

Tableau 3 — Fiction, présomption, standard

Technique	Rapport à la réalité	Mécanisme	Effet principal
Fiction	Contraire à la réalité, et sue comme telle	Assimilation d'une situation à une autre	Extension d'un régime
Présomption	Probable, mais non certaine	Inférence d'un fait inconnu à partir d'un fait connu	Dispense ou renversement de la preuve
Standard	Ne porte pas sur un fait, mais sur une appréciation	Renvoi à un modèle de conduite ou à une mesure	Délégation d'appréciation au juge

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Le fonctionnement de la fiction

La fiction opère par **assimilation** : elle traite une situation A comme une situation B, pour lui appliquer le régime de B. Elle est un procédé d'économie législative : plutôt que d'énoncer une règle nouvelle, le législateur étend une règle existante. Ses limites tiennent à sa finalité : une fiction ne doit pas être étendue au-delà du but pour lequel elle a été instituée. L'enfant conçu n'est réputé né que lorsqu'il y va de son intérêt; la fiction ne peut être invoquée contre lui.

B. Le fonctionnement de la présomption

La présomption opère en deux temps : celui qui l'invoque doit prouver le **fait connu** (la base de la présomption); la loi ou le juge en déduit le **fait inconnu**. Ainsi, celui qui invoque la présomption de mitoyenneté doit prouver que le mur sépare deux bâtiments, cours ou jardins; la mitoyenneté est alors présumée, sauf titre ou marque contraire.

Le mécanisme a pour effet de **déplacer la charge de la preuve** : la partie adverse doit, si la présomption est simple, prouver que le fait présumé n'existe pas. Le choix d'une présomption est donc un choix de politique juridique : il revient à décider qui supportera le risque de l'incertitude.

En **matière pénale**, les présomptions de culpabilité se heurtent à la présomption d'innocence. Elles ne sont admises que dans des limites raisonnables, tenant compte de la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (rubrique 6).

C. La concrétisation des standards

Le juge applique un standard en comparant la conduite en cause à un **modèle**. Il peut l'apprécier *in abstracto*, par référence à une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, ou *in concreto*, en tenant compte des aptitudes particulières de l'intéressé. La responsabilité civile retient en principe l'appréciation *in abstracto*, adaptée à la catégorie de l'agent (professionnel, profane).

La concrétisation des standards par la jurisprudence leur confère une **prévisibilité** croissante : à force de décisions, les critères du « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant, comportement des autorités, enjeu du litige) ou de l'« intérêt de l'enfant » se précisent. La qualification de la conduite au regard du standard est une question de droit, contrôlée par les juridictions de cassation ; l'appréciation des faits qui la fondent relève des juges du fond.

D. Fictions, présomptions irréfragables et règles de fond

La doctrine observe qu'une présomption **irréfragable** n'est pas véritablement une règle de preuve : puisque la preuve contraire est exclue, elle équivaut à une **règle de fond** formulée sous l'apparence d'une présomption. De même, de nombreuses fictions pourraient être exprimées directement sous forme de règles (« l'enfant conçu peut hériter s'il naît vivant et viable »). L'usage de la forme fictive ou présomptive tient à des raisons historiques, pédagogiques ou de commodité.

5. Étude des textes applicables

Tableau 4 — Textes consacrant des fictions, présomptions et standards

Texte	Disposition	Technique
C. civ., art. 524	Immeubles par destination	Fiction
C. civ., art. 883	Effet déclaratif du partage	Fiction
C. civ., art. 1179	Rétroactivité de la condition accomplie	Fiction
C. civ., art. 1349 à 1353	Définition et régime des présomptions	Présomption

Texte	Disposition	Technique
C. civ., art. 653	Présomption de mitoyenneté	Présomption simple
C. civ., art. 2268	Présomption de bonne foi	Présomption simple
C. civ., art. 1137	Diligence du « bon père de famille »	Standard
Charte africaine, art. 7	Présomption d'innocence ; jugement dans un délai raisonnable	Présomption ; standard
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § 2	Présomption d'innocence	Présomption
Convention relative aux droits de l'enfant, art. 3 ; Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, art. 4	Intérêt supérieur de l'enfant	Standard
Loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation	Établissement de la filiation, présomption de paternité	Présomption V

DROIT COMPARÉ —

En France, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a remplacé, dans les textes législatifs, l'expression « en bon père de famille » par le terme « raisonnablement » ou « raisonnable ». Le standard n'a pas changé de contenu ; son expression a été modernisée. Le Code civil applicable en Côte d'Ivoire conserve l'expression d'origine.

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France

Faits. Le requérant avait été condamné pour contrebande de stupéfiants sur le fondement d'une disposition douanière qui présumait la responsabilité du détenteur de marchandises de fraude.

Solution. La Cour juge que la Convention ne s'oppose pas en principe aux présomptions de fait ou de droit en matière pénale, mais qu'elle commande aux États de les enserrer dans des **limites raisonnables** prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ; en l'espèce, les juridictions avaient apprécié les éléments de preuve et la présomption n'avait pas été appliquée de manière automatique.

Portée. L'arrêt fixe le cadre de la compatibilité des présomptions de culpabilité avec la présomption d'innocence. Son raisonnement est pertinent pour l'interprétation de l'article 7 de la Charte africaine et de l'article 14, § 2, du Pacte, qui lient la Côte d'Ivoire.

Jurisprudence — Cass. ch. réunies (France), 13 février 1930, Jand'heur (rappel)

Apport. La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre du gardien d'une chose ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère non imputable au gardien ; il ne suffit pas de prouver l'absence de faute.

Portée. L'arrêt montre comment la jurisprudence construit une présomption à partir d'un texte, et comment elle en fixe le **mode de renversement** : la présomption de responsabilité est plus forte qu'une simple présomption de faute, puisque la preuve de l'absence de faute ne suffit pas à l'écarter.

Jurisprudence — CEDH, 13 juillet 1983, Zimmermann et Steiner c. Suisse

Question. À quelles conditions la durée d'une procédure méconnaît-elle le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?

Solution. La Cour apprécie le caractère raisonnable de la durée d'une procédure suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères tenant à la **complexité de l'affaire**, au **comportement du requérant** et à celui des **autorités compétentes** ; elle relève que l'encombrement chronique d'une juridiction ne justifie pas, à lui seul, une durée excessive.

Portée. L'arrêt illustre la **concrétisation d'un standard** par une grille de critères, qui le rend prévisible sans le figer. Les juridictions africaines des droits de l'homme apprécient le délai raisonnable garanti par la Charte africaine selon des critères comparables.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. La fiction est-elle un mensonge du droit ?

DÉBAT DOCTRINAL — LÉGITIMITÉ DES FICTIONS

La critique. La fiction a été dénoncée comme un procédé qui travestit la réalité et masque les choix du législateur ou du juge sous une apparence de logique ; Bentham la jugeait incompatible avec la transparence que doit avoir le droit DOC.

La défense. Ses défenseurs soulignent que la fiction ne trompe personne : chacun sait que l'enfant conçu n'est pas né, ou que le tracteur n'est pas un immeuble. Elle est un **procédé technique** assumé, qui permet d'étendre un régime à une situation voisine avec économie de

moyens. Fuller a montré que les fictions ont souvent joué un rôle de transition, permettant d'introduire des solutions nouvelles en préservant la continuité du système DOC.

Appréciation. La légitimité d'une fiction dépend de sa **finalité** et de sa **transparence** : une fiction instituée par la loi, dans un but identifiable, et appliquée dans les limites de ce but, est un instrument légitime ; une fiction implicite, découverte par l'interprète pour justifier une solution qu'il n'ose formuler directement, appelle la vigilance.

B. Les standards : souplesse ou insécurité ?

Les standards permettent au droit de s'adapter à la diversité des situations et à l'évolution des mœurs ; ils évitent la rigidité des règles précises, qui saisissent mal les cas imprévus. Mais ils confèrent au juge un pouvoir d'appréciation important, source d'incertitude et de divergences. Le débat est ancien : la tradition civiliste, attachée à la règle précise, s'est longtemps méfiée des standards, que la *common law* et le droit administratif ont davantage pratiqués. La doctrine contemporaine admet que règles et standards sont **complémentaires**, et que la prévisibilité des standards dépend de la qualité de la jurisprudence qui les concrétise et de sa publication.

C. Le standard de la « personne raisonnable » est-il universel ?

La figure du « bon père de famille » ou de la « personne raisonnable » a été critiquée comme exprimant un modèle social particulier — masculin, bourgeois, occidental. Dans des sociétés plurales comme la société ivoirienne, la question se pose de savoir à quel modèle de comportement le juge doit se référer : celui du citadin instruit, celui du villageois, celui du professionnel ? L'appréciation *in abstracto* doit être située : la personne raisonnable est celle qui, **placée dans les mêmes circonstances** et appartenant à la même catégorie (profane, professionnel), aurait agi avec prudence et diligence.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — MODERNISER L'EXPRESSION DES STANDARDS

Une révision du Code civil applicable en Côte d'Ivoire pourrait remplacer l'expression « en bon père de famille » par une formule neutre (« raisonnablement », « avec la diligence d'une personne raisonnable »), sans modifier le contenu du standard, comme l'a fait le législateur français en 2014. Dans l'attente, les juridictions et les rédacteurs d'actes peuvent employer ces formules équivalentes PP.

8. Illustrations pratiques

La vente sous condition suspensive. L'achat d'un appartement à Cocody est conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire. Le prêt est accordé trois mois plus tard. Par l'effet de la fiction de rétroactivité, la vente est réputée conclue dès l'origine ; les droits consentis par le vendeur à des tiers pendant la période d'incertitude sont, en principe, inopposables à l'acheteur.

Le tracteur de la plantation. Un créancier hypothécaire d'une plantation conteste la saisie séparée, par un autre créancier, des tracteurs affectés à l'exploitation. Si ces tracteurs ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, ils sont immeubles par destination (C. civ., art. 524) et suivent le sort du fonds hypothéqué.

La garde des enfants. Lors d'une séparation, le juge statue sur la résidence des enfants. Le standard de l'intérêt supérieur de l'enfant lui impose d'apprécier concrètement les conditions de vie offertes par chaque parent, la stabilité, l'avis de l'enfant capable de discernement, plutôt que d'appliquer une règle automatique.

9. Cas pratiques corrigés

Cas pratique n° 1 — Le mur mitoyen

Énoncé. À Bingerville, M. Assi et Mme Tanoh sont propriétaires de deux maisons séparées par un mur de clôture entre leurs cours. Mme Tanoh veut y appuyer une construction ; M. Assi s'y oppose en soutenant que le mur lui appartient exclusivement, car son père l'a construit. Qui a raison ?

CORRIGÉ

Problème de droit. Un mur séparant deux cours est-il présumé mitoyen, et comment cette présomption peut-elle être renversée ?

Règles applicables. Selon l'article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (art. 1352) ; elle peut être combattue par la preuve contraire prévue par le texte.

Application. Le mur sépare deux cours : la base de la présomption est établie ; le mur est présumé mitoyen, et Mme Tanoh n'a rien à prouver de plus. M. Assi peut renverser la présomption par un **titre** (acte de propriété, convention entre voisins) ou par une **marque** du contraire (signes de construction révélant l'appartenance exclusive). Le seul fait que son père ait construit le mur n'est pas un titre ; il pourrait éventuellement être

pris en compte s'il est corroboré par des éléments matériels ou un titre, ou fonder une revendication par prescription acquisitive si les conditions en sont réunies.

Conclusion. Sauf production d'un titre ou d'une marque contraire, le mur est mitoyen ; Mme Tanoh peut y appuyer une construction dans les conditions du régime de la mitoyenneté. Les règles propres aux immeubles immatriculés et les mentions du titre foncier doivent également être vérifiées.

Cas pratique n° 2 — La diligence du transporteur

Énoncé. Un transporteur routier a laissé un camion chargé de marchandises stationné une nuit sur un parking non gardé, en périphérie d'Abidjan ; la marchandise a été volée. Le propriétaire des marchandises recherche sa responsabilité. Le transporteur soutient qu'il a agi comme le font « tous les transporteurs du secteur ». Comment apprécier sa conduite ?

CORRIGÉ

Problème. Comment apprécier la diligence d'un professionnel au regard d'un standard ?

Méthode. Le standard de diligence s'apprécie *in abstracto*, par référence à un professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. L'invocation d'une pratique répandue dans le secteur n'est pas décisive : un usage peut être lui-même imprudent. Le régime applicable au contrat de transport (droit uniforme OHADA relatif au transport de marchandises par route, lorsqu'il s'applique, ou droit commun) détermine l'intensité de l'obligation du transporteur et les causes d'exonération.

Application. Un transporteur professionnel normalement diligent, chargé d'une marchandise de valeur, prend des précautions contre le vol (stationnement sur une aire gardée, surveillance). Le stationnement nocturne sur un parking non gardé paraît en deçà de ce standard, sauf circonstances particulières (absence d'aire sécurisée accessible, instructions de l'expéditeur). Si le régime applicable met à la charge du transporteur une obligation de résultat, il ne pourra s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères requis.

Conclusion. La responsabilité du transporteur est vraisemblablement engagée. Le cas montre que le standard n'est pas la moyenne des pratiques, mais une **norme de comportement** que le juge détermine.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La **fiction** tient pour vrai ce que l'on sait faux, afin d'étendre un régime (*infans conceptus*, immeubles par destination, rétroactivité de la condition, effet déclaratif du partage).
- La **présomption** tire d'un fait connu un fait inconnu (C. civ., art. 1349) ; elle est **simple**, **mixte** ou **irréfragable** ; elle déplace la **charge de la preuve** ; celui qui l'invoque doit prouver le fait qui lui sert de base.
- En matière pénale, les présomptions sont admises dans des **limites raisonnables** préservant les droits de la défense (*Salabiaku*, 1988), sous l'égide de la **présomption d'innocence** (Charte africaine, art. 7).
- Le **standard** renvoie à une mesure de conduite (raisonnable, diligent, intérêt de l'enfant, délai raisonnable) concrétisée par le juge, en principe *in abstracto*, selon des critères que la jurisprudence précise (*Zimmermann et Steiner*, 1983).
- Les présomptions irréfragables et de nombreuses fictions sont, en substance, des **règles de fond** formulées de manière indirecte.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Définissez la fiction juridique et donnez trois exemples.
2. Distinguez présomption simple, mixte et irréfragable.
3. Qu'est-ce qu'un standard ? Comment le juge le concrétise-t-il ?
4. Quelles limites la présomption d'innocence impose-t-elle aux présomptions de culpabilité ?

Questions de réflexion

1. Une présomption irréfragable est-elle une règle de preuve ?
2. Le standard de la « personne raisonnable » est-il adapté à une société plurale ?

Sujets de dissertation

1. « Les fictions en droit. »
2. « Règles et standards. »

Commentaire

1. Commentez l'article 1349 du Code civil.

12. Références bibliographiques

L. L. Fuller, *Legal Fictions*, Stanford University Press, 1967.

S. Rials, *Le juge administratif français et la technique du standard*, LGDJ, 1980.

H. Vaihinger, *Die Philosophie des Als Ob*, 1911.

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

Sources officielles

Code civil (art. 524, 653, 883, 1137, 1179, 1349 à 1353, 1384, 2268) ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14) ; Convention relative aux droits de l'enfant (art. 3) ; Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (art. 4) ; loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.

TROISIÈME PARTIE

Les exercices juridiques

CHAPITRE 8

La fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt

1. Introduction et problématique

La décision de justice est le lieu où le droit rencontre les faits. Lire une décision, c'est observer le droit en action : comment une juridiction qualifie des faits, interprète un texte, répond aux arguments des parties, et parfois infléchit le droit existant. C'est pourquoi les facultés de droit de tradition française ont fait du **commentaire d'arrêt** l'exercice emblématique de la formation juridique, et de la **fiche d'arrêt** son préalable indispensable.

Ces exercices déroutent souvent l'étudiant débutant : la décision est écrite dans un style dense, technique, parfois elliptique ; la distinction entre les faits, la procédure, les moyens et la solution n'est pas immédiatement visible ; et le commentaire exige de dépasser la paraphrase pour apprécier la valeur et la portée de la solution. Pour le juriste ivoirien, la difficulté se double d'un problème d'accès : la jurisprudence nationale est encore inégalement publiée, et l'on commente souvent des décisions françaises. Les décisions de la CCJA, du Conseil constitutionnel et des juridictions africaines des droits de l'homme offrent cependant un matériau de plus en plus riche.

Problématique. *Comment lire, analyser et commenter une décision de justice de manière à en dégager le sens, la valeur et la portée ?* Le chapitre montrera que la fiche d'arrêt reproduit la structure même du raisonnement judiciaire — faits, procédure, question de droit, solution —, et que le commentaire d'arrêt consiste à situer cette solution dans le droit positif, à la discuter et à en mesurer les conséquences.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La note d'arrêt et la naissance du commentaire

La pratique du commentaire de jurisprudence s'est développée en France au XIXe siècle, avec la publication des grands recueils de jurisprudence (Sirey, Dalloz) et l'essor des **notes d'arrêt** rédigées par des professeurs. Des « arrêtistes » comme Joseph-Émile Labbé ont donné au

genre ses lettres de noblesse. L'exercice universitaire du commentaire d'arrêt en est la transposition pédagogique : l'étudiant y fait, à son niveau, ce que fait l'arrêtiste.

B. La structure de la décision de justice

La décision de justice obéit à une structure qui reflète le raisonnement judiciaire. Elle comporte des **mentions** relatives à la juridiction, aux parties et à la procédure ; l'exposé des **faits** et des **prétentions** des parties ; les **motifs**, c'est-à-dire les raisons de fait et de droit qui fondent la décision ; et le **dispositif**, qui énonce ce qui est décidé et qui seul a autorité de la chose jugée. En droit ivoirien, l'article 142 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997, énumère les mentions que doit contenir tout jugement V.

C. Le style des juridictions suprêmes

Les juridictions de cassation de tradition française ont longtemps rédigé leurs décisions en une phrase unique, articulée par des « attendu que » : rappel du texte appliqué (visa), énoncé du principe (« chapeau »), rappel des faits et de la décision attaquée, réponse aux moyens, puis dispositif (« Par ces motifs »). La Cour de cassation française a adopté en 2019 un style direct, avec des paragraphes numérotés et une motivation enrichie pour les arrêts les plus importants. La CCJA et de nombreuses juridictions africaines ont conservé une structure proche du modèle traditionnel. Le Conseil constitutionnel ivoirien rédige ses décisions selon une structure propre, distinguant visas, exposé de la saisine, motifs et dispositif.

3. Explication approfondie des concepts

A. Les éléments de la décision

Tableau 1 — Les éléments d'une décision de justice

Élément	Définition	Où le trouver
Visa	Texte ou principe sur le fondement duquel la juridiction statue (surtout dans les arrêts de cassation)	En tête des motifs (« Vu l'article… »)
Chapeau	Énoncé général du principe ou de la règle appliquée	Après le visa, avant l'examen de l'espèce
Moyen	Argument de droit présenté par une partie (notamment par le demandeur au pourvoi), éventuellement divisé en branches	« Sur le moyen unique… », « Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de… »

Élément	Définition	Où le trouver
Motifs	Raisons de fait et de droit qui justifient la décision	Corps de la décision
Dispositif	Ce que la juridiction décide (casse, rejette, condamne, déboute)	« Par ces motifs »

B. Les types de décisions des juridictions suprêmes

– L'**arrêt de rejet** confirme la décision attaquée ; il approuve ou, au moins, ne censure pas le raisonnement des juges du fond.
– L'**arrêt de cassation** annule la décision attaquée pour violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs, dénaturation, incompétence ou excès de pouvoir ; en droit national, l'affaire est en principe renvoyée devant une autre juridiction du même degré ; la CCJA, lorsqu'elle casse, **évoque** et statue sur le fond (Traité OHADA, art. 14).
– L'**avis** est rendu hors litige, à la demande d'une autorité ou d'une juridiction habilitée.

C. Sens, valeur et portée

Le commentaire s'organise autour de trois questions :

– le **sens** de la décision : que dit-elle exactement ? quelle règle applique-t-elle ou énonce-t-elle ? quelle est la question de droit tranchée ?
– la **valeur** de la décision : la solution est-elle juridiquement fondée ? conforme aux textes, à la jurisprudence antérieure, à la logique du système ? opportune au regard de ses conséquences et de l'équité ?
– la **portée** de la décision : s'agit-il d'un arrêt de principe ou d'espèce ? d'un revirement, d'une confirmation, d'une précision ? quelle influence a-t-elle eue ou peut-elle avoir sur la jurisprudence et la législation ?

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La fiche d'arrêt

MÉTHODE — ÉTABLIR UNE FICHE D'ARRÊT

1. **Identification** : juridiction et formation, date, numéro, nom des parties ou nom d'usage.
2. **Faits** : exposé neutre, chronologique et qualifié juridiquement des faits utiles (« un contrat de vente est conclu… », « un piéton est blessé… »), en désignant les parties par leur qualité (vendeur, acheteur, victime).

3. **Procédure** : décisions successives (première instance, appel, cassation), avec l'identité de l'auteur de chaque recours et le sens de chaque décision.
4. **Prétentions et moyens** : ce que soutient chaque partie devant la juridiction dont la décision est commentée (pour un arrêt de cassation : les moyens du pourvoi et la décision attaquée).
5. **Problème de droit** : la question juridique que la juridiction devait trancher, formulée de manière abstraite et précise, généralement sous forme interrogative.
6. **Solution** : la réponse de la juridiction, avec ses motifs essentiels et son dispositif (rejet ou cassation).

Le **problème de droit** est l'élément le plus difficile et le plus important. Il ne doit être ni trop factuel (« Mme X doit-elle être indemnisée ? ») ni trop général (« Qu'est-ce que la responsabilité civile ? ») : il doit exprimer, en termes juridiques, la question dont dépend la solution (« Le gardien d'une chose ne peut-il s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en prouvant une cause étrangère ? »).

B. Le commentaire d'arrêt

La préparation. Le commentaire suppose une lecture attentive et répétée de la décision, l'établissement de la fiche, puis une recherche : le texte appliqué, l'état antérieur de la jurisprudence, les débats doctrinaux, les suites de la décision. Il faut ensuite déterminer ce qui, dans la décision, mérite d'être commenté : l'apport principal, les éléments discutables, les conséquences.

L'introduction. Elle comprend, dans l'ordre : une phrase d'accroche situant la question ; la présentation de la décision (juridiction, date) ; les faits ; la procédure ; les prétentions ; le problème de droit ; la solution ; l'intérêt de la décision ; l'annonce du plan.

Le plan. La tradition universitaire francophone retient un plan en deux parties, chacune divisée en deux sous-parties, assorties de titres apparents, d'une courte introduction (chapeau) et de transitions. Le plan doit être **construit à partir de la décision** : il doit refléter ses apports et non un schéma passe-partout. Les plans de type « I. Le sens / II. La portée » sont admis lorsqu'ils sont adaptés, mais on préfère des intitulés qui expriment une idée propre à la décision (« I. L'affirmation d'une présomption de responsabilité / II. L'extension de la présomption aux choses actionnées par l'homme »).

Le développement. Chaque sous-partie expose un aspect de la solution, l'explique (sens), l'apprécie (valeur) et en mesure les conséquences (portée). Il faut constamment **citer la décision** et en discuter les termes, sans la paraphraser : le commentaire n'est ni un résumé ni une dissertation sur le thème de l'arrêt.

C. Les erreurs fréquentes

Tableau 2 — Les erreurs fréquentes du commentaire d'arrêt

Erreur	Remède
Paraphrase de la décision	Expliquer, apprécier et situer chaque élément cité
Dissertation hors de l'arrêt	Partir des termes de la décision et y revenir constamment
Problème de droit trop factuel ou trop vague	Formuler la question juridique dont dépend la solution
Confusion entre faits et procédure	Distinguer ce qui s'est passé entre les parties et ce qui s'est passé devant les juges
Plan déséquilibré ou artificiel	Construire le plan à partir des apports de la décision
Ignorance du contexte jurisprudentiel	Rechercher la jurisprudence antérieure et postérieure
Confusion entre droit français et droit ivoirien	Préciser, pour une décision française, sa pertinence en droit ivoirien

5. Étude des textes applicables

Tableau 3 — Textes utiles à la lecture des décisions

Texte	Objet	Intérêt pour l'exercice
CPCCA, art. 142	Mentions que doit contenir tout jugement V	Structure des décisions ivoiriennes
Traité OHADA, art. 14 à 18	Compétences de la CCJA ; évocation ; suspension des procédures nationales ; recours en cas de méconnaissance de sa compétence	Lecture des arrêts de la CCJA
Constitution, art. 137 et 138	Autorité des décisions du Conseil constitutionnel	Lecture des décisions constitutionnelles
C. civ., art. 1351	Autorité de la chose jugée	Distinction motifs / dispositif

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

La décision qui sert de support aux exercices corrigés de ce chapitre est un arrêt fondateur du droit de la responsabilité civile, rendu sur un texte du Code civil commun aux droits français et ivoirien.

> **Jurisprudence — Cass. ch. réunies (France), 13 février 1930, Jand'heur**

Principaux attendus. « Attendu que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. »

« Attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même. »

Contexte procédural. L'arrêt clôt une procédure marquée par la résistance des juges du fond : la cour d'appel de Besançon (29 décembre 1925) avait exigé la preuve d'une faute du conducteur ; son arrêt avait été cassé par la chambre civile (21 février 1927) ; la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi (7 juillet 1927), avait refusé de s'incliner ; les chambres réunies tranchent définitivement.

Portée. L'arrêt consacre la présomption de responsabilité du gardien et précise son domaine (indifférence de l'intervention de la main de l'homme et du vice de la chose). Il est le fondement du droit de la responsabilité du fait des choses dans les systèmes qui appliquent l'article 1384 du Code civil, dont la Côte d'Ivoire, sous réserve des régimes spéciaux (notamment l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation selon le Code CIMA).

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le commentaire d'arrêt : formation ou formatage ?

DÉBAT DOCTRINAL — VALEUR PÉDAGOGIQUE DU COMMENTAIRE D'ARRÊT

Les défenseurs. Le commentaire d'arrêt forme à la lecture précise des textes, à la compréhension du raisonnement judiciaire, à la recherche documentaire et à l'argumentation critique ; il oblige à confronter la règle abstraite et sa mise en œuvre concrète DOC.

Les critiques. On lui reproche un formalisme excessif (le plan en deux parties devenu dogme), une tendance à la paraphrase savante, et une focalisation sur les arrêts des juridictions suprêmes au détriment de la réalité du contentieux de première instance. Les facultés de *common law* pratiquent le *case brief*, plus proche de la fiche d'arrêt, et la méthode des cas, qui privilégie la discussion orale DOC.

Appréciation. Le formalisme n'est pas une fin, mais une discipline : il impose d'ordonner sa pensée. Il doit être enseigné comme tel, en expliquant les raisons de chaque exigence, et assoupli lorsque la décision commentée le justifie.

B. Commenter des décisions africaines

L'usage, dans les facultés africaines, de commenter principalement des décisions françaises présente des inconvénients : décisions rendues sur des textes parfois inapplicables en Afrique, méconnaissance de la jurisprudence locale, dépendance intellectuelle. La publication croissante des décisions de la CCJA, du Conseil constitutionnel ivoirien, de la Cour africaine et de la Cour de justice de la CEDEAO permet de constituer des corpus africains d'exercices.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN RECUEIL PÉDAGOGIQUE DE DÉCISIONS IVOIRIENNES ET OHADA

Les facultés de droit ivoiriennes pourraient élaborer, en partenariat avec les juridictions, un **recueil pédagogique** de décisions ivoiriennes et OHADA commentées, classées par matière, accompagnées de fiches d'arrêt et de sujets d'exercices. Un tel instrument favoriserait l'appropriation de la jurisprudence nationale et régionale et le développement d'une doctrine fondée sur les décisions africaines PP.

8. Illustrations pratiques

Lire un arrêt de la CCJA. Un arrêt de la CCJA mentionne la décision attaquée, les moyens du pourvoi, la réponse de la Cour à chaque moyen, puis, en cas de cassation, l'examen du fond par voie d'évocation. Le commentateur doit distinguer la partie de l'arrêt relative à la cassation (contrôle de la décision attaquée) et celle relative à l'évocation (décision sur le fond).

Lire une décision du Conseil constitutionnel. Une décision rendue sur exception d'inconstitutionnalité comporte l'examen de la recevabilité (qualité de plaideur, respect du délai, objet de la saisine) avant l'examen au fond ; nombre de décisions s'arrêtent à la recevabilité, ce qui est en soi riche d'enseignements.

Distinguer motifs et dispositif. Seul le dispositif a autorité de la chose jugée ; mais les motifs qui en sont le soutien nécessaire éclairent sa portée. Le commentateur s'attache aux motifs pour comprendre le raisonnement, et au dispositif pour savoir ce qui a été décidé.

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Fiche de l'arrêt Jand'heur

Consigne. Établissez la fiche de l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 13 février 1930, *Jand'heur*.

CORRIGÉ

Identification. Cour de cassation, chambres réunies, 13 février 1930, *Jand'heur c. Les Galeries belfortaises*.

Faits. Une enfant mineure est renversée et blessée par un camion appartenant à une société commerciale et conduit par l'un de ses préposés.

Procédure. La mère de la victime, agissant en sa qualité de représentante légale, assigne la société propriétaire du camion en réparation du préjudice. La cour d'appel de Besançon, par un arrêt du 29 décembre 1925, exige de la victime la preuve d'une faute du conducteur, au motif que l'accident causé par une automobile en mouvement, sous l'impulsion et la direction de l'homme, ne relève pas de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en l'absence de vice de la chose. Sur pourvoi, la chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt le 21 février 1927. La cour d'appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi, statue le 7 juillet 1927 dans le même sens que la cour de Besançon. Un nouveau pourvoi est formé ; l'affaire est portée devant les chambres réunies.

Prétentions. La demanderesse au pourvoi soutient que l'article 1384, alinéa 1er, établit une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien d'une chose ayant causé un dommage, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la chose était ou non actionnée par l'homme. La société défenderesse soutient que la responsabilité du conducteur d'un véhicule en mouvement relève de l'article 1382 et suppose la preuve d'une faute.

Problème de droit. La présomption de responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, s'applique-t-elle au dommage causé par une chose actionnée par la main de l'homme et dépourvue de vice, et comment le gardien peut-il s'en exonérer ?

Solution. Les chambres réunies cassent l'arrêt de la cour de Lyon. Elles jugent que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, à l'encontre du gardien de la chose inanimée qui a causé un dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit, de force majeure ou d'une cause étrangère non imputable au gardien, la preuve de l'absence de faute étant insuffisante ; et que la loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme, ni n'exige un vice de la chose, la responsabilité étant attachée à la garde de la chose et non à la chose elle-même.

Exercice n° 2 — Commentaire de l'arrêt Jand'heur : introduction et plan détaillé

Consigne. Rédigez l'introduction et le plan détaillé du commentaire de l'arrêt *Jand'heur*.

CORRIGÉ

Introduction rédigée.

> À la fin du XIXe siècle, la multiplication des accidents causés par les machines a révélé l'insuffisance d'un droit de la responsabilité fondé sur la seule faute prouvée : la victime d'un accident du travail ou de la circulation se trouvait souvent dans l'impossibilité d'établir la faute de l'auteur du dommage. L'arrêt rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930, dit arrêt *Jand'heur*, constitue l'aboutissement de l'évolution jurisprudentielle par laquelle la Cour de cassation a tiré de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses.
>
> En l'espèce, une enfant avait été renversée par un camion appartenant à une société commerciale. Sa mère, agissant en qualité de représentante légale, avait recherché la responsabilité de la société. La cour d'appel de Besançon avait subordonné la réparation à la preuve d'une faute du conducteur ; son arrêt, cassé par la chambre civile, fut suivi d'une décision identique de la cour d'appel de Lyon, juridiction de renvoi. Saisies d'un nouveau pourvoi, les chambres réunies devaient déterminer si la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, s'applique à une chose actionnée par la main de l'homme et dépourvue de vice, et par quels moyens le gardien peut s'en exonérer.
>
> La Cour de cassation répond que la présomption ne peut être détruite que par la preuve d'une cause étrangère non imputable au gardien, et qu'elle s'applique sans distinguer selon que la chose était actionnée par l'homme ou affectée d'un vice, la responsabilité étant attachée à la garde.
>
> Cet arrêt présente un intérêt considérable : il fixe le régime de la responsabilité du fait des choses, en vigueur depuis près d'un siècle dans les systèmes qui appliquent l'article 1384 du Code civil, dont la Côte d'Ivoire. Il convient d'examiner la consécration d'une présomption de responsabilité renforcée (I), puis l'extension de son domaine par le critère de la garde (II).

Plan détaillé.

I. La consécration d'une présomption de responsabilité renforcée

A. D'une présomption de faute à une présomption de responsabilité. Sens : la Cour qualifie expressément la règle de « présomption de responsabilité ». Explication : l'évolution depuis l'arrêt *Teffaine* (1896) ; la différence entre présomption de faute (renversable par la preuve de l'absence de faute) et présomption de responsabilité. Valeur : l'interpréta-

tion constructive d'un alinéa conçu comme une simple transition ; débat entre partisans de la faute et partisans du risque.

B. Une exonération limitée à la cause étrangère. Sens : la preuve de l'absence de faute et l'ignorance de la cause du dommage sont insuffisantes. Explication : la cause étrangère (cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime présentant ces caractères). Valeur : protection effective des victimes ; charge pesant sur le gardien, compensée par l'assurance. Portée : la rigueur de l'exonération est devenue un trait du droit de la responsabilité du fait des choses.

II. L'extension du domaine de la présomption par le critère de la garde

A. L'indifférence de l'intervention de la main de l'homme. Sens : la Cour refuse la distinction, retenue par les juges du fond, entre chose autonome et chose actionnée par l'homme. Explication : le texte ne distingue pas (*ubi lex non distinguit*). Valeur : solution adaptée à l'essor de l'automobile ; critique de ceux qui y voyaient une confusion entre fait de l'homme et fait de la chose.

B. Le rattachement de la responsabilité à la garde et non à la chose. Sens : peu importe le vice de la chose ; seule compte la garde. Explication : la garde, notion précisée ultérieurement par la jurisprudence (pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle). Portée : en France, l'adoption ultérieure d'un régime spécial pour les accidents de la circulation ; en Côte d'Ivoire et dans les États de la CIMA, l'existence d'un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, qui réduit le domaine pratique de l'article 1384 dans ce contentieux, sans affecter son importance pour les autres choses.

Observation. Chaque sous-partie part d'un passage précis de l'arrêt, l'explique, l'apprécie et en mesure la portée. Pour un lecteur ivoirien, il est indispensable de préciser la pertinence actuelle de la décision au regard du droit applicable en Côte d'Ivoire.

Exercice n° 3 — Fiche d'une décision africaine

Consigne. Établissez la fiche de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016, *APDH c. République de Côte d'Ivoire* (requête n° 001/2014), à partir des éléments exposés au Tome 1 (chapitre 1).

CORRIGÉ

Identification. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, arrêt du 18 novembre 2016, *Actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) c. République de Côte d'Ivoire*, requête n° 001/2014.

Faits. Une loi ivoirienne de 2014 organise la composition de la Commission électorale indépendante, chargée de l'organisation des élections. Une organisation non gouverne-

mentale de défense des droits de l'homme estime que cette composition ne garantit pas l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral.

Procédure. L'organisation saisit directement la Cour africaine, la Côte d'Ivoire ayant alors accepté la compétence de la Cour pour connaître des requêtes des individus et des organisations non gouvernementales.

Prétentions. La requérante soutient que la loi méconnaît les engagements internationaux de l'État relatifs à l'indépendance et à l'impartialité de l'organe électoral. L'État défend la conformité de son organisation électorale à ces engagements.

Problème de droit. Une loi nationale organisant un organe électoral dont la composition ne garantit pas l'indépendance et l'impartialité méconnaît-elle les obligations internationales de l'État en matière de démocratie et d'élections ?

Solution. La Cour juge que l'État a manqué à son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et lui ordonne de modifier la loi pour la rendre conforme aux instruments applicables.

Observation. Cette fiche est établie à partir d'éléments secondaires ; un commentaire devrait reposer sur la lecture du texte intégral de l'arrêt, publié par la Cour, en identifiant précisément les instruments et articles appliqués.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La décision de justice comporte des **mentions**, des **faits** et **prétentions**, des **motifs** et un **dispositif** ; seul le dispositif a autorité de la chose jugée ; en droit ivoirien, les mentions du jugement sont fixées par l'article 142 du CPCCA.
- La **fiche d'arrêt** comprend : identification, faits, procédure, prétentions, **problème de droit**, solution.
- Le **commentaire d'arrêt** apprécie le **sens**, la **valeur** et la **portée** de la décision ; il se compose d'une introduction (accroche, présentation, faits, procédure, problème, solution, intérêt, annonce du plan) et d'un plan en deux parties construit à partir de la décision.
- Erreurs à éviter : paraphrase, dissertation hors de l'arrêt, problème de droit mal formulé, confusion faits/procédure, ignorance du contexte, confusion entre droit français et droit ivoirien.
- La CCJA **évoque** l'affaire lorsqu'elle casse : le commentateur distingue la cassation et l'évocation.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Quels sont les éléments d'une fiche d'arrêt ?
2. Qu'est-ce que le « chapeau » d'un arrêt de cassation ?
3. Distinguez arrêt de rejet et arrêt de cassation ; que signifie l'évocation par la CCJA ?
4. Que recouvrent le sens, la valeur et la portée d'une décision ?

Exercices

1. Établissez la fiche d'un arrêt de la CCJA relatif à une procédure d'injonction de payer.
2. Rédigez l'introduction du commentaire d'une décision du Conseil constitutionnel ivoirien rendue sur exception d'inconstitutionnalité.
3. Commentez l'arrêt *Clément-Bayard* (Cass. req., 3 août 1915) en vous appuyant sur le Tome 1, chapitre 12.

12. Références bibliographiques

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, Dalloz, dernière éd.

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

Sources

Recueil de jurisprudence de la CCJA ; base Ohadata ; décisions du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire (www.conseil-constitutionnel.ci) ; arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (www.african-court.org) ; CPCCA (art. 142) ; Traité OHADA (art. 14 à 18).

CHAPITRE 9

La dissertation juridique

1. Introduction et problématique

La dissertation juridique demande de traiter, en un temps limité, un sujet théorique — une notion (« La coutume »), une comparaison (« Droit et morale »), une question (« La sanction est-elle un critère du droit ? »), une citation à discuter. Elle n'est ni une récitation du cours ni un essai libre : elle est une **démonstration**, construite à partir de connaissances précises, qui répond à une question juridique au moyen d'un plan ordonné.

Cet exercice est souvent redouté, parce qu'il exige à la fois des connaissances, une capacité d'analyse et une maîtrise de la construction. Il est pourtant l'un des plus formateurs : il apprend à **problématiser**, c'est-à-dire à transformer un thème en question ; à **hiérarchiser** les idées ; à **argumenter** en mobilisant textes, jurisprudence et doctrine ; et à **rédiger** avec clarté. Ces qualités sont celles qu'attendent les concours de la magistrature, de l'administration et des professions juridiques, comme les jurys d'agrégation.

Problématique. *Comment transformer un sujet en problème juridique et construire une démonstration ordonnée qui y réponde ?* Le chapitre montrera que la réussite de la dissertation se joue en amont de la rédaction : dans l'analyse des termes du sujet, la délimitation de son champ, la formulation d'une problématique et la construction d'un plan qui soit la réponse argumentée à cette problématique.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Une tradition rhétorique

La dissertation hérite de la tradition rhétorique antique, qui distinguait l'invention des arguments, leur disposition et leur expression (chapitre 6). L'enseignement français l'a érigée en exercice central dans toutes les disciplines, avec des variantes : la dissertation philosophique pratique volontiers le plan dialectique (thèse, antithèse, synthèse) ; la dissertation juridique a privilégié le plan en **deux parties**, chacune divisée en deux sous-parties.

B. Les raisons du plan en deux parties

La préférence juridique pour le plan binaire n'est pas un simple usage. Elle reflète une manière de penser le droit par **distinctions** — droit public et droit privé, principe et exception, conditions et effets, formation et exécution, notion et régime — et par **équilibre** entre des exigences opposées. Elle impose à l'auteur de trouver une articulation logique entre deux idées directrices, ce qui l'oblige à dépasser l'énumération. Elle facilite enfin la lecture et la correction : le plan visible révèle immédiatement la structure du raisonnement.

C. La dissertation dans les facultés et concours africains

Les facultés de droit d'Afrique francophone, dont celles de Côte d'Ivoire, ont conservé la dissertation comme exercice d'examen et de concours. Le concours d'agrégation de droit organisé dans le cadre du CAMES comporte des épreuves orales de leçon qui en prolongent la logique. La dissertation y est attendue sur des sujets mobilisant le droit national, le droit OHADA et le droit comparé : la capacité à articuler ces sources est un critère de qualité.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — DISSERTATION JURIDIQUE

Exercice écrit consistant à traiter un sujet théorique de droit par une démonstration ordonnée, fondée sur des connaissances précises et organisée selon un plan qui répond à une problématique.

DÉFINITION — PROBLÉMATIQUE

Question centrale, née de l'analyse du sujet, qui exprime la difficulté, la tension ou l'enjeu que la dissertation doit résoudre ; le plan est la réponse argumentée à cette question.

A. Les types de sujets

Tableau 1 — Les types de sujets de dissertation

Type	Exemple	Piège	Démarche
Sujet-notion	« La coutume »	Exposé descriptif et exhaustif	Trouver une tension dans la notion (place, autorité, évolution)
Sujet de comparaison	« Droit et morale »	Juxtaposition des deux termes	Étudier le rapport (distinction, interpénétration)
Sujet-question	« La sanction est-elle un critère du droit ? »	Répondre par oui ou non sans nuance	Construire une réponse argumentée et nuancée

Type	Exemple	Piège	Démarche
Citation	« Le droit cesse où l'abus commence » (Planiol)	Paraphrase ou hors sujet	Expliquer la citation, la situer, la discuter
Sujet à contexte	« La hiérarchie des normes en droit ivoirien »	Ignorer le cadre imposé	Respecter la délimitation spatiale ou matérielle

B. Les éléments de l'introduction

Une introduction de dissertation comprend, dans l'ordre : une **accroche** (citation, fait, actualité, référence historique) qui introduit le sujet ; la **définition des termes** du sujet ; la **délimitation** (droit ivoirien, droit OHADA, comparaison, période) ; le **contexte** (histoire, évolution, actualité) ; l'**intérêt** du sujet (théorique et pratique) ; la **problématique** ; l'**annonce du plan**. Elle représente généralement entre un cinquième et un quart de la copie.

C. Les plans types

Tableau 2 — Les plans types de la dissertation juridique

Plan	Exemple d'application	Avantage	Risque
Notion / régime	« La personnalité morale » : I. La notion ; II. Le régime	Simple et logique	Descriptif
Conditions / effets	« L'abus de droit » : I. Les conditions ; II. Les sanctions	Adapté aux institutions	Mécanique
Principe / exceptions (ou limites)	« La non-rétroactivité des lois » : I. Un principe affirmé ; II. Un principe tempéré	Dynamique	Déséquilibre si les exceptions sont minces
Affirmation / remise en cause	« La summa divisio » : I. Une distinction fondatrice ; II. Une distinction contestée	Critique	Caricature de la seconde partie
Rapports d'opposition / de complémentarité	« Droit et morale » : I. Des ordres distincts ; II. Des ordres en interaction	Adapté aux comparaisons	Généralités
Statique / dynamique	« La coutume en droit ivoirien » : I. Une source reconnue et encadrée ; II. Une source en voie de conversion	Valorise les évolutions	Chronologie déguisée

Le plan **chronologique** pur (« avant 1964 / après 1964 ») est en principe à éviter : il décrit au lieu de démontrer. Les évolutions historiques doivent être intégrées dans un plan problématique.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les étapes de la préparation

MÉTHODE — PRÉPARER UNE DISSERTATION (ENVIRON UN TIERS DU TEMPS DE L'ÉPREUVE)

1. **Lire le sujet** plusieurs fois ; souligner chaque terme, y compris les articles, les conjonctions et la ponctuation (« et », « ou », point d'interrogation).
2. **Définir** chaque terme, au sens juridique et, le cas échéant, au sens courant ; repérer les sens multiples.
3. **Délimiter** le sujet : quelles branches du droit, quel ordre juridique (ivoirien, OHADA, comparé), quelle période ? Justifier la délimitation dans l'introduction.
4. **Rassembler les connaissances** au brouillon, sans ordre : textes, décisions, auteurs, exemples, chiffres, actualité.
5. **Identifier la tension** : quel paradoxe, quelle difficulté, quelle évolution le sujet révèle-t-il ? Formuler la **problématique** en une ou deux questions.
6. **Construire le plan** : deux idées directrices qui répondent à la problématique, chacune développée en deux sous-idées ; vérifier l'équilibre et la progression.
7. **Rédiger au brouillon** l'introduction, les chapeaux et les transitions ; rédiger directement le reste au propre en suivant un plan détaillé.

B. La construction de la problématique

La problématique naît d'une **tension** que l'analyse du sujet fait apparaître :

– une tension entre le **principe** et la **réalité** (la loi prohibe, mais la pratique persiste) ;
– une tension entre deux **exigences** (sécurité juridique et adaptation du droit) ;
– une tension entre deux **ordres** (droit national et droit uniforme) ;
– une **évolution** (une notion classique confrontée à des réalités nouvelles) ;
– une **controverse** doctrinale.

Une bonne problématique est **précise** (elle ne se confond pas avec le sujet), **juridique** (elle porte sur des règles, des notions, des solutions), et **ouverte** (elle appelle une démonstration et non une réponse évidente).

C. La rédaction du développement

Chaque partie est précédée d'un **chapeau** (quelques lignes annonçant les sous-parties) ; chaque sous-partie développe une idée par paragraphes successifs, chacun construit selon le schéma : **idée** (affirmation), **argument** (explication), **illustration** (texte, décision, exemple),

conclusion partielle. Les **transitions** entre les parties montrent la logique de la démonstration : elles ne se bornent pas à annoncer la suite, elles expliquent pourquoi elle est nécessaire.

D. L'usage des sources

Une dissertation juridique se distingue d'un essai par la précision de ses références. Il faut citer les textes avec exactitude (Constitution, article ; acte uniforme, article ; loi, numéro et date) ; mentionner les décisions par leur juridiction, leur date et leur nom d'usage ; attribuer les thèses doctrinales à leurs auteurs. Les références servent la démonstration : elles ne doivent pas former un catalogue. Pour un sujet relevant du droit ivoirien, la mobilisation du droit français doit être justifiée (source historique, comparaison) et clairement distinguée du droit applicable.

5. Étude des textes applicables

La dissertation n'est pas régie par des textes juridiques, mais par des **règles de méthode** et par les règlements d'examen des établissements. Les « textes » à mobiliser sont ceux du sujet traité. Le tableau suivant indique, pour quelques sujets classiques d'introduction au droit, les sources essentielles à connaître.

Tableau 3 — Sources essentielles pour quelques sujets classiques

Sujet	Textes essentiels	Décisions utiles
« La hiérarchie des normes en droit ivoirien »	Const., art. 101, 122, 123 V, 135, 138 ; Traité OHADA, art. 10 ; Traité UEMOA, art. 6 et 43	CCJA, avis n° 001/2001/EP ; Cons. const. CI, décision du 19 mars 2020
« La non-rétroactivité des lois »	C. civ., art. 2 ; Const., art. 7 ; C. pén. (2019)	Cons. const. (France), 80-127 DC ; CEDH, *Zielinski et Pradal*
« La coutume en droit ivoirien »	Loi n° 98-750 modifiée ; loi n° 2014-428 ; Const., art. 175-176	CJ CEDEAO, *Koraou*, 2008 ; Cour ADHP, *Ogiek*, 2017
« L'abus de droit »	C. civ., art. 1382 ; AUSCGIE, art. 130-131	Colmar, 1855 ; Req., 3 août 1915, *Clément-Bayard*
« Le juge et la loi »	C. civ., art. 4 et 5	*Jand'heur*, 1930 ; *Perruche*, 2000, et loi du 4 mars 2002

6. Analyse de jurisprudences vérifiables : l'usage des décisions dans la dissertation

Jurisprudence — Utiliser l'avis CCJA n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 dans une dissertation sur la supranationalité

Comment l'utiliser. Dans une dissertation intitulée « La supranationalité dans l'espace OHADA », l'avis peut servir de **pivot** : il illustre l'affirmation de la supranationalité (« l'article 10 contient une règle de supranationalité ») dans une première partie, et ses **limites** dans une seconde partie (effet abrogatoire limité aux dispositions nationales ayant le même objet et contraires, persistance du droit national compatible).

Erreur à éviter. Le citer comme une décision de cassation : il s'agit d'un **avis** rendu à la demande d'un État, dont l'autorité tient à la fonction de la CCJA, et non à l'autorité de la chose jugée.

Jurisprudence — Utiliser Cass. ass. plén., 7 janvier 2011 et 22 décembre 2023 dans une dissertation sur « Le droit à la preuve »

Comment les utiliser. Les deux arrêts permettent de construire une démonstration dynamique : la première décision illustre la **primauté de la loyauté** de la preuve (exclusion de l'enregistrement clandestin); la seconde, le **passage à une logique de proportionnalité** (admission possible d'une preuve illicite ou déloyale si elle est indispensable et l'atteinte proportionnée). Une dissertation peut s'organiser autour de cette évolution : I. Un droit à la preuve longtemps subordonné à la loyauté; II. Un droit à la preuve désormais mis en balance.

Précaution. S'agissant de décisions françaises, la copie doit préciser leur portée en droit ivoirien : autorité de persuasion, éclairage comparatif d'une question que les juridictions ivoiriennes n'ont pas encore tranchée de manière publiée.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le plan en deux parties : dogme ou vertu ?

DÉBAT DOCTRINAL — LE CULTE DU PLAN BINAIRE

La critique. Le plan en deux parties est parfois dénoncé comme un dogme qui contraint artificiellement la pensée, conduit à des symétries forcées et privilégie l'apparence sur le fond. Certains sujets appellent naturellement trois idées; d'autres une progression continue DOC.

La défense. Ses défenseurs y voient une discipline intellectuelle : il oblige à hiérarchiser, à distinguer, à trouver l'articulation entre deux idées, et il rend la démonstration immédiatement lisible. Il correspond aux distinctions fondamentales du raisonnement juridique DOC.

Appréciation. Le plan en deux parties est une **convention utile** de l'exercice universitaire et des concours, qu'il faut maîtriser. Mais sa valeur tient à la qualité de l'articulation entre les parties : un plan binaire dont les parties ne répondent pas à une même problématique n'est qu'une juxtaposition.

B. Dissertation et formation professionnelle

La place de la dissertation dans la formation des juristes est discutée : certains lui reprochent de privilégier la culture générale juridique au détriment de la résolution de problèmes concrets ; d'autres soulignent qu'elle forme à la synthèse, à la hiérarchisation et à l'argumentation, qualités indispensables au praticien. L'équilibre entre exercices théoriques (dissertation, commentaire) et exercices pratiques (cas pratique, consultation, rédaction d'actes) est l'un des enjeux de la réforme des enseignements juridiques.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — DES SUJETS ANCRÉS DANS LE DROIT APPLICABLE EN CÔTE D'IVOIRE

Il est souhaitable que les sujets de dissertation proposés dans les facultés ivoiriennes mobilisent explicitement le droit applicable en Côte d'Ivoire — Constitution, codes nationaux, actes uniformes, droit communautaire — plutôt que des thèmes formulés à partir du seul droit français. Cette pratique favoriserait l'appropriation des sources nationales et régionales et préparerait mieux aux concours et à la pratique PP.

8. Illustrations pratiques

Le hors-sujet par extension. Sur le sujet « La coutume en droit ivoirien », une copie consacre la moitié de ses développements à la coutume internationale et à la coutume en droit français. Le sujet impose une délimitation : la coutume internationale ne peut être évoquée qu'en ce qu'elle intéresse le droit ivoirien.

Le catalogue. Sur le sujet « Les sources du droit OHADA », une copie énumère les actes uniformes un à un. Elle décrit sans démontrer : il fallait s'interroger, par exemple, sur l'autorité respective des actes uniformes, de la jurisprudence de la CCJA et du droit national dans l'ordre juridique OHADA.

La problématique-écho. Une copie sur « La sanction, critère du droit ? » annonce comme problématique : « La sanction est-elle un critère du droit ? » La problématique doit appro-

fondir le sujet, par exemple : « La sanction, caractère normal de la règle de droit, peut-elle en être le critère distinctif, alors que de nombreuses règles juridiques en sont dépourvues et que certains ordres normatifs non juridiques en connaissent ? »

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Analyse d'un sujet : « La coutume en droit ivoirien »

Consigne. Analysez le sujet, formulez une problématique et proposez deux plans possibles.

CORRIGÉ

Analyse des termes. *La coutume* : règle née de la répétition d'une pratique, accompagnée de la conviction de son caractère obligatoire (élément matériel et élément psychologique) ; il faut la distinguer des simples usages et des usages commerciaux. *En droit ivoirien* : le sujet impose d'étudier la place de la coutume dans l'ordre juridique ivoirien, y compris dans ses rapports avec le droit uniforme et les droits fondamentaux ; le droit comparé ne peut intervenir qu'à titre d'éclairage.

Idées et matériaux. Histoire : coutumes précoloniales, reconnaissance coloniale dans le cadre de la dualité des statuts, rédaction des coutumes ; unification du droit de la famille en 1964 ; loi n° 98-750 sur le domaine foncier rural (reconnaissance des droits coutumiers, certificat foncier, immatriculation ; réforme de 2019) ; statut des rois et chefs traditionnels (loi n° 2014-428 ; Const., art. 175-176) ; abandon de la prohibition de la dot (2019) ; usages commerciaux et droit OHADA ; limites tirées des droits fondamentaux (*Koraou*, 2008 ; *APDF et IHRDA*, 2018).

Problématique. La coutume, écartée par le législateur ivoirien en matière familiale mais reconnue en matière foncière, est-elle encore une source autonome du droit ivoirien, ou n'est-elle plus qu'une source subordonnée, reconnue par la loi pour être progressivement convertie en droit écrit ?

Plan 1 (statique / dynamique). I. Une source reconnue mais encadrée : A. Une reconnaissance sélective (exclusion en matière familiale, reconnaissance en matière foncière et pour les usages) ; B. Un encadrement par la loi et les droits fondamentaux. II. Une source en voie de conversion : A. La conversion des droits coutumiers fonciers en droits écrits ; B. Les résistances et les ajustements (persistance des pratiques, abandon de la prohibition de la dot).

Plan 2 (affirmation / limites). I. La persistance de la coutume dans l'ordre juridique ivoirien : A. Une persistance sociale ; B. Une persistance juridique. II. La subordination de la coutume au droit écrit : A. Une subordination à la loi ; B. Une subordination aux droits fondamentaux.

Choix. Le premier plan rend mieux compte de la dynamique propre au droit ivoirien (stratégie de conversion), et répond plus directement à la problématique.

Exercice n° 2 — Introduction rédigée et plan détaillé : « La sanction, critère de la règle de droit ? »

Consigne. Rédigez l'introduction et le plan détaillé de la dissertation.

CORRIGÉ

Introduction rédigée.

« Le droit est un ordre de contrainte » : la formule résume la conception, défendue par Hans Kelsen, selon laquelle ce qui distingue le droit des autres ordres normatifs est l'organisation d'une réaction coercitive à la violation de ses règles. Le sens commun la partage : une règle dont la violation n'entraîne aucune conséquence paraît à peine une règle.

La **sanction** s'entend, au sens large, de toute conséquence défavorable attachée par le droit à la violation d'une règle : peine, réparation, nullité, exécution forcée, mesure disciplinaire. La **règle de droit** est une règle de conduite générale, abstraite et obligatoire, appartenant à un ordre juridique. Le **critère** est le signe distinctif qui permet d'identifier une catégorie et de la séparer des catégories voisines. Le sujet invite donc à se demander si la sanction permet d'identifier la règle de droit et de la distinguer des règles morales, religieuses ou sociales.

La question n'est pas seulement théorique. Elle se pose concrètement pour qualifier les dispositions législatives dépourvues de portée normative, les instruments de « droit souple », les règles du droit international dont l'exécution forcée est incertaine, ou encore les normes coutumières reconnues par le droit ivoirien. L'actualité de la question est attestée par la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ordonne à un État de modifier sa législation sans disposer de moyens de contrainte comparables à ceux d'un juge national.

La sanction apparaît comme un caractère normal, et même nécessaire à l'échelle du système, de la règle de droit. Pourtant, de nombreuses règles juridiques en sont dépourvues, tandis que des ordres non juridiques connaissent des sanctions organisées. Dès lors, la sanction peut-elle être le critère distinctif de la règle de droit, ou n'est-elle qu'un indice parmi d'autres d'une juridicité qui tient d'abord à l'appartenance à un ordre juridique ?

La sanction est un caractère essentiel du droit (I), mais elle ne suffit pas à identifier la règle de droit (II).

Plan détaillé.

I. La sanction, caractère essentiel du droit

Chapeau : la sanction distingue le droit de la morale par son caractère organisé (A) et assure l'effectivité de l'ordre juridique (B).

A. Une sanction organisée qui distingue le droit des autres normes. La sanction juridique est prévue, prononcée et exécutée par des autorités habilitées (juge, agents d'exécution, force publique) ; sa diversité (peine, réparation, nullité, exécution forcée). Opposition avec la sanction morale (intérieure) et sociale (diffuse). Thèse de Kelsen ; consécration par le monopole étatique de la contrainte (AUPSRVE de 1998, art. 28 et 29 ; numérotation à vérifier dans l'acte révisé de 2023 MOD V).

B. Une sanction qui conditionne l'effectivité de l'ordre juridique. Sans sanction, la règle risque l'ineffectivité ; l'exemple de la prohibition de la dot, demeurée ineffective. La sanction comme garantie de la sécurité juridique et de l'égalité.

Transition : si la sanction caractérise l'ordre juridique pris dans son ensemble, elle ne permet pas pour autant d'identifier chaque règle de droit prise isolément.

II. La sanction, critère insuffisant de la règle de droit

Chapeau : la sanction n'est ni nécessaire à chaque règle (A), ni propre au droit (B).

A. Des règles juridiques sans sanction propre. Les règles qui confèrent des pouvoirs (Hart) ; les règles constitutionnelles adressées aux plus hautes autorités ; le droit international et la jurisprudence de la Cour africaine (*APDH c. Côte d'Ivoire*, 2016) ; le droit souple et les dispositions programmatiques.

B. Des critères plus pertinents. La justiciabilité (Carbonnier) ; l'appartenance à un ordre juridique identifié par une règle de reconnaissance (Hart) ; la sanction comme caractère de l'ordre juridique dans son ensemble, non de chaque règle. Proposition : la juridicité résulte de l'appartenance à un ordre juridique, dont la sanction est l'un des attributs.

Observation. L'introduction suit l'ordre : accroche, définitions, intérêt, problématique, annonce du plan. Le plan répond à la problématique en deux temps — reconnaissance du rôle de la sanction, puis démonstration de son insuffisance comme critère — et chaque sous-partie s'appuie sur des références précises.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La **dissertation** est une démonstration ordonnée répondant à une **problématique** née de l'analyse du sujet.
- Préparation : lire, **définir**, **délimiter**, rassembler les connaissances, identifier la **tension**, formuler la problématique, construire le **plan** (deux parties, deux sous-parties), rédiger introduction, chapeaux et transitions.

- Introduction : accroche, définitions, délimitation, contexte, intérêt, problématique, annonce du plan.
- Plans types : notion/régime, conditions/effets, principe/exceptions, affirmation/remise en cause, opposition/complémentarité, statique/dynamique ; éviter le plan chronologique pur et le catalogue.
- Les références (textes, décisions, auteurs) servent la démonstration ; le droit français doit être distingué du droit ivoirien applicable.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de méthode

1. Quelles sont les étapes de la préparation d'une dissertation ?
2. Qu'est-ce qu'une problématique ? Comment la distinguer de l'intitulé du sujet ?
3. Quels sont les éléments de l'introduction ?
4. Pourquoi le plan chronologique est-il en principe déconseillé ?

Exercices

1. Analysez le sujet « Droit et morale en droit ivoirien » et proposez une problématique et un plan.
2. Rédigez l'introduction du sujet « La non-rétroactivité des lois ».
3. Rédigez la transition entre les deux parties d'une dissertation sur « La supranationalité dans l'espace OHADA ».

12. Références bibliographiques

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation*, PUF, 1958.

Manuels de méthodologie des exercices juridiques en usage dans les facultés de droit francophones (dernières éditions).

Pour les exemples

Tome 1 de la collection, chapitres 1 (règle de droit), 7 (hiérarchie des normes), 9 (coutume) et 12 (abus de droit).

CHAPITRE 10

Le cas pratique et la consultation

1. Introduction et problématique

Le **cas pratique** place l'étudiant dans la situation du juriste consulté : un récit de faits lui est soumis, et il doit déterminer les problèmes juridiques qu'il soulève et les résoudre en appliquant les règles pertinentes. La **consultation** est la forme professionnelle du même exercice : l'avocat, le notaire, le juriste d'entreprise répond par écrit à la question d'un client, en lui indiquant ses droits, ses obligations, les risques encourus et la conduite à tenir.

L'exercice est plus difficile qu'il n'y paraît. Les faits sont nombreux et désordonnés ; certains sont sans intérêt juridique, d'autres sont décisifs ; les questions ne sont pas toujours posées ; plusieurs qualifications sont possibles ; les règles applicables relèvent parfois de plusieurs ordres juridiques. Et, dans la réalité professionnelle, une erreur de conseil engage la responsabilité de celui qui l'a donné.

Problématique. *Comment résoudre méthodiquement un problème juridique concret et formuler un conseil fiable et utile ?* Le chapitre montrera que le cas pratique repose sur l'application rigoureuse du syllogisme à chaque problème identifié, dans un ordre logique, et que la consultation y ajoute des exigences propres : clarté pour un destinataire non juriste, évaluation des risques, recommandations opérationnelles, et respect des obligations déontologiques et de vérification.

2. Fondements historiques et théoriques

A. Des *responsa* romains à la consultation moderne

Les jurisconsultes romains donnaient des consultations (*responsa*) aux particuliers et aux magistrats ; ces réponses, rassemblées, ont formé une partie importante du Digeste. La consultation est ainsi, historiquement, l'une des sources du droit savant. Dans les systèmes modernes, la consultation juridique est une activité professionnelle réglementée, exercée notamment par les avocats et les notaires, et soumise à des obligations déontologiques.

B. La méthode des cas

À la fin du XIXe siècle, Christopher Columbus Langdell a introduit à la faculté de droit de Harvard la **méthode des cas** (*case method*), qui fait de l'étude de décisions et de situations concrètes le cœur de l'enseignement juridique. Les facultés de tradition civiliste ont adopté, sous une forme différente, l'exercice du cas pratique, qui complète l'enseignement magistral par l'application des règles à des situations simulées.

C. Le devoir de conseil

Le conseil juridique engage la responsabilité de son auteur. La jurisprudence de tradition française a progressivement renforcé le **devoir de conseil** des professionnels du droit et des autres professionnels tenus d'informer leurs clients, notamment en mettant à leur charge la preuve de l'exécution de leur obligation d'information. En Côte d'Ivoire, la profession d'avocat est régie par la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981, dans le cadre harmonisé par le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — CAS PRATIQUE

Exercice consistant à résoudre, par l'application raisonnée des règles de droit, les problèmes juridiques soulevés par une situation de fait déterminée.

DÉFINITION — CONSULTATION JURIDIQUE

Avis écrit et motivé, donné à une personne déterminée sur une question de droit qui la concerne, comportant l'analyse de sa situation, l'évaluation des risques et des recommandations.

Tableau 1 — Cas pratique et consultation

Élément	Cas pratique universitaire	Consultation professionnelle
Destinataire	Le correcteur, juriste	Le client, souvent non juriste
Faits	Donnés et réputés exacts	À vérifier ; souvent incomplets
Objectif	Démontrer la maîtrise du raisonnement juridique	Permettre une décision éclairée
Forme	Plan par problèmes, syllogismes successifs	Lettre structurée : synthèse, analyse, recommandations, réserves

Élément	Cas pratique universitaire	Consultation professionnelle
Incertitudes	À signaler et à traiter par alternatives	À évaluer en termes de risque
Responsabilité	Notation	Responsabilité civile professionnelle et déontologique

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La méthode du cas pratique



Chaque problème est résolu par un syllogisme : règle (majeure), application aux faits (mineure), solution

Schéma 1 — Les étapes de la résolution d'un cas pratique

MÉTHODE — RÉSOUDRE UN CAS PRATIQUE

1. **Lire et trier les faits** : établir une chronologie, identifier les personnes et leurs rapports, distinguer les faits utiles des détails, repérer les dates (délais, prescription) et les montants.
2. **Qualifier** les faits, les actes et les personnes (contrat de vente ou de bail ? commerçant ou non ? dommage corporel ou matériel ?).
3. **Identifier les problèmes de droit**, y compris ceux qui ne sont pas posés explicitement ; les formuler sous forme de questions juridiques.
4. **Ordonner les problèmes** selon une logique juridique : questions préalables (droit applicable, compétence, recevabilité, prescription), puis questions de fond, puis questions d'exécution.
5. **Résoudre chaque problème** par un syllogisme : exposer la règle avec sa source (texte, jurisprudence), l'appliquer aux faits en vérifiant chaque condition, conclure. Envisager les **alternatives** lorsque les faits sont incertains (« si..., alors... ; à défaut... »).

6. **Conclure** en synthétisant les réponses et, si la question le demande, en formulant un conseil.

B. L'identification du droit applicable

En Côte d'Ivoire, la première question est souvent celle du **droit applicable** : un acte uniforme de l'OHADA régit-il la matière (vente commerciale, sociétés, sûretés, recouvrement, procédures collectives) ? Une loi ivoirienne spéciale s'applique-t-elle (Code du travail, loi sur le foncier rural, lois sur la famille de 2019) ? À défaut, le Code civil dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire régit la question. Le droit français n'intervient qu'à titre de comparaison ou lorsqu'il éclaire un texte commun. Une confusion à ce stade compromet toute la résolution.

C. La rédaction de la consultation

MÉTHODE — RÉDIGER UNE CONSULTATION

1. **En-tête** : destinataire, date, objet, références.
2. **Synthèse** : en quelques lignes, la réponse aux questions posées et la recommandation principale (le client doit trouver l'essentiel en tête).
3. **Rappel des faits** tels qu'ils ont été communiqués, en précisant que l'analyse repose sur leur exactitude, et des **questions** posées.
4. **Analyse**, question par question : règles applicables, application, appréciation des chances et des risques.
5. **Recommandations** : actions à entreprendre, délais à respecter, pièces à réunir, solutions alternatives (négociation, médiation, procédure).
6. **Réserves** : éléments à vérifier, incertitudes juridiques, évolution possible du droit ou de la jurisprudence.
7. **Signature** du professionnel responsable.

Le style doit être **clair, précis et nuancé** : éviter le jargon inutile, expliquer les notions techniques, distinguer ce qui est certain de ce qui est probable, ne jamais promettre un résultat.

D. Vérifier ses sources

Le conseil juridique engage la responsabilité de son auteur ; il ne peut reposer sur des références non vérifiées. L'exigence est renforcée par l'usage croissant d'outils de recherche automatisés et d'intelligence artificielle, susceptibles de produire des références inexactes ou inexistantes. Toute référence — article, décision, auteur — doit être confrontée à sa source officielle avant d'être citée (chapitre 13).

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Textes intéressant la consultation et les exercices du chapitre

Texte	Objet	Intérêt
Loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d'avocat	Statut et devoirs de l'avocat	Cadre de la consultation juridique professionnelle
Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014	Harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'UEMOA	Dimension communautaire de la profession
C. civ., art. 1147 et 1382	Responsabilité contractuelle et délictuelle	Fondements de la responsabilité du conseil
C. civ., art. 1384, al. 1er	Responsabilité du fait des choses	Support de l'exercice corrigé n° 1
Code du travail (2015), art. 2	Définition du travailleur	Support de l'exercice corrigé n° 2

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — Cass. 1re civ. (France), 25 février 1997, Hédreul, n° 94-19.685

Solution. La Cour de cassation juge que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; elle l'applique au médecin, tenu d'informer son patient.

Portée. La règle, fondée sur l'article 1315 du Code civil (commun aux droits français et ivoirien), a été étendue par la jurisprudence française à d'autres professionnels tenus d'un devoir d'information et de conseil, notamment les professionnels du droit. Elle invite le consultant à **conserver la trace écrite** de ses conseils et des mises en garde données au client.

Jurisprudence — Tribunal fédéral du district sud de New York, 22 juin 2023, Mata v. Avianca, Inc.

Faits. Des avocats avaient produit, au soutien d'un mémoire, des décisions de justice citées à partir des réponses d'un outil d'intelligence artificielle générative ; plusieurs de ces décisions n'existaient pas.

Solution. Le juge a sanctionné les avocats, en relevant notamment qu'ils avaient manqué à leur obligation de vérifier l'exactitude des références produites et persisté dans leur position après que l'inexistence des décisions eut été signalée.

Portée. La décision, rendue dans un système de *common law*, illustre un risque universel : un outil numérique peut produire des références plausibles mais fictives. L'obligation de

vérification des sources est une obligation professionnelle fondamentale, quel que soit le système juridique.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Cas pratique et réalité professionnelle

DÉBAT DOCTRINAL — LE CAS PRATIQUE PRÉPARE-T-IL À LA PRATIQUE ?

Les limites de l'exercice. Le cas pratique universitaire présente des faits certains et complets, une question clairement délimitée, et ignore les dimensions humaines, économiques et stratégiques du conseil : coût d'une procédure, durée, relations entre les parties, solvabilité de l'adversaire, preuve effectivement disponible DOC.

Ses vertus. Il forme néanmoins à l'essentiel : identifier les problèmes, mobiliser les règles exactes, raisonner par syllogisme et envisager les alternatives. La pratique y ajoute l'expérience DOC.

Synthèse. Le cas pratique gagne à intégrer progressivement des éléments de réalisme : faits incomplets, questions de preuve, choix entre procédure et négociation, rédaction d'une lettre au client.

B. Le conseil juridique à l'ère numérique

Les outils numériques et l'intelligence artificielle transforment la recherche et la rédaction juridiques. Ils peuvent accélérer l'identification des sources et la préparation des actes ; ils peuvent aussi produire des erreurs difficiles à détecter. Le débat porte sur la responsabilité du professionnel qui les utilise, sur la confidentialité des informations confiées aux outils, et sur l'accès au droit des personnes qui recourent directement à ces outils sans conseil professionnel.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN PROTOCOLE DE VÉRIFICATION DU CONSEIL

Toute consultation devrait reposer sur un protocole simple : (1) identification du droit applicable et de sa version en vigueur ; (2) vérification de chaque référence sur sa source officielle ; (3) mention expresse des incertitudes et des points non vérifiés ; (4) conservation de la trace des conseils donnés. Ce protocole, que la collection applique à ses propres références, protège le client et le professionnel PP.

8. Illustrations pratiques

L'oubli des préalables. Un étudiant résout brillamment la question de fond d'un litige commercial, mais oublie de vérifier si l'action n'est pas prescrite. En pratique, ce type d'oubli est fatal : la prescription, la compétence et la recevabilité doivent être examinées en premier.

La question non posée. L'énoncé demande si la victime peut obtenir réparation ; il ne demande pas contre qui agir. Le bon juriste identifie aussi cette question, car la réponse en dépend (gardien, assureur, employeur).

L'alternative nécessaire. Les faits ne précisent pas si l'arbre était malade. La réponse doit envisager les deux hypothèses : s'il l'était, la force majeure est exclue ; s'il ne l'était pas, l'exonération dépend du caractère imprévisible et irrésistible de la tempête.

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Le manguier de Cocody (cas pratique entièrement corrigé)

Énoncé. Au cours d'un violent orage, un grand manguier planté dans la cour de M. Kouadio, à Cocody, s'abat sur le mur séparatif et sur le véhicule de sa voisine, Mme Ahoua, stationné dans la cour de celle-ci. Le véhicule est détruit et le mur endommagé. M. Kouadio refuse de payer : il soutient que l'orage est un cas de force majeure et qu'il n'a commis aucune faute. Mme Ahoua apprend par ailleurs qu'un jardinier avait signalé à M. Kouadio, plusieurs mois auparavant, que l'arbre était creusé par les termites. Elle vous consulte.

CORRIGÉ

Faits utiles et qualification. Un arbre (chose) appartenant à M. Kouadio et se trouvant dans sa cour (garde présumée du propriétaire) cause un dommage matériel (véhicule, mur) à Mme Ahoua, tiers à toute relation contractuelle avec lui. L'événement est un orage ; l'arbre était affaibli par les termites, ce que le propriétaire savait.

Problèmes de droit. (1) Sur quel fondement Mme Ahoua peut-elle agir ? (2) M. Kouadio peut-il s'exonérer en invoquant la force majeure ou l'absence de faute ? (3) Quelles précautions procédurales prendre ?

1. Le fondement de l'action.

Règle. Selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. La jurisprudence de tradition française, rendue sur ce texte commun, en a déduit une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien (Cass. ch. réunies, 13 février 1930, *Jand'heur*) ; le propriétaire est présumé gardien. La victime doit prouver le fait de la chose : lorsque la chose était en

mouvement et est entrée en contact avec le bien endommagé, son rôle causal est présumé.

Application. L'arbre est une chose ; il est tombé sur le véhicule et le mur : son rôle actif dans le dommage est établi. M. Kouadio, propriétaire, est présumé gardien ; rien n'indique un transfert de la garde.

Solution. Mme Ahoua peut agir sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, sans avoir à prouver une faute.

2. L'exonération du gardien.

Règle. La présomption ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère non imputable au gardien ; la preuve de l'absence de faute est insuffisante (*Jand'heur*). La force majeure suppose un événement **imprévisible**, **irrésistible** et **extérieur** au gardien et à la chose.

Application. L'argument tiré de l'absence de faute est inopérant. Quant à l'orage : (a) s'agissant de l'**extériorité**, la chute est due, au moins en partie, à un vice interne de l'arbre (termites), qui n'est pas extérieur à la chose ; (b) s'agissant de l'**imprévisibilité**, M. Kouadio avait été averti de l'état de l'arbre ; la chute était prévisible ; (c) l'**irrésistibilité** n'est pas établie : l'abattage ou le traitement de l'arbre aurait pu prévenir le dommage. *Alternative* : si l'arbre avait été sain et l'orage d'une violence exceptionnelle, la force majeure aurait pu être discutée ; mais tel n'est pas le cas.

Solution. M. Kouadio ne peut s'exonérer ; il doit réparer l'intégralité du dommage. La connaissance du vice pourrait en outre caractériser une faute (C. civ., art. 1382), fondement subsidiaire.

3. Les précautions procédurales.

Mme Ahoua doit réunir les preuves (constat d'huissier ou de commissaire de justice, photographies, devis et factures, témoignage du jardinier) ; vérifier si elle-même ou M. Kouadio disposent d'une assurance couvrant le dommage ; tenter une solution amiable par mise en demeure ; à défaut, saisir la juridiction compétente. L'action en responsabilité extracontractuelle n'est pas menacée de prescription à bref délai (délai de droit commun du Code civil applicable en Côte d'Ivoire), mais il est conseillé d'agir rapidement, pour des raisons de preuve.

Conclusion. La responsabilité de M. Kouadio est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er ; l'exonération par la force majeure est exclue compte tenu du vice connu de l'arbre ; Mme Ahoua peut obtenir réparation du véhicule et du mur.

Exercice n° 2 — Consultation : le recours à des livreurs « indépendants »

Énoncé. La société Livrexpress, qui développe une application de livraison à Abidjan, souhaite recruter cinquante livreurs sous contrat de « prestataire indépendant ». Le projet de

contrat prévoit que la société fixe les tarifs, attribue les courses, géolocalise les livreurs et peut suspendre leur compte en cas de refus répétés. Le directeur général vous demande si ce schéma présente un risque juridique. Rédigez la consultation.

CORRIGÉ

Consultation

Destinataire : Monsieur le Directeur général de la société Livrexpress **Objet** : Qualification juridique du contrat des livreurs — risque de requalification

Synthèse. En l'état du projet de contrat, le risque que les relations avec les livreurs soient requalifiées en contrats de travail est **élevé**. Les clauses relatives à la fixation des tarifs, à l'attribution des courses, à la géolocalisation et à la suspension des comptes caractérisent un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Nous recommandons soit de recourir à des contrats de travail, soit de modifier substantiellement le modèle si une relation de prestation indépendante est réellement souhaitée.

1. Les faits et la question. Selon les informations communiquées, la société envisage de faire appel à des livreurs sous un statut d'indépendant, dans les conditions décrites par le projet de contrat qui nous a été transmis. Vous nous demandez d'apprécier le risque juridique de ce schéma. Notre analyse repose sur l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations.

2. Analyse. Le Code du travail définit le travailleur comme toute personne qui s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée (art. 2). La qualification dépend des conditions réelles d'exercice de l'activité, non de la dénomination retenue par les parties. Les juridictions apprécient l'existence d'un lien de subordination à partir d'indices tels que le pouvoir de donner des instructions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, l'intégration dans un service organisé et la fixation unilatérale des conditions de travail. Dans des situations comparables, les juridictions françaises ont requalifié en contrats de travail les relations entre des plateformes et des livreurs ou chauffeurs (Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018 et 4 mars 2020) ; ces décisions ne lient pas les juridictions ivoiriennes, mais leur raisonnement, fondé sur une définition voisine du contrat de travail, est susceptible d'être suivi. En l'espèce, la fixation des tarifs, l'attribution des courses, la géolocalisation permanente et le pouvoir de suspension réunissent les indices d'un lien de subordination.

3. Conséquences d'une requalification. Une requalification exposerait la société aux obligations de l'employeur (salaire minimum, durée du travail, congés, règles de rupture du contrat, affiliation à la sécurité sociale) et aux rappels et pénalités correspondants, ainsi qu'à un contentieux collectif potentiellement important.

4. Recommandations. (a) Option 1 : conclure des contrats de travail, éventuellement à temps partiel ou à durée déterminée dans les cas prévus par la loi. (b) Option 2 : si l'indépendance est un choix réel, supprimer les éléments de subordination (liberté de connexion et de refus sans sanction, liberté de fixer ses disponibilités, absence de contrôle permanent, possibilité de travailler pour d'autres plateformes), et vérifier que les livreurs ont un statut d'entrepreneur effectif (déclaration en qualité d'entreprenant, par exemple). (c) Dans tous les cas, documenter la réalité des conditions d'exercice.

5. Réserves. Nous n'avons pas connaissance de jurisprudence ivoirienne publiée sur la qualification des relations avec les plateformes numériques ; les conventions collectives applicables et les textes d'application du Code du travail devront être vérifiés pour préciser les conséquences d'une requalification.

Nous restons à votre disposition pour toute précision.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le **cas pratique** résout, par des syllogismes successifs, les problèmes juridiques soulevés par des faits ; la **consultation** en est la forme professionnelle, adressée à un client.
- Méthode : **lire et trier** les faits, **qualifier**, **identifier** les problèmes (y compris non posés), les **ordonner** (droit applicable, compétence, recevabilité, prescription, puis fond), les **résoudre** (règle, application, solution, alternatives), **conclure**.
- En Côte d'Ivoire, la première question est souvent celle du **droit applicable** (acte uniforme, loi ivoirienne spéciale, Code civil applicable).
- La consultation commence par une **synthèse**, analyse chaque question, formule des **recommandations** et des **réserves** ; son auteur est tenu d'un **devoir de conseil** et doit pouvoir prouver son exécution (*Hédreul*, 1997).
- Toute référence doit être **vérifiée** sur sa source officielle ; les outils automatisés peuvent produire des références fictives (*Mata v. Avianca*, 2023).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de méthode

1. Quelles sont les étapes de la résolution d'un cas pratique ?

2. Pourquoi faut-il traiter les questions préalables avant les questions de fond ?
3. Quelles sont les différences entre un cas pratique et une consultation ?
4. Que doit contenir la partie « réserves » d'une consultation ?

Exercices

1. Un commerçant d'Adjamé a livré des marchandises à un autre commerçant qui ne les a pas payées ; il détient des bons de livraison signés et des échanges de messages. Déterminez le droit applicable, les moyens de preuve et la procédure de recouvrement la plus adaptée.
2. Rédigez une consultation à l'intention d'une personne unie selon la seule coutume, qui s'interroge sur ses droits dans la succession de son compagnon (voir Tome 1, chapitre 2).

12. Références bibliographiques

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

H. Motulsky, *Principes d'une réalisation méthodique du droit privé*, Sirey, 1948.

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

Sources officielles

Loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d'avocat ; règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 ; Code civil (art. 1147, 1315, 1382, 1384) ; loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail (art. 2).

CHAPITRE 11

Le commentaire de texte et la note de synthèse

1. Introduction et problématique

Deux exercices, souvent moins pratiqués que la dissertation et le commentaire d'arrêt, occupent une place importante dans les examens et les concours. Le **commentaire de texte** porte sur un énoncé — un article de loi, une disposition constitutionnelle, un article d'acte uniforme, un extrait de traité ou de doctrine — dont il faut dégager le sens, la place dans l'ordre juridique, l'interprétation et la portée. La **note de synthèse** demande, en un temps limité, de rendre compte de manière objective et ordonnée d'un dossier de documents (textes, décisions, articles de doctrine, rapports, articles de presse) relatifs à une question juridique.

Ces exercices mobilisent des compétences complémentaires : le premier, une **analyse approfondie** d'un texte court; le second, une **synthèse rapide** d'un ensemble documentaire abondant. Le juge qui interprète une disposition, l'administrateur qui prépare une décision à partir d'un dossier, le juriste d'entreprise qui fait le point sur une réglementation nouvelle pratiquent quotidiennement l'un et l'autre.

Problématique. *Comment analyser un texte normatif pour en dégager le sens et la portée, et comment rendre compte objectivement d'un dossier documentaire ?* Le chapitre montrera que le commentaire de texte applique au texte les méthodes d'interprétation (chapitre 5) dans une démonstration ordonnée, et que la note de synthèse exige au contraire de s'effacer derrière les documents pour en restituer fidèlement l'apport.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'héritage de l'exégèse

Le commentaire de texte est l'héritier de la tradition exégétique : commenter le Code civil article par article fut, au XIXe siècle, la méthode d'enseignement dominante des facultés de droit françaises. L'exercice universitaire moderne s'en distingue : il ne s'agit plus seulement

d'expliquer le texte, mais de le **situer** dans l'ordre juridique, de le confronter à son application jurisprudentielle et de l'**apprécier**.

B. La note de synthèse, exercice des concours

La note de synthèse s'est développée dans les concours administratifs et judiciaires de tradition française, dont elle est devenue une épreuve classique, ainsi que dans les examens d'accès à certaines professions juridiques. Elle simule une situation professionnelle courante : rendre compte à un supérieur, en peu de temps et en peu de pages, d'un dossier complexe, sans prendre parti. De nombreux concours administratifs et judiciaires d'Afrique francophone comportent des épreuves de synthèse inspirées de ce modèle.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — COMMENTAIRE DE TEXTE

Exercice consistant à analyser un texte juridique pour en dégager le sens, la place dans l'ordre juridique, l'interprétation qu'il a reçue et la portée, dans une démonstration organisée.

DÉFINITION — NOTE DE SYNTHÈSE

Exercice consistant à rendre compte, de manière objective, ordonnée et concise, du contenu d'un dossier documentaire relatif à une question, en citant chacun des documents et sans exprimer d'opinion personnelle.

Tableau 1 — Commentaire de texte, note de synthèse et dissertation

Critère	Commentaire de texte	Note de synthèse	Dissertation
Objet	Un texte court	Un dossier de documents	Un sujet théorique
Apport personnel	Analyse et appréciation critique	Aucune opinion personnelle	Démonstration personnelle
Connaissances extérieures	Indispensables	Exclues en principe (s'en tenir au dossier)	Indispensables
Plan	Construit à partir du texte	Construit à partir des thèmes du dossier	Construit à partir de la problématique
Citations	Du texte commenté	De tous les documents (Doc. 1, Doc. 2…)	Des sources pertinentes

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La méthode du commentaire de texte

MÉTHODE — COMMENTER UN TEXTE NORMATIF

1. **Identifier le texte** : nature (article de Constitution, de loi, d'acte uniforme, de traité), source, date, place dans l'ensemble (titre, chapitre), version en vigueur.
2. **Analyser la lettre** : définir chaque terme ; repérer la structure (alinéas, principe et exceptions, conditions et effets, destinataires) ; noter les mots décisifs (« nonobstant », « sauf », « notamment », « à peine de nullité »).
3. **Replacer le texte dans son contexte** : autres dispositions du même texte, normes supérieures et inférieures, textes voisins.
4. **Rechercher son histoire** : état antérieur du droit, motifs, travaux préparatoires, modèle d'inspiration.
5. **Étudier son interprétation et son application** : jurisprudence, avis, doctrine.
6. **Apprécier** : cohérence, efficacité, difficultés d'application, comparaisons, réformes possibles.
7. **Construire le plan** à partir de la structure du texte ou de ses enjeux principaux, en deux parties.

L'**introduction** présente le texte (nature, date, contexte), en résume le contenu, en souligne l'intérêt, formule la problématique et annonce le plan. Le **développement** cite constamment le texte et en commente les termes ; comme pour le commentaire d'arrêt, il faut éviter la paraphrase et la dissertation sur le thème général.

B. Les plans adaptés au commentaire de texte

Le plan suit souvent la structure du texte : alinéa 1 / alinéa 2 ; principe / exceptions ; conditions / effets. Lorsque le texte ne comporte qu'une phrase, le plan peut s'organiser autour de ses deux idées principales (par exemple, pour un texte consacrant la primauté d'une norme : I. L'affirmation de la primauté ; II. La mise en œuvre de la primauté), ou autour de son sens et de sa portée, à condition d'en formuler les intitulés de manière substantielle.

C. La méthode de la note de synthèse

MÉTHODE — RÉDIGER UNE NOTE DE SYNTHÈSE

1. **Parcourir le dossier** : identifier la nature de chaque document (texte, décision, doctrine, rapport, presse), sa date, son auteur, et repérer le thème général.

2. **Lire et annoter** chaque document en relevant les idées principales.
3. **Construire une grille** : en lignes, les thèmes ; en colonnes, les documents ; cette grille garantit qu'aucun document n'est oublié et révèle les convergences et les oppositions.
4. **Dégager la problématique** qui unifie le dossier et construire un plan en deux parties, chacune divisée en deux sous-parties, à partir des thèmes de la grille.
5. **Rédiger** : une introduction brève (contexte, problématique, plan), un développement qui synthétise les idées en citant les documents entre parenthèses (Doc. 1, Doc. 3), sans opinion personnelle ni connaissance extérieure au dossier ; pas de conclusion personnelle, ou une conclusion brève qui reste dans le dossier.
6. **Respecter la longueur** imposée et le temps : la note de synthèse est un exercice de concision.

D. Les exigences d'objectivité

La note de synthèse est un exercice d'**honnêteté intellectuelle** : rendre compte de toutes les positions exprimées dans le dossier, y compris celles que l'on ne partage pas ; ne pas déformer un document en le citant hors de son contexte ; distinguer les règles en vigueur (textes, jurisprudence) et les opinions (doctrine, presse) ; signaler les contradictions entre documents sans les trancher. Ces exigences sont celles que l'on attend d'un magistrat ou d'un fonctionnaire qui prépare une décision.

5. Étude des textes applicables

Le texte qui sert de support à l'exercice corrigé n° 1 est l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Texte — Traité OHADA, art. 10

« Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. »

Tableau 2 — Textes à mobiliser pour commenter l'article 10 du Traité OHADA

Texte	Objet	Utilité pour le commentaire
Traité OHADA, art. 1er	Objet du Traité : harmonisation par des règles communes	Finalité du texte commenté
Traité OHADA, art. 5	Incriminations uniformes, sanctions nationales	Limite de l'uniformisation

Texte	Objet	Utilité pour le commentaire
Traité OHADA, art. 9	Entrée en vigueur et opposabilité des actes uniformes	Conditions d'application
Traité OHADA, art. 14	Interprétation et application uniformes par la CCJA	Garantie juridictionnelle
Constitution du 8 novembre 2016, art. 123 V	Autorité des traités sur les lois	Réception du Traité dans l'ordre interne

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 (interprétation de l'article 10)

Apport. La CCJA qualifie l'article 10 de règle de **supranationalité** et en précise l'effet abrogatoire : il frappe les dispositions de droit interne ayant le même objet que les actes uniformes et contraires à ceux-ci, antérieures ou postérieures, et peut porter sur un article, une partie d'article ou un alinéa.

Usage dans le commentaire. L'avis fournit l'interprétation autorisée du texte : il doit être au cœur de la seconde partie d'un commentaire consacrée à la portée de l'article 10.

Jurisprudence — Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 3/C/93 du 16 décembre 1993 (rappel)

Apport. La conformité du Traité OHADA à la Constitution sénégalaise a été admise, les limitations de souveraineté qu'il comporte s'inscrivant dans la perspective de l'unité africaine autorisée par la Constitution (Tome 1, chapitre 7).

Usage dans le commentaire. La décision permet d'aborder la question de l'articulation entre l'article 10 et les Constitutions nationales.

Jurisprudence — CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64

Apport. La Cour de justice des Communautés affirme que, issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même.

Usage dans le commentaire. La comparaison avec la primauté du droit communautaire européen, affirmée par le juge et non par le traité, souligne l'originalité de l'article 10, qui consacre expressément la primauté du droit uniforme dans le texte même du Traité.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Commenter ou disserter ?

DÉBAT DOCTRINAL — LES DEUX ÉCUEILS DU COMMENTAIRE DE TEXTE

La paraphrase. Le premier écueil consiste à répéter le texte en d'autres termes, sans l'expliquer ni l'apprécier DOC.

La dissertation. Le second consiste à prendre le texte comme prétexte d'une dissertation sur le thème général (« le droit OHADA », « la supranationalité »), en perdant de vue la lettre du texte DOC.

La juste mesure. Le commentaire réussi part constamment des termes du texte (« directement applicables », « obligatoires », « nonobstant », « antérieure ou postérieure ») pour en dégager le sens, puis s'élève à leur portée, en mobilisant les connaissances nécessaires à cette fin.

B. L'objectivité de la note de synthèse est-elle possible ?

On peut objecter que toute synthèse implique des choix — de plan, de hiérarchie, de formulation — et qu'aucune synthèse n'est parfaitement neutre. L'objection est fondée, mais elle ne disqualifie pas l'exercice : l'objectivité requise n'est pas l'absence de choix, mais la **loyauté** envers les documents, la **complétude** et la **transparence** du plan.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — FORMER À LA SYNTHÈSE DÈS LA LICENCE

La note de synthèse, compétence quotidienne des magistrats, des administrateurs et des juristes d'entreprise, gagnerait à être enseignée dès la licence, sur des dossiers composés de textes ivoiriens et OHADA, de décisions nationales et régionales et de documents d'actualité. Elle développerait la capacité de lecture rapide, de hiérarchisation et d'expression concise PP.

8. Illustrations pratiques

Le mot décisif. Dans l'article 10 du Traité OHADA, le mot « nonobstant » est décisif : il signifie que les dispositions nationales contraires ne font pas obstacle à l'application des actes uniformes. Un bon commentaire en fait l'un des pivots de l'analyse.

L'alinéa oublié. Un étudiant commente un article de loi comportant deux alinéas en ne traitant que le premier. Le plan aurait dû s'appuyer sur la structure du texte, chaque alinéa correspondant souvent à une idée.

La note de synthèse partiale. Sur un dossier relatif à la réforme foncière, un candidat ne retient que les documents favorables à la certification et omet les critiques. Sa note manque à l'exigence d'objectivité et de complétude.

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Commentaire de l'article 10 du Traité OHADA : introduction et plan détaillé

Consigne. Commentez l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

CORRIGÉ

Introduction rédigée.

L'harmonisation du droit des affaires entre des États souverains se heurte à une difficulté majeure : comment garantir que la règle commune, adoptée en concertation, s'appliquera effectivement et uniformément dans chacun d'eux, malgré la diversité et l'instabilité des législations nationales ? Le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 octobre 2008, y répond par son article 10 : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. »

Ce texte bref définit le rapport entre les actes uniformes, adoptés par le Conseil des ministres de l'Organisation, et le droit interne des États parties. Il affirme d'abord l'**applicabilité directe** et le **caractère obligatoire** des actes uniformes, qui s'appliquent sans mesure nationale de réception ; il en consacre ensuite la **primauté** sur toute disposition interne contraire, quelle que soit sa date.

L'intérêt du texte est considérable. Il est la clé de voûte de l'ordre juridique OHADA, puisque sans lui l'harmonisation dépendrait de la bonne volonté des législateurs nationaux. Il soulève des questions d'interprétation délicates, que la Cour commune de justice et d'arbitrage a tranchées dans un avis rendu à la demande de la Côte d'Ivoire le 30 avril 2001, et pose la question de son articulation avec les Constitutions nationales.

L'article 10 consacre-t-il une primauté absolue du droit uniforme, ou une primauté encadrée, compatible avec la persistance du droit national ? L'analyse du texte révèle l'affirmation d'une intégration directe des actes uniformes dans l'ordre interne (I), dont la portée a été précisée et circonscrite par la CCJA (II).

Plan détaillé.

I. L'affirmation d'une intégration directe des actes uniformes dans l'ordre interne

A. Des actes « directement applicables et obligatoires ». Sens des termes : applicabilité directe (pas de mesure nationale de réception ou de transposition, à la différence des directives de l'UEMOA) ; caractère obligatoire (pour les États, les juges, les particuliers) ; conditions d'entrée en vigueur et d'opposabilité (Traité, art. 9). Appréciation : un choix d'efficacité, garant de l'uniformité.

B. Une primauté affirmée « nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Sens : le mot « nonobstant » écarte l'obstacle du droit interne ; la mention « antérieure ou postérieure » exclut l'application de la règle *lex posterior derogat priori* au profit du droit national postérieur. Comparaison : primauté prévue par le texte même du Traité, alors que la primauté du droit communautaire européen a été affirmée par le juge (*Costa c. ENEL*, 1964).

Transition : la généralité des termes de l'article 10 appelait une interprétation précisant l'étendue de son effet sur le droit national.

II. Une primauté précisée et circonscrite par la CCJA

A. Un effet abrogatoire défini par l'identité d'objet et la contrariété. L'avis de la CCJA du 30 avril 2001 : règle de supranationalité ; abrogation des dispositions internes ayant le même objet et contraires, antérieures ou postérieures ; effet pouvant porter sur un article, une partie d'article, un alinéa. Conséquence : persistance du droit national compatible et des dispositions non contraires ; méthode d'analyse disposition par disposition.

B. Une primauté qui laisse subsister des compétences nationales et pose la question constitutionnelle. Compétences nationales préservées : sanctions pénales (Traité, art. 5), renvois des actes uniformes au droit national, matières non harmonisées. Question constitutionnelle : dans l'ordre interne, le Traité tire sa force de sa ratification et de la Constitution (autorité supérieure aux lois) ; conformité admise au Sénégal (décision du 16 décembre 1993). Garantie juridictionnelle : la CCJA assure l'interprétation uniforme (art. 14).

Observation. Le plan suit la structure du texte (applicabilité directe et caractère obligatoire, puis primauté), puis en mesure la portée à travers l'interprétation autorisée de la CCJA. Chaque sous-partie part des termes exacts de l'article.

Exercice n° 2 — Note de synthèse : la sécurisation des droits fonciers coutumiers

Dossier (composé pour l'exercice). Doc. 1 : extraits de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée (art. 3 : domaine coutumier ; art. 4 : propriété par immatriculation, constatation des droits coutumiers par le certificat foncier). Doc. 2 : présentation du décret n° 2019-266 du 27 mars 2019 (établissement, publication et gestion du certificat foncier ; immatriculation des biens coutumiers). Doc. 3 : résumé de

l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 mai 2017, *Commission africaine c. Kenya* (droits fonciers d'une communauté autochtone). Doc. 4 : Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers (2012), principes relatifs à la reconnaissance des droits fonciers légitimes, y compris coutumiers. Doc. 5 : document fictif établi pour l'exercice — note d'un sous-préfet signalant la lenteur des procédures de certification et la multiplication des conflits entre héritiers et exploitants.

Consigne. Rédigez le plan détaillé et l'introduction d'une note de synthèse (sans opinion personnelle).

CORRIGÉ

Introduction.

> La sécurisation des droits fonciers coutumiers constitue un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Le dossier présente le cadre juridique ivoirien de la reconnaissance et de la conversion de ces droits (Doc. 1 et 2), les exigences internationales et régionales qui encadrent la protection des droits fonciers légitimes (Doc. 3 et 4), et les difficultés de mise en œuvre observées sur le terrain (Doc. 5). Il conduit à s'interroger sur les moyens par lesquels le droit organise la sécurisation de ces droits et sur les obstacles qu'elle rencontre. Seront présentés le dispositif de sécurisation (I), puis ses exigences et ses limites (II).

Plan détaillé.

I. Un dispositif juridique de sécurisation fondé sur la reconnaissance et la conversion des droits

A. La reconnaissance légale des droits coutumiers : définition du domaine foncier rural coutumier (Doc. 1, art. 3); reconnaissance par les standards internationaux des droits fonciers légitimes, y compris coutumiers (Doc. 4).

B. La conversion par le certificat foncier et l'immatriculation : constatation des droits coutumiers par le certificat foncier et accès à la propriété par l'immatriculation (Doc. 1, art. 4); modalités d'établissement, de publication et de gestion du certificat (Doc. 2).

II. Une sécurisation soumise à des exigences et confrontée à des limites

A. Les exigences des droits de l'homme et de la bonne gouvernance foncière : protection des droits fonciers des communautés contre les atteintes de l'État (Doc. 3); principes de participation, de transparence et d'équité dans la reconnaissance des droits (Doc. 4).

B. Les difficultés de mise en œuvre : lenteur des procédures et conflits entre héritiers et exploitants (Doc. 5); nécessité, mise en avant par les principes internationaux, de mécanismes accessibles de règlement des différends (Doc. 4).

Observation. Tous les documents sont cités ; aucune connaissance extérieure ni opinion personnelle n'est introduite ; le document fictif est traité comme les autres, conformément à la consigne.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- Le **commentaire de texte** dégage le **sens** d'un texte (lettre, structure, mots décisifs), sa **place** dans l'ordre juridique, son **interprétation** (jurisprudence, avis) et sa **portée** ; il évite la paraphrase et la dissertation hors du texte.
- Son plan suit la **structure** du texte (alinéas, principe/exceptions, conditions/effets) ou ses deux idées principales.
- La **note de synthèse** rend compte **objectivement** d'un dossier : grille thèmes × documents, plan en deux parties, citation de **tous** les documents, aucune opinion ni connaissance extérieure, respect de la longueur.
- Exemple : l'article 10 du Traité OHADA consacre l'**applicabilité directe** et la **primauté** des actes uniformes « nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure », primauté précisée par l'**avis CCJA du 30 avril 2001**.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de méthode

1. Quelles sont les étapes du commentaire d'un texte normatif ?
2. En quoi le commentaire de texte se distingue-t-il de la dissertation ?
3. Quelles sont les exigences d'objectivité de la note de synthèse ?
4. À quoi sert la grille de lecture d'un dossier ?

Exercices

1. Commentez l'article 135 de la Constitution ivoirienne (exception d'inconstitutionnalité).
2. Commentez l'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
3. Constituez un dossier de cinq documents sur la preuve électronique en droit ivoirien et rédigez-en la note de synthèse.

12. Références bibliographiques

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruylant, 2002.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

FAO, *Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale*, Rome, 2012.

Sources officielles

Traité OHADA (art. 1er, 5, 9, 10, 14) ; avis CCJA n° 001/2001/EP ; loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée ; décret n° 2019-266 du 27 mars 2019.

CHAPITRE 12

L'oral juridique : exposé, grand oral et plaidoirie

1. Introduction et problématique

Le droit se dit autant qu'il s'écrit. L'étudiant présente des exposés en travaux dirigés et soutient son mémoire ; le candidat aux concours affronte le « grand oral » et les épreuves orales de spécialité ; l'avocat plaide ; le magistrat du parquet requiert ; le juge conduit l'audience et interroge ; le professeur enseigne. Dans chacune de ces situations, la qualité de la parole conditionne l'efficacité du raisonnement : une argumentation juste mais confuse, inaudible ou trop longue ne convainc pas.

L'oral juridique obéit à des contraintes propres : temps limité, auditoire présent et réactif, impossibilité de revenir en arrière, questions imprévues. Il exige une préparation spécifique, qui n'est pas la simple lecture d'un texte écrit. Il est aussi encadré par des règles : le droit de chacun d'être entendu, la publicité des débats, les devoirs déontologiques de l'avocat et la liberté de parole qui lui est reconnue.

Problématique. *Comment construire et délivrer une parole juridique claire, convaincante et loyale ?* Le chapitre montrera que l'oral juridique repose sur les principes de la rhétorique — trouver, ordonner, exprimer —, adaptés aux différentes situations (exposé, grand oral, plaidoirie), et qu'il s'inscrit dans un cadre juridique qui garantit le droit d'être entendu et encadre la liberté de parole des professionnels.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'héritage rhétorique

La rhétorique antique est née, pour une large part, de l'éloquence judiciaire. Aristote distinguait trois genres de discours, dont le genre judiciaire, qui porte sur le juste et l'injuste, et trois moyens de persuasion : l'*ethos*, le *pathos* et le *logos*. Cicéron, dans le *De oratore*, et Quintilien, dans l'*Institution oratoire*, ont décrit la formation de l'orateur et les cinq parties de la rhé-

torique : l'**invention** (trouver les arguments), la **disposition** (les ordonner), l'**élocution** (les exprimer), la **mémoire** et l'**action** (la voix, le geste). Ces catégories demeurent un guide précieux.

B. La parole dans les traditions africaines

Les sociétés africaines ont développé des traditions orales du règlement des conflits, dont la **palabre** est l'expression la plus connue : délibération collective, prise de parole selon des règles, recours aux proverbes et aux précédents, recherche du consensus. Ces traditions montrent que l'art de la parole juridique ne se limite pas à la plaidoirie contradictoire : il comprend aussi l'écoute, la reformulation et la construction d'un accord. Le juriste ivoirien, qui intervient parfois devant des instances de médiation ou des autorités traditionnelles, gagne à en connaître les codes.

C. L'oralité dans le procès

Le droit processuel distingue les procédures **écrites**, dans lesquelles l'essentiel se joue dans les mémoires et conclusions, et les procédures **orales**, dans lesquelles les parties exposent leurs prétentions à l'audience. Même dans les procédures écrites, l'audience publique demeure une garantie du procès équitable : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement (art. 14, § 1); la Charte africaine garantit le droit à ce que sa cause soit entendue, dont le droit à la défense (art. 7).

3. Explication approfondie des concepts

Tableau 1 — Les principales formes de l'oral juridique

Exercice	Contexte	Objectif	Caractéristiques
Exposé	Travaux dirigés, séminaires	Présenter une question de manière ordonnée	Temps fixé (10 à 20 minutes), plan annoncé, support éventuel
Grand oral	Concours (magistrature, administration, professions juridiques)	Évaluer la culture juridique, la réflexion et la personnalité	Sujet tiré au sort, préparation brève, exposé puis discussion avec le jury
Soutenance	Mémoire, thèse	Présenter et défendre ses travaux	Exposé de synthèse, réponses aux critiques du jury
Plaidoirie	Audience	Convaincre la juridiction	Complète les écritures ; soumise à la déontologie

Exercice	Contexte	Objectif	Caractéristiques
Réquisitions	Audience pénale	Exposer la position du ministère public	Requiert l'application de la loi dans l'intérêt de la société

DÉFINITION — PLAIDOIRIE

Exposé oral par lequel l'avocat présente à la juridiction, à l'audience, les faits, les moyens et les prétentions de son client, en complément des écritures déposées.

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La préparation

MÉTHODE — PRÉPARER UNE INTERVENTION ORALE

1. **Connaître l'auditoire** et le temps disponible : un jury de concours, des magistrats qui ont lu le dossier, des étudiants, un client.
2. **Définir le message** en une ou deux phrases : ce que l'auditoire doit retenir.
3. **Construire un plan simple**, annoncé et respecté : deux ou trois idées, pas davantage.
4. **Préparer des notes** sous forme de mots-clés et de citations exactes (textes, décisions), jamais un texte intégral lu.
5. **Rédiger l'introduction et la conclusion** avec soin : ce sont les moments où l'attention est la plus forte.
6. **S'entraîner à voix haute**, en chronométrant.
7. **Anticiper les questions** et les objections.

B. L'expression

L'efficacité de l'oral repose sur des éléments que l'écrit ignore :

– la **voix** : audible, posée, au débit modéré, avec des pauses qui marquent la structure ;
– le **regard**, dirigé vers l'auditoire, et non vers les notes ;
– la **posture** et le **geste**, sobres ;
– la **structure audible** : annonces, transitions explicites (« J'en viens à la seconde question… »), récapitulations ;
– la **précision** : citer exactement l'article ou la décision invoqués, sans multiplier les références.

C. Les questions et la discussion

Lors du grand oral ou de la soutenance, la discussion compte autant que l'exposé. Il faut **écouter** la question jusqu'au bout, la **reformuler** si elle est ambiguë, répondre de manière **brève et structurée**, relier la réponse à des connaissances précises, et reconnaître honnêtement une ignorance plutôt que d'inventer — une invention est toujours plus pénalisante qu'un aveu suivi d'un raisonnement à partir de principes connus.

D. La plaidoirie

La plaidoirie n'est pas la lecture des conclusions : les magistrats les ont lues ou les liront. Elle doit **mettre en relief** les points décisifs, **expliquer** les faits complexes, **répondre** aux arguments adverses et **convaincre** de la justesse de la solution demandée. Sa structure type comprend un rappel bref des faits utiles, la discussion des points de droit dans un ordre logique (recevabilité, puis fond), et l'énoncé précis des demandes. La plaidoirie est soumise aux règles déontologiques de la profession : loyauté envers la juridiction, courtoisie envers le confrère, respect du secret professionnel, modération dans l'expression. En Côte d'Ivoire, ces règles résultent de la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d'avocat, du règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 et des règles professionnelles du barreau.

5. Étude des textes applicables

Tableau 2 — Textes encadrant la parole juridique

Texte	Disposition	Intérêt pour l'oral juridique
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14	Droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; droit de se défendre ou d'être assisté ; droit à l'interprète	Garanties de la parole au procès
Charte africaine, art. 7	Droit à ce que sa cause soit entendue ; droit à la défense	Fondement régional
Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine (Ouagadougou, 1998), art. 5 et 34, § 6	Saisine de la Cour ; déclaration permettant la saisine directe par les individus et les ONG	Support de l'exercice n° 1
Loi n° 81-588 du 27 juillet 1981	Profession d'avocat	Cadre déontologique de la plaidoirie
Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014	Harmonisation des règles de la profession d'avocat	Dimension communautaire

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CEDH, gr. ch., 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre

Faits. Un avocat avait été condamné sur-le-champ à une peine d'emprisonnement pour outrage à la juridiction, par les juges mêmes qu'il avait critiqués lors d'une audience pénale.

Solution. La Cour constate une violation du droit à un tribunal impartial et de la liberté d'expression, en jugeant notamment que la sanction était disproportionnée et de nature à produire un effet dissuasif sur l'exercice de la défense.

Portée. La décision protège la **liberté de parole de l'avocat à l'audience**, qui conditionne l'effectivité des droits de la défense, tout en rappelant que cette liberté s'exerce dans les limites de la dignité de la justice.

Jurisprudence — CEDH, gr. ch., 23 avril 2015, Morice c. France

Faits. Un avocat avait été condamné pour diffamation à raison de propos critiques à l'égard de magistrats, tenus dans la presse à propos d'une affaire qu'il défendait.

Solution. La Cour juge que la condamnation a violé la liberté d'expression, en soulignant que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, qu'ils reposaient sur une base factuelle suffisante et que la liberté d'expression des avocats, si elle n'est pas illimitée, doit être largement protégée lorsqu'elle porte sur le fonctionnement de la justice.

Portée. L'arrêt précise l'équilibre entre la liberté d'expression de l'avocat et l'autorité de la justice ; il éclaire la déontologie de la parole publique des professionnels du droit.

Jurisprudence — Cour ADHP, 3 juin 2016, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (retrait de la déclaration)

Question. Un État peut-il retirer la déclaration par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles, et avec quel effet ?

Solution. La Cour admet le droit de l'État de retirer sa déclaration, mais juge que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un **délai de préavis d'un an**, et qu'il est sans effet sur les affaires pendantes.

Portée. La décision intéresse directement la Côte d'Ivoire, qui a retiré en avril 2020 sa déclaration permettant aux individus et aux organisations non gouvernementales de saisir directement la Cour (exercice n° 1). Elle sert de support à un exposé sur l'accès des justiciables à la justice régionale des droits de l'homme.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Éloquence ou efficacité ?

DÉBAT DOCTRINAL — LA PLAIDOIRIE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ?

Le déclin de l'oralité. Dans de nombreuses procédures, l'essentiel se joue dans les écritures ; les audiences sont chargées, les temps de parole réduits, et les juges attendent des observations brèves ; la dématérialisation et les audiences à distance accentuent cette évolution DOC.

La permanence de l'oral. L'audience demeure le moment où le juge peut interroger, où les points décisifs sont mis en lumière, où la justice se rend publiquement ; en matière pénale, l'oralité des débats est une garantie essentielle DOC.

Synthèse. L'éloquence judiciaire contemporaine est moins démonstrative et plus **interactive** : une plaidoirie efficace est brève, ciblée, et ouverte aux questions du juge.

B. L'équité des épreuves orales

Les épreuves orales des examens et concours sont parfois critiquées pour leur subjectivité : l'appréciation de la « personnalité » ou de l'aisance peut favoriser les candidats issus de milieux familiers des codes de l'oral. Les défenseurs de ces épreuves soulignent qu'elles évaluent des compétences professionnelles réelles (réactivité, clarté, maîtrise de soi) ; l'équité suppose des grilles d'évaluation explicites et des jurys formés.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — DES CONCOURS DE PLAIDOIRIE ET DES PROCÈS SIMULÉS

Les facultés de droit ivoiriennes pourraient généraliser les **concours de plaidoirie** et les **procès simulés**, notamment en droit OHADA, en droit des droits de l'homme et en droit pénal, en partenariat avec les barreaux et les juridictions. Ces exercices développent l'argumentation orale, la connaissance de la procédure et la maîtrise de soi, et rapprochent la formation universitaire de la pratique PP.

8. Illustrations pratiques

L'exposé en travaux dirigés. Un exposé de quinze minutes sur l'arrêt *Jand'heur* commence par une accroche, présente la décision, annonce un plan en deux parties, cite précisément les attendus, et se conclut par une ouverture sur le régime spécial des accidents de la circulation.

La question inattendue du grand oral. Le jury demande au candidat ce qu'est la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. Le candidat qui en ignore les détails peut

répondre à partir de ce qu'il sait : institution consacrée par la Constitution de 2016 (art. 175 et 176), regroupant les rois et chefs traditionnels, dont l'organisation relève d'une loi organique, et dont le rôle s'inscrit dans la préservation de la paix sociale ; il reconnaît ensuite les limites de ses connaissances.

La plaidoirie au tribunal de commerce. L'avocat d'un créancier, dont les conclusions ont été déposées, consacre sa plaidoirie aux deux points contestés : la preuve de la créance (liberté de la preuve entre commerçants) et la régularité de la procédure d'injonction de payer, en répondant directement à l'argument adverse.

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Plan d'un exposé de quinze minutes : « La saisine directe de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par les particuliers »

Consigne. Préparez le plan détaillé et les notes de l'exposé.

CORRIGÉ

Accroche (30 secondes). En avril 2020, la Côte d'Ivoire a retiré la déclaration qui permettait à ses ressortissants et aux organisations non gouvernementales de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelle est la portée de ce mécanisme, et de son retrait ?

Annonce du plan (30 secondes). Le mécanisme de saisine directe est un accès conditionnel (I), dont la fragilité est révélée par les retraits de déclarations (II).

I. Un accès conditionnel (6 minutes)

A. Le principe : une saisine réservée aux États et aux institutions. Le Protocole de Ouagadougou de 1998, entré en vigueur en 2004, ouvre la saisine de la Cour à la Commission africaine, aux États et aux organisations intergouvernementales africaines (art. 5).

B. L'exception : la déclaration facultative. Les individus et les ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission ne peuvent saisir directement la Cour que si l'État concerné a fait une déclaration acceptant cette compétence (art. 5, § 3, et 34, § 6). Illustration : l'arrêt *APDH c. Côte d'Ivoire* (18 novembre 2016), rendu sur requête d'une ONG ivoirienne.

II. Un accès fragile (6 minutes)

A. Le droit de retrait et ses limites. La Cour admet le retrait de la déclaration, mais lui applique un préavis d'un an et le déclare sans effet sur les affaires pendantes (*Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda*, 3 juin 2016).

B. Les retraits et leurs conséquences. Plusieurs États, dont la Côte d'Ivoire en 2020, ont retiré leur déclaration ; les justiciables conservent la voie de la Commission africaine et,

pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO, la saisine de la Cour de justice de la Communauté en matière de droits de l'homme.

Conclusion (1 minute). La saisine directe est un progrès de l'accès à la justice régionale, mais elle dépend de la volonté des États ; son avenir conditionne l'effectivité de la protection africaine des droits de l'homme.

Notes. Mots-clés seulement ; citations exactes : Protocole, art. 5 et 34, § 6 ; *APDH* (2016) ; *Ingabire* (2016) ; retrait ivoirien (avril 2020).

Exercice n° 2 — Trame d'une plaidoirie : l'affaire du manguier de Cocody

Consigne. À partir de l'exercice n° 1 du chapitre 10, préparez la trame de la plaidoirie de l'avocat de Mme Ahoua devant le tribunal.

CORRIGÉ

Ouverture. « Monsieur le Président, un arbre rongé par les termites, un propriétaire averti qui ne fait rien, et un orage qui ne fait que révéler un danger connu : voilà toute cette affaire. »

Les faits utiles (1 minute). La chute de l'arbre, les dommages (véhicule, mur), l'avertissement du jardinier (pièce : attestation), le constat (pièce : procès-verbal de constat).

Le droit (3 minutes). (1) Le fondement : l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; le défendeur est gardien ; le rôle actif de l'arbre est établi. (2) L'exonération invoquée : la force majeure suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; or le vice de l'arbre est interne, il était connu, et il pouvait être prévenu. (3) La preuve de l'absence de faute est inopérante (*Jand'heur*, 1930).

La réponse à l'adversaire (1 minute). « Mon contradicteur invoque l'orage. Mais l'orage n'a fait tomber que l'arbre malade : les autres arbres du quartier sont restés debout. »

Les demandes (30 secondes). Réparation du véhicule et du mur, selon les devis produits ; frais de procédure.

Observation. La plaidoirie ne reprend pas toutes les conclusions : elle concentre l'attention sur le point décisif (l'absence de force majeure) et répond directement à l'argument adverse.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- L'oral juridique (exposé, grand oral, soutenance, plaidoirie, réquisitions) obéit aux principes de la **rhétorique** : invention, disposition, élocution, mémoire, action ; *ethos*, *pathos*, *logos*.
- Préparation : connaître l'auditoire et le temps, définir le **message**, plan simple **annoncé**, notes en mots-clés, introduction et conclusion soignées, entraînement à voix haute, anticipation des questions.
- La **plaidoirie** met en relief les points décisifs et répond à l'adversaire ; elle complète les écritures et respecte la **déontologie** (loi n° 81-588 ; règlement UEMOA n° 05/CM/UEMOA de 2014).
- Le droit d'être **entendu** est garanti (Pacte, art. 14 ; Charte africaine, art. 7) ; la **liberté de parole** de l'avocat est protégée dans les limites de la dignité de la justice (*Kyprianou*, 2005 ; *Morice*, 2015).

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de méthode

1. Quelles sont les cinq parties de la rhétorique selon la tradition cicéronienne ?
2. En quoi la plaidoirie se distingue-t-elle de la lecture des conclusions ?
3. Comment répondre à une question dont on ignore la réponse lors d'un grand oral ?

Exercices

1. Préparez un exposé de dix minutes sur l'exception d'inconstitutionnalité en droit ivoirien.
2. Préparez la plaidoirie du défendeur dans l'affaire du manguier de Cocody, en recherchant les arguments les plus sérieux en sa faveur.
3. Grand oral : « Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression ? » Préparez votre exposé en quinze minutes.

12. Références bibliographiques

Aristote, *Rhétorique*.

Cicéron, *De l'orateur* (*De oratore*).

Quintilien, *Institution oratoire*.

Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation*, PUF, 1958.

Sources officielles

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14) ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 7) ; Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 5 et 34) ; loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 ; règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014.

QUATRIÈME PARTIE

La recherche et l'écriture juridiques

CHAPITRE 13

La documentation juridique : sources officielles, bases de données, recueils ; citer ses sources

1. Introduction et problématique

Avant de raisonner sur une règle, il faut la trouver, dans sa version exacte et en vigueur. Avant de citer une décision, il faut en connaître la référence précise et le texte intégral. La **documentation juridique** est la première compétence du juriste, et la plus souvent sous-estimée. Une recherche incomplète conduit à méconnaître un acte uniforme qui a abrogé la loi nationale, une réforme récente, une jurisprudence de la CCJA qui a tranché la question ; une référence inexacte discrédite le raisonnement le mieux construit.

En Côte d'Ivoire, la recherche documentaire présente des difficultés propres : coexistence de sources nationales, communautaires, uniformes et internationales ; accès inégal au Journal officiel et aux versions consolidées ; publication partielle de la jurisprudence des juridictions nationales. Elle bénéficie aussi de ressources nouvelles : bases de données en libre accès, sites des juridictions, recueils de jurisprudence régionale. L'essor des outils d'intelligence artificielle ajoute une exigence nouvelle : vérifier systématiquement des références que ces outils peuvent produire de manière erronée.

Problématique. *Comment identifier, trouver, vérifier et citer les sources du droit applicable en Côte d'Ivoire ?* Le chapitre montrera que la recherche documentaire obéit à une méthode — partir des sources secondaires pour s'orienter, établir les sources primaires dans leur version en vigueur, vérifier leur état et leur interprétation, et les citer selon des normes précises — dont le respect conditionne la fiabilité de tout travail juridique.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La publication du droit

La publication des règles est une condition de leur opposabilité (Tome 1, chapitre 8). Pendant la période coloniale, les textes applicables dans la colonie étaient publiés au *Journal officiel* de la colonie et à celui de l'Afrique occidentale française, après promulgation locale. Depuis l'indépendance, les lois et règlements sont publiés au **Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire**. Les actes uniformes de l'OHADA sont publiés au **Journal officiel de l'OHADA** et au journal officiel de chaque État partie (Traité OHADA, art. 9).

B. Les recueils de jurisprudence et la doctrine

La jurisprudence a longtemps été diffusée par des recueils privés et par des revues, avec des notes de doctrine. En Afrique francophone, des revues comme *Penant* ont publié des décisions des juridictions africaines depuis l'époque coloniale. La CCJA publie un recueil de sa jurisprudence; la base Ohadata rassemble jurisprudence et doctrine relatives au droit OHADA.

C. Le mouvement pour le libre accès au droit

Depuis le début du XXIe siècle, le mouvement pour le **libre accès au droit**, porté notamment par les instituts d'information juridique (*Legal Information Institutes*), a promu la publication gratuite en ligne des textes et des décisions; la Déclaration de Montréal sur le libre accès au droit (2002) en a formulé les principes. La base **CIVLII** (Côte d'Ivoire Legal Information Institute), développée dans le cadre de l'initiative Laws.Africa, met à disposition des textes ivoiriens consolidés, des décisions de juridictions ivoiriennes et des décisions de la CCJA.

3. Explication approfondie des concepts

A. Sources primaires et sources secondaires

Tableau 1 — Sources primaires, sources secondaires et instruments de recherche

Catégorie	Contenu	Exemples	Usage
Sources primaires	Les normes et décisions elles-mêmes	Constitution, lois, décrets, actes uniformes, traités, décisions de justice	À citer et à analyser; seules elles font foi

Catégorie	Contenu	Exemples	Usage
Sources secondaires	Les analyses des sources primaires	Manuels, traités, encyclopédies, articles, notes d'arrêt, thèses	Pour s'orienter, comprendre, discuter
Instruments de recherche	Outils permettant de trouver les sources	Bases de données, tables, index, moteurs de recherche, outils automatisés	Pour localiser ; jamais pour citer sans vérification

B. Version officielle et version consolidée

La **version officielle** d'un texte est celle publiée au Journal officiel ; elle seule fait foi. Une **version consolidée** intègre dans le texte initial les modifications successives ; elle est indispensable pour connaître l'état du droit, mais doit être vérifiée, car sa date de mise à jour et sa fiabilité varient selon les éditeurs. La mention « en vigueur au… » des bases consolidées doit toujours être relevée.

C. L'état du droit

Établir l'**état du droit** à une date donnée suppose de vérifier : l'existence du texte ; sa version applicable à cette date ; les modifications et abrogations ; les dispositions transitoires ; l'interprétation jurisprudentielle ; l'effet éventuel du droit supranational (abrogation par un acte uniforme, primauté du droit communautaire).

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. La stratégie de recherche

MÉTHODE — CONDUIRE UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE JURIDIQUE

1. **Formuler la question** de manière précise et en dégager les mots-clés juridiques (qualifications possibles, notions, textes probables).
2. **S'orienter par les sources secondaires** : manuel, encyclopédie (par exemple l'*Encyclopédie du droit OHADA*), ouvrage spécialisé, pour identifier les textes et les décisions pertinents.
3. **Établir les sources primaires** : texte officiel (Journal officiel), version consolidée, actes uniformes et textes communautaires applicables.
4. **Vérifier l'état du texte** : modifications, abrogations, dispositions transitoires, textes d'application.

5. **Rechercher la jurisprudence** : juridictions suprêmes nationales, CCJA, Conseil constitutionnel, juridictions régionales ; vérifier qu'une décision n'a pas été abandonnée par une jurisprudence ultérieure.
6. **Consulter la doctrine** pour les débats et les interprétations.
7. **Consigner les références** complètes au fur et à mesure, avec la date de consultation des sources en ligne.

B. Les principales ressources

Tableau 2 — Principales ressources documentaires

Ressource	Contenu	Observations
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire	Lois, ordonnances, décrets, arrêtés	Version officielle des textes nationaux
Journal officiel de l'OHADA ; site de l'OHADA (ohada.org)	Traité, actes uniformes, règlements	Version officielle du droit uniforme
Ohadata (ohada.com)	Jurisprudence et doctrine OHADA, références codées (J- pour la jurisprudence, D- pour la doctrine)	Base de référence pour le droit OHADA
Recueil de jurisprudence de la CCJA	Arrêts et avis de la CCJA	Publication officielle de la Cour
CIVLII (civlii.laws.africa)	Textes ivoiriens consolidés ; décisions ivoiriennes et de la CCJA	Vérifier la date de consolidation
Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.ci)	Décisions et avis du Conseil constitutionnel	Source officielle de la jurisprudence constitutionnelle
Gouvernement (gouv.ci)	Communiqués du Conseil des ministres	Suivi des projets de lois et décrets
Assemblée nationale et Sénat	Textes adoptés, travaux parlementaires	Travaux préparatoires
Cour africaine (african-court.org) ; Cour de justice de la CEDEAO	Arrêts et ordonnances	Jurisprudence régionale des droits de l'homme
Cour internationale de justice (icj-cij.org)	Arrêts et avis	Droit international
Légifrance ; Cour de cassation française (Judilibre) ; HUDOC	Droit et jurisprudence français ; jurisprudence européenne	Droit comparé
FAOLEX ; WIPO Lex ; NATLEX (OIT)	Législations foncières, environnementales, de propriété intellectuelle et sociales	Textes nationaux recensés par les organisations internationales

C. Citer ses sources

Les normes de citation, exposées dans la charte de fiabilité de la collection, garantissent que le lecteur peut retrouver et vérifier chaque source.

Tableau 3 — Normes de citation

Type de source	Forme recommandée	Exemple
Constitution	Const., art. …	Const., art. 135
Loi ivoirienne	Loi n° … du … relative à / portant … , art. …	Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Acte uniforme	Sigle, art. …	AUSCGIE, art. 98
Traité	Traité …, art. …	Traité OHADA, art. 10
Décision du Conseil constitutionnel ivoirien	Cons. const., décision n° …, date	Cons. const., décision n° CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011
Décision de la CCJA	CCJA, arrêt ou avis n° …, date, parties	CCJA, arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005, *Aziablévi Yovo et autres c. Société Togo Télécom*
Décision régionale	Juridiction, date, parties, numéro de requête	Cour ADHP, 18 novembre 2016, *APDH c. Côte d'Ivoire*, requête n° 001/2014
Décision française	Juridiction, formation, date, numéro, publication	Cass. 1re civ., 10 octobre 1995, n° 93-20.300, Bull. civ. I, n° 352
Ouvrage	Initiale du prénom, nom, *titre*, éditeur, collection, édition, année	J. Carbonnier, *Flexible droit*, LGDJ
Article	Auteur, « titre », *revue*, année, numéro	J. Griffiths, « What is Legal Pluralism? », *Journal of Legal Pluralism*, n° 24, 1986

D. Les outils automatisés et l'intelligence artificielle

Les moteurs de recherche et les outils d'intelligence artificielle générative peuvent faciliter l'orientation dans une question ; ils ne sont pas des sources. Leurs réponses peuvent contenir des références inexactes, obsolètes ou inexistantes, présentées de manière plausible. Trois règles s'imposent :

1. **ne jamais citer** une référence fournie par un outil automatisé sans l'avoir confrontée à la source officielle ;
2. **vérifier la version** des textes cités, les outils pouvant reproduire des versions anciennes ou des textes étrangers (par exemple le Code civil français postérieur à 2016) ;

3. **protéger la confidentialité** des informations relatives aux clients et aux parties, qui ne doivent pas être communiquées à des services dont les conditions d'utilisation ne garantissent pas cette confidentialité.

La présente collection, élaborée avec l'assistance d'un tel outil, applique elle-même ce protocole et signale les références non confrontées à leur source officielle.

5. Étude des textes applicables

Tableau 4 — Textes intéressant la documentation juridique

Texte	Disposition	Intérêt documentaire
Constitution du 8 novembre 2016	Promulgation et publication des lois	Condition d'opposabilité et version officielle
Traité OHADA, art. 9	Publication des actes uniformes au JO de l'OHADA et aux journaux officiels des États	Version officielle du droit uniforme
Traité OHADA, art. 42	Langues de travail ; version française faisant foi	Choix de la version à consulter
Loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel	Traitement des données personnelles	Encadre la diffusion des décisions comportant des données personnelles V
Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins	Protection des œuvres	Encadre la reproduction des ouvrages et articles de doctrine ; exceptions à vérifier V

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (rappel)

Apport. Une règle ne peut être considérée comme une « loi » que si elle est suffisamment **accessible** et énoncée avec assez de **précision** pour permettre au citoyen de régler sa conduite (Tome 1, chapitre 1).

Portée documentaire. L'accessibilité du droit n'est pas seulement une commodité : c'est une condition de sa légitimité. Elle fonde l'exigence d'une publication effective et accessible des textes et de la jurisprudence.

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 99-421 DC, 16 décembre 1999 (rappel)

Apport. L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi constituent un objectif de valeur constitutionnelle, la garantie des droits supposant que les citoyens disposent d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables.

Portée documentaire. La décision justifie la codification et la publication de versions consolidées : l'accès matériel au droit est une condition de l'égalité devant la loi.

Jurisprudence — Tribunal fédéral du district sud de New York, 22 juin 2023, Mata v. Avianca, Inc. (rappel)

Apport. Des avocats ont été sanctionnés pour avoir produit des décisions inexistantes générées par un outil d'intelligence artificielle, sans en vérifier l'existence (chapitre 10).

Portée documentaire. La décision illustre la règle fondamentale de la documentation juridique : une référence ne vaut que si elle a été vérifiée sur sa source.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Le libre accès au droit et la diffusion des décisions de justice

DÉBAT DOCTRINAL — TRANSPARENCE DE LA JUSTICE ET PROTECTION DES PERSONNES

Pour une diffusion large. La publication gratuite et intégrale des décisions de justice favorise la transparence de la justice, la prévisibilité du droit, l'égalité d'accès à l'information juridique et le développement de la doctrine. En France, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a posé le principe de la mise à disposition du public des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes DOC.

Les précautions. La diffusion massive des décisions expose les données personnelles des parties et des témoins, et rend possibles des analyses statistiques du comportement des juges, dont l'usage peut porter atteinte à l'indépendance de la justice ; d'où les exigences de pseudonymisation et les limites posées à certains traitements DOC.

En Côte d'Ivoire. La publication de la jurisprudence demeure partielle ; l'enjeu est d'abord de rendre accessibles les décisions des juridictions suprêmes et des juridictions spécialisées, dans le respect de la législation relative aux données personnelles.

B. L'intelligence artificielle et la recherche juridique

Les outils d'intelligence artificielle transforment la recherche juridique : rapidité de l'orientation, aide à la synthèse, traduction. Mais ils posent des questions de fiabilité (références fictives, confusion entre systèmes juridiques, obsolescence), de biais (surreprésentation des

droits les plus documentés en ligne, au détriment des droits africains), de confidentialité et de responsabilité. La doctrine s'accorde sur un principe : l'outil peut aider le juriste, il ne peut se substituer à la vérification des sources.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — UN PORTAIL PUBLIC DU DROIT IVOIRIEN

La Côte d'Ivoire gagnerait à se doter d'un **portail public et gratuit du droit**, réunissant le Journal officiel numérisé, les versions consolidées des codes et des principales lois, les décisions des juridictions suprêmes et du Conseil constitutionnel, et des liens vers les sources communautaires et uniformes. Un tel portail, dont les bases existantes montrent la faisabilité, servirait la sécurité juridique, l'accès au droit et la formation des juristes PP.

8. Illustrations pratiques

La version modifiée. Un étudiant cite l'article 2 du Code du travail d'après une édition imprimée de 2015. Une recherche sur une base consolidée révèle que le Code a été modifié, notamment par une ordonnance de 2021 ; il faut vérifier si la disposition citée a été touchée et indiquer la version utilisée.

La décision introuvable. Un confrère cite une « décision de la Cour suprême de 2008 » sans numéro ni parties. Sans référence précise et sans texte intégral, la décision ne peut être utilisée ; il faut demander la référence complète ou rechercher la décision dans les recueils.

La réponse de l'outil. Un outil automatisé indique qu'un article de la Constitution ivoirienne porte un numéro donné. La vérification montre que ce numéro correspondait à la Constitution de 2000. L'erreur, fréquente, résulte de la confusion entre textes successifs.

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Vérifier des références

Énoncé. Un mémoire comporte les références suivantes. Identifiez celles qui sont erronées et corrigez-les. (1) « Code civil ivoirien, art. 1240 (responsabilité pour faute) ». (2) « Constitution ivoirienne de 2016, art. 87 (autorité des traités) ». (3) « CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 ». (4) « Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, art. 15 (interprétation stricte) ». (5) « Cass. civ. 1re, 13 février 1930, Jand'heur ».

CORRIGÉ

1. **Erronée.** L'article 1240 est issu de la réforme française de 2016 ; la disposition applicable en Côte d'Ivoire est l'**article 1382** du Code civil, dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire.
2. **Erronée.** L'article 87 est la numérotation de la **Constitution de 2000** ; dans la Constitution de 2016, la disposition relative à l'autorité des traités figure à l'article 123, numérotation qui doit être confrontée au Journal officiel V.
3. **Exacte.** Avis rendu à la demande de la Côte d'Ivoire sur la portée de l'article 10 du Traité OHADA.
4. **Exacte.** L'article 15 du Code pénal de 2019 dispose que la loi pénale est d'interprétation stricte.
5. **Erronée quant à la formation.** L'arrêt *Jand'heur* du 13 février 1930 a été rendu par les **chambres réunies** de la Cour de cassation, et non par la première chambre civile (qui n'existait d'ailleurs pas sous cette dénomination à l'époque) ; l'arrêt qui avait cassé la décision de la cour de Besançon émanait de la chambre civile (21 février 1927).

Leçon. Trois références sur cinq étaient erronées, pour des raisons typiques : confusion entre droit français et droit ivoirien, confusion entre textes successifs, approximation sur la formation de jugement.

Exercice n° 2 — Plan de recherche

Énoncé. Un commerçant d'Abidjan, locataire d'un local commercial, n'a pas payé ses loyers depuis plusieurs mois. Le bailleur veut obtenir la résiliation du bail et l'expulsion. Établissez le plan de recherche documentaire permettant de répondre à la question.

CORRIGÉ

1. Identifier le droit applicable. Le bail d'un local à usage commercial relève des dispositions de l'AUDCG relatives au bail à usage professionnel ; vérifier le champ d'application de ces dispositions et la version en vigueur (révision du 15 décembre 2010) sur le site de l'OHADA ou dans une édition annotée.

2. Établir les règles de fond. Rechercher dans l'AUDCG les dispositions relatives aux obligations du preneur (paiement du loyer), à la résiliation judiciaire pour inexécution et à ses conditions (mise en demeure préalable, délai), ainsi qu'aux clauses résolutoires.

3. Rechercher la jurisprudence. Interroger Ohadata, CIVLII et le recueil de la CCJA sur la résiliation du bail professionnel pour défaut de paiement : conditions de la mise en demeure, office du juge, compétence.

4. Établir les règles de procédure. Identifier la juridiction compétente (juridictions de commerce d'Abidjan, juge des référés le cas échéant) et la procédure applicable (CPCCA ; textes relatifs aux juridictions de commerce) ; pour le recouvrement des loyers, examiner les procédures de l'AUPSRVE, dans sa version révisée en 2023 (injonction de payer) ; pour l'expulsion, les règles d'exécution.

5. Consulter la doctrine. *Encyclopédie du droit OHADA*, ouvrages et commentaires de l'AUDCG, pour les débats d'interprétation.

6. Consigner les références complètes et la date de consultation des bases.

Observation. Le plan de recherche part du droit uniforme, qui régit la matière, puis intègre la procédure nationale ; il prévoit la vérification de la jurisprudence de la CCJA, juridiction de cassation dans ce domaine.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La documentation est la **première compétence** du juriste : trouver la règle exacte, dans sa **version en vigueur**, et sa **jurisprudence**.
- Distinguer **sources primaires** (textes, décisions : seules elles font foi), **sources secondaires** (doctrine : pour s'orienter et discuter) et **instruments de recherche** (bases, moteurs, outils automatisés : pour localiser).
- Stratégie : formuler la question, s'orienter par la doctrine, établir les textes officiels, vérifier leur état, rechercher la jurisprudence, consulter la doctrine, consigner les références.
- Ressources : JORCI, JO et site de l'OHADA, Ohadata, Recueil de la CCJA, CIVLII, site du Conseil constitutionnel, sites des juridictions régionales et internationales, bases étrangères pour le droit comparé.
- **Citer** selon des normes précises ; ne **jamais citer** une référence fournie par un outil automatisé sans l'avoir vérifiée.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de méthode

1. Distinguez version officielle et version consolidée d'un texte.
2. Quelles vérifications faut-il opérer pour établir l'état du droit à une date donnée ?

3. Quelles règles doivent encadrer l'usage des outils d'intelligence artificielle dans la recherche juridique ?

Exercices

1. Établissez la liste des modifications de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et indiquez les sources consultées.
2. Recherchez trois arrêts de la CCJA relatifs à l'injonction de payer et établissez leurs références complètes.
3. Rédigez la bibliographie d'un mémoire sur la preuve électronique, en distinguant sources officielles, jurisprudence et doctrine.

12. Références bibliographiques

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA*, Lamy, 2011.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

Déclaration de Montréal sur le libre accès au droit, 2002.

Ressources

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire ; Journal officiel de l'OHADA ; ohada.org ; ohada.com (Ohadata) ; civlii.laws.africa ; conseil-constitutionnel.ci ; gouv.ci ; african-court.org ; icj-cij.org ; legifrance.gouv.fr ; hudoc.echr.coe.int.

CHAPITRE 14

Le mémoire et la thèse : problématique, hypothèse, plan, revue de littérature, éthique et plagiat

1. Introduction et problématique

Le **mémoire** de master et la **thèse** de doctorat marquent le passage de l'apprentissage du droit à la production de connaissances juridiques. L'étudiant n'y applique plus seulement des méthodes à des questions posées par d'autres : il choisit une question, la construit, rassemble ses sources, formule une hypothèse et la démontre, sous le contrôle d'un directeur de recherche puis d'un jury. La thèse doit apporter une **contribution originale** à la connaissance du droit.

Ces travaux exigent des compétences nouvelles : délimiter un sujet, conduire une recherche longue, organiser une masse documentaire, construire un plan démonstratif sur plusieurs centaines de pages, respecter l'éthique scientifique. Ils exposent aussi à des risques : sujet trop vaste, absence de problématique, compilation sans thèse, et, plus grave, **plagiat**, que les outils de détection rendent de plus en plus facile à établir et que les institutions sanctionnent sévèrement.

Problématique. *Comment conduire une recherche juridique originale, du choix du sujet à la soutenance, dans le respect de l'intégrité scientifique ?* Le chapitre montrera que la réussite d'un mémoire ou d'une thèse dépend de la qualité de la question de recherche — un sujet délimité, une problématique, une hypothèse — et d'une méthode explicite, et que l'intégrité scientifique, en particulier le respect des règles de citation, en est la condition.

2. Fondements historiques et théoriques

A. La thèse, démonstration d'une proposition

Le mot « thèse » vient du grec *thesis*, qui désigne une proposition que l'on avance et que l'on s'engage à défendre. Dans les universités médiévales, l'obtention des grades passait par la soutenance publique de propositions face à des contradicteurs. La thèse de doctorat moderne conserve cette logique : elle est la démonstration d'une proposition originale, soutenue devant un jury.

B. La recherche juridique : dogmatique et au-delà

La recherche juridique a longtemps été principalement **dogmatique** : il s'agit d'analyser, de systématiser et de critiquer le droit positif. Elle s'est enrichie d'autres approches : **historique** (genèse des institutions), **comparative** (confrontation des systèmes), **sociologique** ou **empirique** (observation de l'application du droit), **économique** (analyse des effets des règles), **théorique** (concepts et fondements). Le chercheur doit expliciter l'approche qu'il adopte, car elle commande ses sources et ses méthodes.

C. La recherche juridique dans l'espace africain francophone

Dans les universités ivoiriennes et des autres pays d'Afrique francophone, la formation doctorale s'inscrit dans le système licence-master-doctorat. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) joue un rôle central dans l'évaluation des enseignants-chercheurs et organise le concours d'agrégation des sciences juridiques. La recherche juridique africaine a progressivement développé des thématiques propres — droit OHADA, pluralisme juridique, foncier, constitutionnalisme africain, droit régional des droits de l'homme —, et l'enjeu est aujourd'hui de renforcer la diffusion de ses travaux.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Question centrale qui oriente la recherche; elle exprime ce que l'on cherche à savoir ou à démontrer sur le sujet, et justifie l'intérêt scientifique du travail.

DÉFINITION — HYPOTHÈSE

Réponse provisoire à la problématique, que la recherche a pour objet de vérifier, de préciser ou de réfuter ; dans une thèse, l'hypothèse confirmée devient la proposition que l'on soutient.

DÉFINITION — PLAGIAT

Fait de présenter comme sien, en tout ou en partie, le travail, les idées ou les formulations d'autrui, sans en indiquer la source. Il constitue une faute contre l'intégrité scientifique et peut constituer une contrefaçon au regard du droit d'auteur.

Tableau 1 — Mémoire et thèse

Élément	Mémoire de master	Thèse de doctorat
Durée de préparation	Quelques mois à une année	Plusieurs années
Ampleur	Quelques dizaines à une centaine de pages	Plusieurs centaines de pages
Exigence d'originalité	Initiation à la recherche ; apport modeste mais réel	Contribution originale à la connaissance
Revue de littérature	Présentation de l'état de la question	Analyse critique approfondie de la littérature
Soutenance	Devant un jury restreint	Devant un jury comprenant des rapporteurs extérieurs

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les étapes de la recherche

MÉTHODE — DE LA QUESTION À LA SOUTENANCE

1. **Choisir le sujet** : intérêt scientifique et personnel, faisabilité (sources accessibles, durée), originalité (vérifier qu'il n'a pas déjà été traité dans les mêmes termes), accord du directeur de recherche.
2. **Délimiter** : matière, ordre juridique, période, éventuelle comparaison ; un sujet trop vaste conduit à la superficialité, un sujet trop étroit à l'anecdote.
3. **Établir l'état de la question** (revue de littérature) : ce qui a été écrit, les débats, les lacunes.
4. **Formuler la problématique et l'hypothèse.**

5. **Choisir la méthode** : dogmatique, comparative, historique, empirique ; constituer le corpus (textes, décisions, entretiens, données).
6. **Élaborer un plan provisoire**, qui évoluera avec la recherche.
7. **Rechercher et rédiger** en parallèle : fiches de lecture, gestion des références (un logiciel de gestion bibliographique est vivement recommandé), rédaction progressive.
8. **Réviser** : cohérence de la démonstration, équilibre du plan, précision des références, qualité de la langue.
9. **Soutenir** : exposé de présentation, réponses aux observations du jury.

B. La revue de littérature

La revue de littérature n'est pas une liste d'ouvrages : c'est une **analyse critique** de l'état des connaissances sur la question. Elle identifie les principaux travaux, les classe (par approche, par thèse soutenue, par période), en montre les apports et les limites, et en déduit l'espace dans lequel la recherche apportera sa contribution. Pour un sujet relevant du droit ivoirien ou OHADA, elle doit inclure la doctrine africaine — articles de revues, thèses soutenues dans les universités africaines, travaux publiés dans les bases spécialisées — et pas seulement la doctrine française.

C. Le plan de la thèse

La tradition juridique francophone privilégie un plan en **deux parties**, chacune divisée en titres ou en chapitres, qui exprime la démonstration de la thèse soutenue. Les intitulés doivent porter des **idées** (« Une reconnaissance des droits coutumiers conçue comme transitoire ») plutôt que des thèmes (« Les droits coutumiers »). L'introduction générale, souvent longue, expose l'objet, l'intérêt, la délimitation, l'état de la question, la problématique, l'hypothèse, la méthode et le plan ; la conclusion générale synthétise les résultats et ouvre des perspectives.

D. L'intégrité scientifique

Les règles de l'intégrité scientifique sont simples à énoncer et exigeantes à respecter :

– **citer** toute idée, formulation, donnée ou découverte empruntée à autrui, y compris lorsqu'elle est reformulée ;
– **placer entre guillemets** toute reprise littérale, avec la référence précise ;
– **ne pas présenter comme consultée** une source que l'on n'a pas lue (en indiquant « cité par » lorsqu'on cite une source de seconde main) ;
– **ne pas fabriquer ni falsifier** des données, des références ou des citations ;

– **déclarer** l'usage d'outils automatisés de rédaction ou de traduction, selon les règles de l'établissement, et en assumer la responsabilité ;
– **respecter les personnes** interrogées dans les recherches empiriques : consentement éclairé, confidentialité, protection des données personnelles.

Tableau 2 — Les formes de plagiat et de manquement à l'intégrité

Forme de plagiat	Description	Comment l'éviter
Copie littérale	Reprise mot pour mot sans guillemets ni référence	Guillemets et référence précise
Paraphrase non citée	Reformulation d'un passage sans indication de la source	Citer la source de l'idée, même reformulée
Plagiat d'idées	Reprise d'une analyse, d'une structure ou d'une thèse sans attribution	Attribuer l'idée à son auteur
Plagiat par traduction	Traduction d'un texte étranger présentée comme personnelle	Indiquer la source et le traducteur
Autoplagiat	Réemploi non signalé de ses propres travaux antérieurs	Signaler et citer ses propres travaux
Références fabriquées	Citation de sources inexistantes ou non consultées	Vérifier chaque référence sur sa source

5. Étude des textes applicables

Tableau 3 — Textes intéressant la recherche juridique

Texte	Objet	Intérêt pour la recherche
Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins	Protection des œuvres de l'esprit ; exceptions (dont, en principe, la courte citation)	Le plagiat peut constituer une contrefaçon ; conditions de la citation licite V
Accord de Bangui révisé (OAPI), annexe relative à la propriété littéraire et artistique	Régime régional du droit d'auteur	Cadre régional
Loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel	Traitement des données personnelles	Recherches par entretiens et enquêtes V
Règlements des établissements et des écoles doctorales ; règles du CAMES	Conditions de préparation et de soutenance ; sanctions disciplinaires	À consulter auprès de chaque établissement

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CJUE, gr. ch., 29 juillet 2019, Spiegel Online, aff. C-516/17

Question. À quelles conditions la reprise d'une œuvre relève-t-elle de l'exception de citation au droit d'auteur ?

Solution. La Cour juge notamment que la citation suppose l'utilisation d'une œuvre ou d'un extrait aux fins d'illustrer un propos, de défendre une opinion ou de permettre une confrontation intellectuelle entre cette œuvre et les propos de l'utilisateur, qui doit entrer en **dialogue** avec l'œuvre; la source, y compris le nom de l'auteur, doit en principe être indiquée.

Portée. La décision, rendue dans le cadre du droit de l'Union européenne, éclaire la notion de citation licite en droit d'auteur : citer, c'est discuter l'œuvre d'autrui en l'identifiant, non se l'approprier. Elle rejoint l'exigence scientifique de citation.

Jurisprudence — Tribunal administratif de Düsseldorf, 20 mars 2014 (retrait d'un titre de docteur pour plagiat)

Faits. Une université allemande avait retiré le titre de docteur d'une personnalité politique, après avoir constaté que sa thèse comportait de nombreux passages repris d'autres auteurs sans indication suffisante des sources.

Solution. La juridiction administrative a rejeté le recours dirigé contre la décision de retrait, en admettant que l'université pouvait retirer le grade obtenu au moyen d'une tromperie sur la paternité intellectuelle des développements.

Portée. L'affaire, comme celle qui a conduit l'université de Bayreuth à retirer en 2011 le doctorat d'un ministre allemand, illustre la gravité des sanctions du plagiat : retrait du grade plusieurs décennies après la soutenance, atteinte durable à la réputation. Elle souligne que l'intégrité scientifique ne se prescrit pas.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Qu'est-ce qu'une thèse de droit originale ?

DÉBAT DOCTRINAL — L'ORIGINALITÉ EN RECHERCHE JURIDIQUE

Une conception exigeante. Pour certains, la thèse doit proposer une construction théorique nouvelle — une notion, une catégorie, une explication — qui renouvelle la compréhension d'une matière DOC.

Une conception plus large. Pour d'autres, l'originalité peut résider dans l'objet (une question jamais étudiée, un droit national peu analysé), dans la méthode (une approche empirique ou comparative inédite) ou dans la synthèse (la mise en ordre d'un droit dispersé) DOC.

Le contexte africain. De nombreux pans du droit ivoirien et du droit OHADA restent peu étudiés ; l'analyse rigoureuse d'une jurisprudence nationale ou de l'application effective d'une réforme constitue en soi un apport original, à condition d'être problématisée.

B. La thèse « à la française » et ses alternatives

Le modèle de la thèse longue, en deux parties, propre à la tradition juridique francophone, est concurrencé, dans certaines disciplines et certains pays, par des thèses composées d'articles publiés ou plus courtes. Ses défenseurs y voient la marque d'une pensée construite et d'une maîtrise globale d'une matière ; ses critiques soulignent la durée excessive des doctorats et la faible diffusion des thèses non publiées.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — DIFFUSER LES THÈSES ET MÉMOIRES IVOIRIENS

La constitution d'un **dépôt numérique** des thèses et des meilleurs mémoires soutenus dans les facultés de droit ivoiriennes, accessible en ligne, faciliterait la revue de littérature, prévienderait les doublons et le plagiat, et donnerait de la visibilité à la recherche juridique ivoirienne. L'usage de logiciels de détection des similitudes, accompagné d'une formation des étudiants aux règles de citation, devrait être généralisé PP.

8. Illustrations pratiques

Le sujet trop vaste. Un étudiant propose « Le droit OHADA en Côte d'Ivoire ». Le sujet couvre des dizaines de matières. Un sujet délimité serait, par exemple : « Le statut de l'entrepreneur en droit OHADA : bilan de son application en Côte d'Ivoire ».

La problématique absente. Un mémoire sur le certificat foncier décrit la procédure de délivrance, puis énumère les difficultés, sans fil directeur. Une problématique aurait permis d'organiser la démonstration : « Le certificat foncier, conçu comme un instrument de transition vers la propriété, sécurise-t-il effectivement les droits coutumiers ? »

La source de seconde main. Un doctorant cite un arrêt ancien qu'il n'a trouvé que dans un manuel. Il doit soit consulter l'arrêt lui-même, soit indiquer qu'il le cite d'après le manuel (« cité par… »).

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Du thème au projet de recherche

Énoncé. Un étudiant de master souhaite travailler sur « le foncier rural ». Aidez-le à construire son projet de mémoire.

CORRIGÉ

1. Délimiter. Le thème est trop vaste. Plusieurs sujets délimités sont possibles : la certification foncière ; l'accès des non-nationaux à la terre rurale ; les droits fonciers des femmes ; le contentieux foncier devant les juridictions. Retenons : « La certification foncière en Côte d'Ivoire depuis la réforme de 2019 ».

2. État de la question. Textes : loi n° 98-750 modifiée, décret n° 2019-266 ; doctrine juridique et travaux socio-anthropologiques sur le foncier ivoirien ; rapports institutionnels ; standards internationaux (Directives volontaires de la FAO, 2012).

3. Problématique. La réforme de 2019, en interdisant les cessions de terres coutumières non certifiées et en réorganisant la procédure de certification, a-t-elle renforcé la sécurité juridique des détenteurs de droits coutumiers, ou a-t-elle déplacé l'insécurité vers ceux dont les droits ne sont pas encore certifiés ?

4. Hypothèse. La réforme renforce la sécurité des droits certifiés, mais, faute de rythme suffisant de certification, elle fragilise les transactions et les droits secondaires non encore constatés.

5. Méthode. Analyse dogmatique des textes ; analyse des décisions de justice publiées ; le cas échéant, enquête de terrain dans une sous-préfecture, avec consentement et anonymisation des personnes interrogées.

6. Plan provisoire. I. Une sécurisation juridique renforcée des droits certifiés : A. La consolidation du certificat foncier ; B. L'encadrement des transactions. II. Une sécurisation inégale : A. La situation des droits non certifiés ; B. Les droits secondaires et les droits des femmes.

Exercice n° 2 — Plagiat ou citation ?

Énoncé. Soit le passage original suivant, extrait du Tome 1 de la présente collection : « La coutume conserve une fonction de source du droit, mais une fonction subordonnée et encadrée : elle tire désormais sa force, dans l'ordre étatique, de la reconnaissance que la loi lui accorde. » Appréciez les trois usages suivants. (1) Un mémoire reproduit la phrase sans guillemets ni référence. (2) Un mémoire écrit : « La coutume est aujourd'hui une source secondaire, dont l'autorité dépend de la loi qui la reconnaît », sans référence. (3) Un mémoire écrit : « Comme le relève le précis de théorie générale du droit de la collection, la

coutume conserve “une fonction subordonnée et encadrée” », avec une note indiquant la référence complète.

CORRIGÉ

1. **Plagiat par copie littérale** : reprise mot pour mot sans guillemets ni source.
2. **Plagiat par paraphrase** : l’idée et sa structure sont reprises, même reformulées, sans attribution. Il fallait citer la source de l’idée.
3. **Citation correcte** : la formule reprise est placée entre guillemets, attribuée et référencée ; l’auteur du mémoire peut ensuite la discuter, ce qui correspond à la logique de la citation (dialogue avec l’œuvre citée).

Règle à retenir. Toute reprise, littérale ou reformulée, d’une idée ou d’une formulation d’autrui doit être attribuée ; les reprises littérales doivent en outre être placées entre guillemets.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

– Le **mémoire** initie à la recherche ; la **thèse** doit apporter une **contribution originale** à la connaissance du droit.
– Étapes : choisir et **délimiter** le sujet, établir l’**état de la question**, formuler **problématique** et **hypothèse**, choisir la **méthode** (dogmatique, comparative, historique, empirique), plan provisoire, recherche et rédaction parallèles, révision, soutenance.
– La **revue de littérature** est une analyse critique qui situe l’apport de la recherche ; elle doit inclure la doctrine africaine.
– L’**intégrité scientifique** impose de citer toute idée empruntée, de placer entre guillemets les reprises littérales, de ne pas citer de sources non consultées, de ne rien fabriquer, de déclarer l’usage d’outils automatisés et de respecter les personnes interrogées.
– Le **plagiat** (copie, paraphrase non citée, plagiat d’idées, de traduction, autoplagiat, références fabriquées) est sanctionné disciplinairement et peut constituer une contrefaçon ; il peut entraîner le retrait du grade.

11. Questions d’évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de méthode

1. Distinguez problématique et hypothèse de recherche.
2. Qu'est-ce qu'une revue de littérature ? Que doit-elle contenir ?
3. Quelles sont les formes de plagiat ? Comment les éviter ?
4. Quelles précautions impose une recherche empirique fondée sur des entretiens ?

Exercices

1. Proposez trois sujets de mémoire délimités à partir du thème « droit OHADA des sûretés », avec une problématique pour chacun.
2. Rédigez la revue de littérature, en une page, d'un sujet de votre choix relevant du droit constitutionnel ivoirien.

12. Références bibliographiques

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

Ouvrages de méthodologie de la recherche et de la rédaction de la thèse de droit en usage dans les écoles doctorales francophones (dernières éditions).

Sources officielles

Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Accord de Bangui révisé (OAPI) ; règlements des écoles doctorales et du CAMES.

CHAPITRE 15

La rédaction professionnelle : conclusions, actes, contrats et motivation des décisions

1. Introduction et problématique

Le juriste écrit pour agir. L'avocat rédige des conclusions pour obtenir une décision ; le notaire et le juriste d'entreprise rédigent des contrats et des statuts pour organiser des relations futures ; l'officier ministériel signifie des actes qui font courir des délais ; le juge rédige une décision qui tranche le litige et doit en rendre raison ; l'administration prend des actes qui créent des droits et des obligations. Dans tous ces cas, l'écrit n'est pas le simple récit d'une opération : il **est** l'opération, ou il en conditionne l'efficacité.

Cette fonction explique la sévérité des sanctions attachées aux défauts de rédaction. Une mention omise peut rendre une requête irrecevable ; une prétention mal placée peut n'être pas examinée ; une clause ambiguë s'interprète, dans le doute, contre celui qui l'a stipulée ; un formalisme méconnu peut priver un acte de son efficacité ; une décision insuffisamment motivée encourt l'annulation ou la cassation. Les exercices universitaires étudiés dans la troisième partie préparent à ces écrits ; le présent chapitre en expose les règles propres.

Problématique. *Comment rédiger un écrit juridique professionnel qui produise exactement les effets recherchés, résiste à la contestation et se prête au contrôle ?* Le chapitre montrera que la rédaction professionnelle obéit à trois exigences — l'**exactitude** (respect des mentions, des formes et du droit applicable dans sa version en vigueur), la **clarté** (anticipation de la lecture par un destinataire qui peut être un adversaire ou un juge) et la **justification** (exposé des raisons, qui culmine dans l'obligation de motiver les décisions) — et que ces exigences ne relèvent pas du style mais du droit : elles sont assorties de sanctions.

2. Fondements historiques et théoriques

A. L'écrit, instrument de preuve et de sécurité

La place de l'écrit dans la vie juridique résulte d'une longue évolution. L'ordonnance de Moulins (1566) a exigé un écrit pour prouver les conventions dépassant une certaine valeur et écarté, au-delà de ce seuil, la preuve par témoins : c'est l'origine lointaine de la règle de preuve posée par l'article 1341 du Code civil (dont le seuil applicable en Côte d'Ivoire est à vérifier : Tome 1, chapitre 12). La pratique notariale a, de son côté, élaboré des **formulaires** et un style d'actes, transmis de génération en génération, qui assurent la sécurité des transactions par la répétition de formules éprouvées. L'acte authentique, reçu par un officier public compétent avec les solennités requises (C. civ., art. 1317), fait pleine foi de la convention qu'il renferme (art. 1319).

B. La motivation des décisions : de l'autorité à la justification

Sous l'Ancien Régime, les cours souveraines ne motivaient pas, en principe, leurs arrêts : l'autorité de la décision tenait à celle du juge qui la rendait au nom du roi DOC. La Révolution a fait de la motivation une obligation générale (loi des 16-24 août 1790), et la loi du 20 avril 1810 a sanctionné par la nullité les arrêts dépourvus de motifs V. L'obligation de motiver est ainsi devenue l'un des traits du jugement dans les systèmes de tradition française, dont relèvent la Côte d'Ivoire et les autres États de l'espace OHADA ; elle est aujourd'hui rattachée, en outre, au droit à un procès équitable.

La doctrine attribue à la motivation plusieurs fonctions DOC :

- une **garantie contre l'arbitraire** : le juge montre que sa décision procède du droit et non de sa seule volonté ;
- une **condition du contrôle** : sans motifs, ni les parties ni les juridictions supérieures ne peuvent vérifier la légalité de la décision ;
- une **marque de respect envers les parties**, qui constatent que leurs arguments ont été entendus (chapitre 6) ;
- une **fonction normative** : c'est dans les motifs que la règle jurisprudentielle se formule et se transmet (chapitre 8) ;
- une **fonction de légitimation** : la décision doit convaincre son auditoire — les parties, les juristes, l'opinion — et non seulement s'imposer (Perelman, chapitre 6).

C. Écrire pour un lecteur qui cherche la faille

L'écrit universitaire s'adresse à un correcteur bienveillant ; l'écrit professionnel est lu par un adversaire qui cherche la faille, par un juge qui doit trancher, par un débiteur qui cherche à se

soustraire à son obligation. Quintilien recommandait déjà de veiller non seulement à ce que l'auditeur puisse comprendre, mais à ce qu'il ne puisse pas ne pas comprendre (*Institution oratoire*, VIII, 2, 24). La rédaction professionnelle est une écriture **défensive** : elle anticipe les lectures possibles et ferme celles qui ne sont pas voulues.

Deux traditions de rédaction contractuelle coexistent. La tradition **civiliste** produit des contrats relativement brefs, qui s'appuient sur les règles supplétives du Code civil et des actes uniformes. La tradition de **common law** produit des contrats longs, qui s'efforcent de tout prévoir (définitions, déclarations et garanties, clause d'intégralité) parce que le droit supplétif y joue un rôle moindre. La pratique des affaires internationales, y compris dans l'espace OHADA, a largement diffusé ce second modèle, ce qui pose des questions de compatibilité étudiées à la rubrique 7 DOC.

3. Explication approfondie des concepts

DÉFINITION — CONCLUSIONS

Écritures par lesquelles une partie à un procès formule ses prétentions, expose les moyens de fait et de droit qui les fondent et répond à l'argumentation adverse.

DÉFINITION — PRÉTENTION ET MOYEN

La **prétention** est ce qu'une partie demande au juge (condamner, annuler, résoudre, ordonner) ; le **moyen** est la raison de fait ou de droit invoquée au soutien de la prétention. Une même prétention peut reposer sur plusieurs moyens.

DÉFINITION — INSTRUMENTUM ET NEGOTIUM

Le *negotium* est l'opération juridique voulue (la vente, le cautionnement) ; l'*instrumentum* est l'écrit qui la constate. La rédaction porte sur l'*instrumentum*, mais elle détermine la preuve, l'interprétation et parfois la validité du *negotium*.

DÉFINITION — MOTIVATION

Énoncé des raisons de fait et de droit qui justifient une décision ; elle relie, par un raisonnement explicite, les faits constatés et les règles appliquées au dispositif.

Tableau 1 — Les principaux écrits professionnels du juriste

Écrit	Auteur	Fonction	Exigences principales	Risque en cas de défaut
Assignation (acte introductif d'instance)	Avocat ou partie ; signification par un officier ministériel	Saisir le juge et informer le défendeur	Mentions légales : parties, juridiction, objet, moyens, délais	Nullité, irrecevabilité
Requête (par exemple en injonction de payer)	Créancier ou son conseil	Saisir le juge sans débat préalable	Mentions exigées à peine d'irrecevabilité ; pièces justificatives	Irrecevabilité
Conclusions	Avocat ou partie	Formuler prétentions et moyens ; répondre à l'adversaire	Clarté du dispositif ; communication à l'adversaire	Prétention non examinée ; moyen ignoré
Mise en demeure	Créancier, avocat, officier ministériel	Interpeller le débiteur (C. civ., art. 1139 et 1146)	Interpellation claire ; preuve de la réception	Absence d'effet
Contrat, statuts	Parties, notaire, juriste	Créer et organiser des obligations	Consentement, objet, formes requises, clarté	Nullité, interprétation défavorable, litige
Décision de justice	Juge	Trancher et justifier	Mentions, motifs, dispositif	Nullité, infirmation, cassation
Acte administratif	Autorité administrative	Décider unilatéralement	Compétence, forme, motivation lorsqu'elle est requise	Annulation pour excès de pouvoir

4. Analyse des principes et mécanismes juridiques

A. Les règles communes de la rédaction juridique

MÉTHODE — DIX RÈGLES DE RÉDACTION JURIDIQUE

1. **Identifier le destinataire et l'effet recherché** avant d'écrire : que doit-il se passer quand l'écrit aura été lu ?
2. **Vérifier le droit applicable dans sa version en vigueur** : texte, numérotation, modifications récentes (l'exemple de l'AUPSRVE, révisé en 2023, est donné ci-dessous).
3. **Respecter les mentions et les formes prescrites**, au moyen de listes de contrôle.
4. **Un terme, un sens** : définir les termes clés et les employer toujours dans le même sens ; proscrire la variation « élégante » des synonymes, qui fait naître des doutes.
5. **Des phrases courtes**, une idée par phrase ; un sujet identifié : qui doit faire quoi, quand, à quelles conditions ?

6. **L'indicatif présent** pour énoncer les obligations (« Le vendeur livre… »), comme dans les textes normatifs (chapitre 3).
7. **Chiffres et délais** : montants en lettres et en chiffres, monnaie (francs CFA), point de départ et mode de computation des délais.
8. **Structurer** : titres, numérotation continue, renvois internes exacts.
9. **Anticiper** : inexécution, événements imprévus, fin de la relation, litige.
10. **Relire contre soi-même** : lire l'écrit comme le ferait l'adversaire, puis le faire relire.

Ces règles synthétisent les recommandations de la pratique et de la doctrine; leur formulation est propre au présent ouvrage PP.

B. Les conclusions

Fonction. Dans le procès civil, ce sont les parties qui déterminent l'objet du litige. Le Code de procédure civile français l'énonce expressément : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » (art. 4) DP. Le droit judiciaire ivoirien repose sur des principes comparables, étudiés au Tome 8. Il en résulte que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé : une prétention mal formulée ou absente n'est pas jugée.

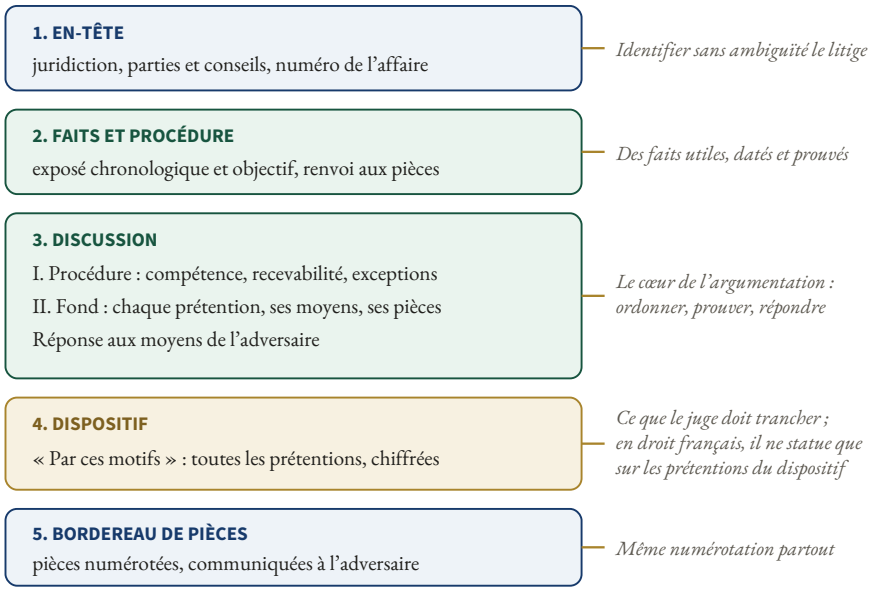


Schéma 1 — L'architecture des conclusions

Le modèle des conclusions structurées. Le droit français a formalisé cette architecture. Devant le tribunal judiciaire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions

et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune est fondée, avec l'indication des pièces invoquées ; elles comprennent distinctement « un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions », et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (CPC, art. 768 ; règle comparable en appel : art. 954) DP. Les parties doivent en outre reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens antérieurs, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés.

En Côte d'Ivoire, la forme des conclusions relève du CPCCA et des usages du barreau V. Le modèle structuré n'y est pas nécessairement imposé dans les mêmes termes, mais il constitue une **bonne pratique** : il facilite le travail du juge, limite les omissions de statuer et protège l'avocat contre le reproche d'avoir mal défendu les intérêts de son client PP.

Formuler les prétentions. Une prétention doit être **précise et exécutable** : « condamner M. X à payer à Mme Y la somme de… francs CFA », « prononcer la résolution du contrat du… », « ordonner l'expulsion de… ». Les usages admettent des formules telles que « recevoir Mme Y en son action ; l'y dire bien fondée », mais la jurisprudence française tend à considérer que les demandes de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas, en elles-mêmes, des prétentions JP V : l'essentiel est que chaque demande effective figure au dispositif.

C. La requête : l'exemple de l'injonction de payer

La procédure d'injonction de payer de l'OHADA, procédure simplifiée de recouvrement, illustre le poids des mentions. Dans l'acte uniforme de 1998, la requête devait contenir, **à peine d'irrecevabilité**, l'identification des parties — pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social — et l'indication précise du montant réclamé, avec le décompte des éléments de la créance et son fondement ; elle devait être accompagnée des pièces justificatives (AUPSRVE de 1998, art. 4) DP. Des décisions publiées dans la base Ohadata ont déclaré irrecevables des requêtes qui n'indiquaient pas la forme ou le siège de la société débitrice JP V.

ÉTAT DU DROIT — UN TEXTE RÉVISÉ : L'AUPSRVE DE 2023

L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998 a été remplacé par un acte révisé, adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA le 17 octobre 2023, publié au Journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2023 et entré en vigueur le 16 février 2024 ; l'ancien texte demeure applicable aux procédures engagées avant cette date MOD. La révision a modifié de nombreuses dispositions. Avant de rédiger une requête, il faut vérifier la rédaction et la numérotation des articles du nouveau texte sur sa source officielle V.

D. Le contrat

Avant d'écrire. La rédaction d'un contrat suppose d'abord de comprendre l'opération : son économie, les objectifs et les contraintes de chaque partie, les risques à répartir. Il faut ensuite identifier le droit applicable (acte uniforme, Code civil, loi spéciale) et y distinguer les règles **impératives**, auxquelles le contrat ne peut déroger, des règles **supplétives**, qui s'appliquent à défaut de stipulation contraire. Le rédacteur ne stipule utilement que s'il sait ce que la loi prévoit déjà.

La structure. Un contrat d'affaires comprend en général : un titre ; la comparution des parties ; un préambule (ou exposé préalable) ; des définitions ; l'objet ; les obligations des parties ; le prix et ses modalités de paiement ; la durée ; les conséquences de l'inexécution ; la force majeure ; les clauses générales (confidentialité, cession, notifications, intégralité) ; le droit applicable et le règlement des différends ; les signatures et les annexes.

Tableau 2 — Les clauses d'un contrat d'affaires et leurs points de vigilance

Clause	Fonction	Points de vigilance
Comparution des parties	Identifier les contractants et leurs représentants	Forme, dénomination, siège, numéro au RCCM ; pouvoirs du signataire
Préambule	Exposer le contexte et les objectifs	Sert à rechercher la commune intention (C. civ., art. 1156) ; éviter d'y glisser des engagements
Définitions	Fixer le sens des termes clés	Employer chaque terme défini dans le même sens dans tout l'acte
Objet et obligations	Déterminer qui doit quoi	Obligation de moyens ou de résultat ; délais et modalités précis
Prix et paiement	Fixer le prix, la monnaie, l'échancier	Montants en lettres et en chiffres ; pénalités de retard ; fiscalité
Durée et fin	Entrée en vigueur, durée, renouvellement, résiliation	Préavis ; computation des délais ; effets de la fin du contrat
Inexécution	Clause résolutoire, clause pénale, limitation de responsabilité	Validité et pouvoir du juge selon le droit applicable V
Force majeure, imprévision	Répartir les risques d'événements extérieurs	Définir l'événement, la notification et les effets ; prévoir une renégociation
Droit applicable et différends	Désigner la loi et le mode de règlement	Éviter les clauses pathologiques (point E)

Le formalisme. Le rédacteur choisit d'abord la forme de l'acte : acte sous seing privé, qui, reconnu par celui auquel on l'oppose, a entre les parties la même foi que l'acte authentique (C. civ., art. 1322) et doit, s'il constate une convention synallagmatique, être établi en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 1325) ; ou acte authentique

(art. 1317). Il doit ensuite respecter les formalismes spéciaux. Ainsi, l'acte de cautionnement doit comporter la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres (Acte uniforme portant organisation des sûretés, 15 décembre 2010, art. 14) DP. Les statuts des sociétés commerciales obéissent aux règles de forme de l'AUSCGIE V. La conclusion des contrats par voie électronique relève de la loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques et de ses textes d'application V.

Rédiger sous le regard de l'interprète. Le rédacteur écrit à l'ombre des règles d'interprétation des conventions (C. civ., art. 1156 à 1164 ; chapitre 5) : le juge recherche la commune intention des parties (art. 1156), préfère le sens qui donne effet à la clause (art. 1157), interprète les clauses les unes par les autres (art. 1161) et, dans le doute, interprète la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (art. 1162). L'ambiguïté se retourne donc contre son auteur. À l'inverse, la clause claire et précise est protégée : le juge ne peut la dénaturer (Cass. civ., 15 avril 1872, chapitre 5).

ÉTAT DU DROIT — LE CODE CIVIL « DANS SA RÉDACTION APPLICABLE EN CÔTE D'IVOIRE »

Plusieurs articles du Code civil de 1804 ont été modifiés en France après 1960 : l'article 1152 (pouvoir du juge de modérer la clause pénale, loi n° 75-597 du 9 juillet 1975), l'article 1139 (mise en demeure, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991), l'article 1326 (mention de la somme dans l'engagement unilatéral, lois du 12 juillet 1980 et du 13 mars 2000). La réforme française du droit des contrats (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) a ensuite renuméroté l'ensemble : l'article 1134 correspond désormais, pour l'essentiel, aux articles 1103 et 1104, l'article 1156 à l'article 1188, l'article 1162 à l'article 1190. Un modèle de contrat ou un ouvrage français ne peut donc être transposé sans vérifier si le législateur ivoirien a adopté une modification équivalente V.

E. La clause de règlement des différends

Les options. Les parties peuvent désigner une juridiction étatique (clause attributive de juridiction), recourir à l'arbitrage — *ad hoc* ou institutionnel (CCJA, centres nationaux, institutions internationales) — et prévoir une étape préalable de négociation ou de médiation (Acte uniforme relatif à la médiation, 23 novembre 2017).

La clause compromissoire. L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté à Conakry le 23 novembre 2017, constitue le droit commun de l'arbitrage dans l'espace OHADA ; il définit la clause compromissoire et le compromis, les deux formes de la convention d'arbitrage (art. 3-1) DP V. L'arbitrage institutionnel de la CCJA, organisé par le Traité et par le

Règlement d'arbitrage de la CCJA du 23 novembre 2017, suppose un différend d'ordre contractuel et un rattachement à l'espace OHADA : soit l'une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État partie, soit le contrat est exécuté ou à exécuter, en tout ou en partie, sur le territoire d'un ou plusieurs États parties (Traité OHADA, art. 21) DP.

Les clauses pathologiques. L'expression, due à Frédéric Eisemann (1974), désigne les clauses d'arbitrage défectueuses qui compromettent leur propre efficacité DOC. Selon cet auteur, une clause d'arbitrage doit produire des effets obligatoires pour les parties, écarter l'intervention des juridictions étatiques dans le règlement du fond, au moins avant la sentence, conférer aux arbitres le pouvoir de trancher les litiges et permettre une procédure conduisant efficacement à une sentence susceptible d'exécution. Les pathologies les plus fréquentes sont la désignation inexacte ou ambiguë de l'institution, la formule facultative (« les parties pourront… »), la juxtaposition d'une clause d'arbitrage et d'une clause attributive de juridiction sans articulation, un mécanisme de désignation des arbitres irréalisable et des délais intenables.

MÉTHODE — RÉDIGER UNE CLAUSE D'ARBITRAGE

1. Vérifier que l'arbitrage est possible (matière arbitrable, capacité, et, pour la CCJA, critères de l'article 21 du Traité).
2. Partir de la **clause type** publiée par l'institution choisie, sans en altérer la désignation exacte.
3. Préciser le **nombre d'arbitres**, le **siège**, la **langue** et, dans une clause distincte, le **droit applicable** au fond.
4. Articuler l'arbitrage avec les **mesures provisoires** et avec une éventuelle **étape amiable** préalable, assortie d'un délai précis.
5. Supprimer toute formule facultative ou alternative.

F. La décision de justice et sa motivation

La structure. La décision comprend des mentions (juridiction, composition, date, parties, conseils), l'exposé du litige (faits, procédure, prétentions et moyens), les motifs et le dispositif (chapitre 8). En droit ivoirien, l'article 142 du CPCCA énumère les mentions que doit contenir tout jugement V. En droit français, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens — cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions avec leur date —, être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif (CPC, art. 455) ; certaines de ces exigences sont prescrites à peine de nullité (art. 458) DP.

MÉTHODE — MOTIVER UNE DÉCISION

1. **Poser les questions** à trancher dans l'ordre logique : compétence, recevabilité, fond, demandes accessoires.
2. Pour chaque question, **énoncer la règle** (texte visé, jurisprudence), **constater les faits établis** (en indiquant les pièces), **appliquer** et **conclure** : c'est le syllogisme (chapitre 4).
3. **Répondre aux moyens déterminants** : ne pas répondre à un moyen qui, s'il était fondé, changerait l'issue du litige méconnaît le droit à un procès équitable (CEDH, *Ruiz Torija*, 1994, chapitre 6).
4. **Proscrire** les motifs dubitatifs ou hypothétiques (« il semble que »), les motifs généraux qui pourraient justifier n'importe quelle décision et les motifs contradictoires : la jurisprudence de tradition française les assimile à un défaut de motifs JP.
5. **Vérifier la concordance** des motifs et du dispositif.
6. **Rédiger un dispositif complet et exécutable** : parties désignées, sommes et monnaie, intérêts, délais, dépens.

Le contrôle de la motivation par la CCJA. Depuis la révision de 2014 du Règlement de procédure de la CCJA, les cas d'ouverture du pourvoi sont limitativement énumérés (art. 28 bis) ; ils comprennent les vices de motivation (défaut, insuffisance ou contradiction de motifs) DP V. Auparavant, faute de liste dans le Règlement, il fallait se référer au droit national. Corrélativement, le **moyen de cassation** doit être rédigé avec précision : il doit indiquer le cas d'ouverture invoqué et le caractériser (rubrique 6).

La motivation des actes administratifs. En droit français, la loi du 11 juillet 1979, codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration, impose la motivation de nombreuses décisions individuelles défavorables, motivation qui doit être écrite et comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » (CRPA, art. L. 211-2 et L. 211-5) DP. L'existence et la portée d'une obligation équivalente en droit ivoirien seront examinées au Tome 4 V.

5. Étude des textes applicables

Tableau 3 — Textes intéressant la rédaction professionnelle

Texte	Objet	Intérêt pour la rédaction
C. civ., art. 1134	Force obligatoire ; exécution de bonne foi	Le contrat « tient lieu de loi » : la rédaction fixe la loi des parties
C. civ., art. 1156 à 1164	Interprétation des conventions	Prévenir l'interprétation ; l'ambiguïté profite au débiteur (art. 1162)

Texte	Objet	Intérêt pour la rédaction
C. civ., art. 1317, 1319, 1322 et 1325	Acte authentique ; acte sous seing privé ; pluralité d'originaux	Choix de la forme ; force probante
AUS (15 décembre 2010), art. 14	Formalisme du cautionnement	Signatures ; mention manuscrite de la somme maximale garantie
AUA (23 novembre 2017), art. 3-1 V	Convention d'arbitrage : clause compromissoire et compromis	Rédaction de la clause d'arbitrage
Traité OHADA, art. 21 ; Règlement d'arbitrage de la CCJA (23 novembre 2017)	Accès à l'arbitrage de la CCJA	Critères de rattachement à vérifier
AUPSRVE révisé (17 octobre 2023 ; en vigueur le 16 février 2024) MOD	Procédures simplifiées de recouvrement ; voies d'exécution	Mentions de la requête en injonction de payer V
Règlement de procédure de la CCJA, art. 28 bis (révision de 2014) V	Cas d'ouverture du pourvoi	Rédaction des moyens de cassation
CPCCA (loi n° 72-833 du 21 décembre 1972), art. 142 et 246 V	Mentions du jugement ; acte d'appel	Rédaction des décisions et des actes de procédure
Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013	Transactions électroniques	Écrit et signature électroniques
Droit comparé (France) : CPC, art. 4, 455, 458, 768, 954 ; CRPA, art. L. 211-2 et L. 211-5 ; CPP, art. 365-1	Objet du litige ; jugement ; conclusions structurées ; motivation des actes administratifs et des arrêts d'assises	Modèles d'exigences de rédaction et de motivation

6. Analyse de jurisprudences vérifiables

Jurisprudence — CEDH, 16 décembre 1992, Hadjianastassiou c. Grèce, n° 12945/87

Faits. Un officier condamné par une juridiction militaire n'avait pu prendre connaissance de la motivation de l'arrêt d'appel qu'après l'expiration du délai de pourvoi ; son pourvoi, formé en termes généraux, avait été déclaré irrecevable.

Solution. La Cour européenne rappelle que les juridictions doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, ce qui permet notamment à l'accusé d'exercer utilement les recours dont il dispose ; elle conclut à la violation de l'article 6 de la Convention.

Portée. L'arrêt établit le lien entre **motivation** et **droit au recours** : une décision non motivée, ou dont les motifs ne sont pas accessibles en temps utile, prive les parties de la possibilité de la contester efficacement.

Jurisprudence — CEDH, gr. ch., 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, n° 926/05

Faits. Le requérant avait été condamné par une cour d'assises belge sur la base des réponses affirmatives du jury à des questions laconiques, sans que le verdict soit motivé.

Solution. La Grande Chambre juge que la Convention n'exige pas des jurés qu'ils motivent leur décision ; mais l'accusé doit pouvoir comprendre les raisons de sa condamnation, ce que peuvent assurer des garanties procédurales, notamment des questions précises et non équivoques posées au jury. Ces garanties faisant défaut en l'espèce, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1.

Portée. La décision a accompagné les réformes de la cour d'assises : en Belgique, qui avait déjà réformé son institution ; en France, où la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 a introduit une « feuille de motivation » (CPP, art. 365-1).

Jurisprudence — Cons. const. (France), déc. n° 2017-694 QPC, 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres

Question. La loi pouvait-elle dispenser la cour d'assises de motiver le choix de la peine, alors que la feuille de motivation ne devait énoncer que les principaux éléments à charge justifiant la déclaration de culpabilité ?

Solution. Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l'absence de motivation de la peine prononcée par la cour d'assises, en se fondant sur les exigences de motivation des peines, qui découlent du principe d'individualisation et de la protection contre l'arbitraire ; il écarte ainsi la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui jugeait cette motivation non requise.

Portée. La feuille de motivation énonce désormais aussi les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine. L'exigence **constitutionnelle** de motivation s'étend ainsi au choix de la peine, même devant la juridiction populaire par excellence.

Jurisprudence — CCJA, jurisprudence relative à la rédaction des moyens de cassation (Règlement de procédure, art. 28 bis)

Solutions. Selon les décisions commentées dans *L'Essentiel Droits africains des affaires* (2021, n° 11 ; 2024, n° 2 et n° 5), la CCJA juge que les cas d'ouverture du pourvoi sont limitatifs, qu'un moyen doit viser expressément le cas d'ouverture invoqué et le caractériser — chaque cas visé devant être étayé —, qu'un moyen qui n'est pas clair et précis est irrecevable, et que la fraude d'une partie ne constitue pas, en elle-même, un cas d'ouverture JP.

Portée. La rédaction du pourvoi est un exercice technique : un grief juste mais mal formulé est perdu. Les références exactes des arrêts doivent être relevées dans le recueil de la CCJA ou la base Ohadata V.

7. Présentation des débats doctrinaux

A. Motiver brièvement ou motiver davantage ?

DÉBAT DOCTRINAL — LA FORME DE LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DES COURS SUPRÊMES

La tradition de brièveté. La motivation concise des juridictions de cassation de tradition française répond à leur fonction de juge du droit : énoncer la règle, sans s'attarder sur les faits ni dialoguer avec la doctrine. Elle confère à la décision autorité et sobriété et évite d'affirmer plus que nécessaire DOC.

L'exigence de transparence. On lui reproche son hermétisme : la décision ne révèle ni les solutions écartées, ni les précédents suivis, ni les considérations qui ont emporté la conviction. La Cour de cassation française a adopté en 2019 un style direct et une motivation enrichie pour ses arrêts les plus importants (chapitre 8) DOC.

La spécificité africaine. Dans un environnement où l'accès aux décisions est encore inégal (chapitre 13), une motivation développée et une publication systématique sont des facteurs de prévisibilité et de sécurité juridique DOC.

PROPOSITION DE L'AUTEUR — POUR UNE MOTIVATION DÉVELOPPÉE DES DÉCISIONS DE PRINCIPE

Les juridictions suprêmes de l'espace OHADA gagneraient à adopter, pour leurs décisions de principe, une motivation développée — paragraphes numérotés, citation des décisions antérieures suivies ou écartées, exposé des raisons du choix entre interprétations concurrentes — et à en assurer la publication systématique et gratuite PP.

B. Le contrat-code

L'importation, dans les contrats conclus dans l'espace OHADA, du modèle long de common law suscite des réserves. Des notions étrangères (« déclarations et garanties », « dommages indirects », « meilleurs efforts ») y sont parfois transposées sans que leur effet en droit OHADA ou ivoirien soit certain, et la multiplication des stipulations peut créer des contradictions avec les règles impératives. À l'inverse, dans un environnement où la jurisprudence est moins accessible et moins prévisible, des stipulations détaillées peuvent renforcer la prévisibilité de la relation DOC. La voie médiane consiste à **définir** dans le contrat les notions empruntées et à vérifier leur compatibilité avec le droit applicable.

C. Le formalisme : protection ou piège ?

Le formalisme du cautionnement protège la caution en l'obligeant à mesurer son engagement ; mais il peut aussi être invoqué de mauvaise foi pour échapper à un engagement réel. La CCJA a sanctionné par la nullité des actes de cautionnement dépourvus de la signature d'une partie et de la mention manuscrite requise (v. CCJA, 25 avril 2014, SPEN c. BAN, Ohadata J-15-168) JP V. La doctrine discute la question de savoir si, sous l'article 14 de l'acte uniforme de 2010, la mention manuscrite demeure une condition de validité ou n'est plus qu'une exigence de preuve DOC. Pour le rédacteur, la controverse commande la prudence : respecter strictement le formalisme, quelle que soit la nature de la sanction.

8. Illustrations pratiques

La prétention oubliée. Des conclusions développent longuement, dans la discussion, le préjudice moral du client, mais le dispositif ne réclame que la réparation du préjudice matériel. Dans un système qui ne fait statuer le juge que sur les prétentions du dispositif, le préjudice moral ne sera pas examiné ; ailleurs, l'ambiguïté invite au moins le juge à s'en tenir au dispositif.

Les deux clauses contradictoires. Un contrat de fourniture prévoit à l'article 17 que « tout litige sera soumis au tribunal de commerce d'Abidjan » et, à l'article 21, un arbitrage selon le Règlement de la CCJA. Le premier litige portera sur la compétence avant même d'aborder le fond.

La requête incomplète. Un créancier présente une requête en injonction de payer contre « Société Bâtir Plus », sans indiquer sa forme ni son siège social. La requête risque d'être déclarée irrecevable, ce qui fait perdre temps et frais.

L'engagement en chiffres seulement. Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société par un acte dactylographié, qu'il signe en écrivant de sa main « bon pour caution : 25 000 000 » sans indiquer le montant en lettres. Le formalisme de l'article 14 de l'AUS n'est pas respecté et l'efficacité du cautionnement sera discutée.

La décision muette. Un jugement rejette une demande en paiement en relevant seulement que « la demande n'est pas justifiée », sans examiner le contrat ni les factures produits. Il s'expose à l'infirmation en appel ou à la cassation pour défaut de motifs.

9. Cas pratiques corrigés

Exercice n° 1 — Les conclusions en demande dans l'affaire du manguier de Cocody

Énoncé. Reprenez les faits du cas pratique du chapitre 10 (exercice n° 1) : le manguier de M. Kouadio, creusé par les termites, s'est abattu pendant un orage sur le mur et le véhicule de Mme Ahoua. La tentative amiable a échoué. Avocat de Mme Ahoua, vous devez rédiger le plan détaillé des conclusions en demande et leur dispositif. Le véhicule a été évalué à 8 500 000 francs CFA et la réfection du mur à 1 200 000 francs CFA (constat et devis produits). Les montants sont fictifs.

CORRIGÉ

En-tête. Juridiction saisie (déterminée selon les règles de compétence étudiées au Tome 8) ; numéro de l'affaire ; « Conclusions pour Mme Ahoua, demanderesse, ayant pour conseil Maître… — Contre M. Kouadio, défendeur ».

I. Faits et procédure. Exposé chronologique : la propriété et la situation de l'arbre ; l'avertissement du jardinier (attestation, pièce n° 4) ; l'orage et la chute (constat, pièce n° 1 ; photographies, pièce n° 2) ; l'évaluation des dommages (pièces n° 3 et 5) ; la mise en demeure restée sans effet (pièce n° 6) ; l'assignation.

II. Discussion.

A. Sur la recevabilité. Qualité et intérêt à agir de Mme Ahoua, propriétaire du véhicule et du mur ; régularité de la saisine.

B. Sur la responsabilité de M. Kouadio. (1) La règle : article 1384, alinéa 1er, du Code civil et présomption de responsabilité du gardien (*Jand'heur*). (2) Le fait de la chose : la chute de l'arbre sur les biens de la demanderesse. (3) La garde : M. Kouadio, propriétaire, est présumé gardien. (4) La réponse au moyen adverse tiré de la force majeure : le vice interne de l'arbre exclut l'extériorité ; l'avertissement reçu exclut l'imprévisibilité ; l'abattage aurait permis d'éviter le dommage. (5) À titre subsidiaire : la faute de M. Kouadio, informé du danger (C. civ., art. 1382).

C. Sur le préjudice. Véhicule : 8 500 000 francs CFA (pièce n° 3) ; mur : 1 200 000 francs CFA (pièce n° 5).

D. Sur les demandes accessoires. Dépens ; exécution provisoire, si les conditions légales en sont réunies V.

III. Dispositif.

PAR CES MOTIFS, plaise au Tribunal :

— Recevoir Mme Ahoua en son action ;

— Dire que M. Kouadio est responsable, en sa qualité de gardien du manguier, des dommages causés par la chute de cet arbre ;

— Condamner M. Kouadio à payer à Mme Ahoua la somme de huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA au titre de la perte de son véhicule et celle d'un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA au titre de la réfection du mur, soit au total neuf millions sept cent mille (9 700 000) francs CFA ;

— Condamner M. Kouadio aux entiers dépens.

Bordereau. Pièces n° 1 à 6, numérotées comme dans le corps des conclusions.

Commentaire. Chaque prétention du dispositif correspond à une partie de la discussion, et chaque affirmation de fait à une pièce. Le moyen tiré de la force majeure, que l'adversaire a déjà annoncé, est réfuté d'avance. Les montants figurent en lettres et en chiffres, et leur total est calculé pour éviter toute erreur d'exécution.

Exercice n° 2 — Diagnostiquer et réécrire une clause de règlement des différends

Énoncé. Une société ivoirienne, Ivoire Cacao Transformation SA (siège à Abidjan), conclut un contrat de fourniture avec une société sénégalaise, Sahel Négoce SARL (siège à Dakar). Le projet contient la clause suivante : « En cas de litige, les parties pourront recourir à l'arbitrage de la Chambre arbitrale d'Abidjan ou saisir les tribunaux compétents. » Les parties souhaitent un arbitrage institutionnel efficace. Les sociétés sont fictives.

CORRIGÉ

1. Diagnostic. La clause est pathologique à trois titres. (a) La formule « pourront » rend l'arbitrage facultatif et ne produit pas d'effet obligatoire. (b) L'alternative « ou saisir les tribunaux compétents » n'écarte pas les juridictions étatiques et invite à un litige sur la compétence. (c) L'institution est désignée par un nom qui ne correspond pas avec certitude à une institution existante. Rien n'est prévu sur le nombre d'arbitres, le siège, la langue ou le droit applicable.

2. Faisabilité d'un arbitrage CCJA. Le différend sera d'ordre contractuel ; les deux parties ont leur siège dans un État partie au Traité OHADA (Côte d'Ivoire, Sénégal) : les conditions de l'article 21 du Traité sont réunies.

3. Clause proposée (modèle pédagogique, à confronter à la clause type publiée par la CCJA PP) :

> **Article 18 — Règlement des différends.** 18.1. Tout différend né du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, notamment à sa conclusion, à sa validité, à son interprétation, à son exécution ou à sa cessation, est tranché définitivement par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA. 18.2. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. 18.3. Le siège de l'arbitrage est fixé à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; la langue de l'arbitrage est le français. 18.4.

Avant d'engager l'arbitrage, la partie la plus diligente notifie le différend par écrit à l'autre ; les parties disposent alors de trente jours pour rechercher une solution amiable, à l'expiration desquels chacune peut engager l'arbitrage. 18.5. La présente clause ne fait pas obstacle à ce qu'une partie sollicite d'une juridiction compétente des mesures provisoires ou conservatoires, dans les conditions prévues par les textes applicables.

Article 19 — Droit applicable. Le présent contrat est régi par les actes uniformes de l'OHADA et, pour les questions qu'ils ne règlent pas, par le droit ivoirien.

4. Justification. La formule impérative (« est tranché ») et l'absence d'alternative donnent à la clause un effet obligatoire et exclusif ; l'institution est désignée par sa dénomination exacte ; le siège, la langue et le nombre d'arbitres sont fixés ; l'étape amiable est enfermée dans un délai précis, pour éviter qu'elle ne devienne un obstacle ; les mesures urgentes restent possibles. Le droit applicable fait l'objet d'une clause distincte, car la loi du contrat et la procédure arbitrale sont deux questions différentes.

Exercice n° 3 — Critiquer et réécrire une motivation

Énoncé. Dans l'affaire du manguier, un jugement fictif est ainsi rédigé : « Attendu qu'il semble que l'arbre appartenait au défendeur ; attendu que l'orage du jour des faits a été d'une rare violence ; qu'en tout état de cause, le défendeur ne justifie pas avoir commis une faute ; attendu que la demanderesse a subi un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 000 francs CFA ; Par ces motifs : Déboute Mme Ahoua de sa demande ; Condamne M. Kouadio aux dépens. » Relevez les vices de cette motivation, puis proposez une rédaction correcte.

CORRIGÉ

1. Les vices.

- **Motif dubitatif** : « il semble que » laisse incertain un fait décisif (la propriété, dont dépend la présomption de garde) ; un tel motif équivaut à un défaut de motifs.
- **Erreur sur la règle et absence de fondement visé** : le jugement raisonne en termes de faute, alors que la responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er) ne suppose pas la preuve d'une faute (*Jand'heur*) ; aucun texte n'est visé.
- **Défaut de réponse à un moyen déterminant** : la demanderesse invoquait la connaissance par le défendeur de l'état de l'arbre, qui excluait la force majeure ; le jugement n'y répond pas (*Ruiz Torija*).
- **Contradiction** : les motifs évaluent un préjudice que le dispositif refuse de réparer ; le dispositif met les dépens à la charge de la partie qui gagne le procès.
- **Évaluation non justifiée** : le montant de 5 000 000 francs CFA ne correspond à aucune pièce ni à aucun chef de préjudice identifié.

2. Proposition de rédaction (style direct, paragraphes numérotés ; la forme en usage devant la juridiction considérée doit être respectée PP) :

> *Sur la responsabilité.* 1. Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; le gardien ne peut s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure ou une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. 2. Il résulte du constat produit (pièce n° 1) que le manguier, planté dans la cour de M. Kouadio, qui en est propriétaire et ne justifie d'aucun transfert de la garde, s'est abattu sur le mur et le véhicule de Mme Ahoua. 3. M. Kouadio invoque la violence de l'orage. Toutefois, il résulte de l'attestation du jardinier (pièce n° 4) qu'il avait été informé, plusieurs mois avant les faits, que l'arbre était creusé par les termites ; la chute, due au moins en partie à ce vice, n'était ni imprévisible ni irrésistible. Le moyen est rejeté. 4. M. Kouadio est en conséquence responsable des dommages.
>
> *Sur le préjudice.* 5. Il résulte du rapport d'évaluation et du devis produits (pièces n° 3 et 5) que la perte du véhicule s'élève à 8 500 000 francs CFA et la réfection du mur à 1 200 000 francs CFA.
>
> *Par ces motifs*, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : condamne M. Kouadio à payer à Mme Ahoua la somme de neuf millions sept cent mille (9 700 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; condamne M. Kouadio aux dépens.

3. Commentaire. Chaque question est traitée par un syllogisme complet ; le moyen principal de la défense reçoit une réponse ; chaque fait est rattaché à une pièce ; le dispositif découle des motifs et peut être exécuté sans interprétation.

10. Synthèse et connaissances essentielles

SYNTHÈSE — CONNAISSANCES ESSENTIELLES

- La rédaction professionnelle obéit à trois exigences : **exactitude** (mentions, formes, droit en vigueur), **clarté** (écrire pour un lecteur qui cherche la faille) et **justification** (motivation). Ce sont des exigences juridiques, sanctionnées par la nullité, l'irrecevabilité, l'interprétation défavorable ou la cassation.
- Les **conclusions** distinguent faits et procédure, discussion et **dispositif** ; chaque prétention doit être précise, exécutable et reprise au dispositif ; en droit français, le juge ne statue que sur les prétentions du dispositif (CPC, art. 768 et 954).
- La **requête** en injonction de payer doit comporter les mentions exigées à peine d'irrecevabilité ; l'AUPSRVE a été **révisé** (adopté le 17 octobre 2023, en vigueur le 16 février 2024) : la version applicable doit être vérifiée.

– Le **contrat** se rédige après analyse de l'opération et du droit applicable (règles impératives et supplétives), selon une structure éprouvée, sous le regard des règles d'interprétation (C. civ., art. 1156 à 1164) et dans le respect des formalismes spéciaux (cautionnement : AUS, art. 14).
– Les articles du Code civil modifiés en France après 1960 ou renumérotés en 2016 doivent être lus **dans leur rédaction applicable en Côte d'Ivoire**.
– La **clause d'arbitrage** doit être impérative, exclusive et complète ; l'arbitrage CCJA suppose les critères de l'article 21 du Traité OHADA ; il faut éviter les **clauses pathologiques**.
– La **motivation** des décisions garantit contre l'arbitraire, permet le contrôle et légitime la décision ; elle doit répondre aux moyens déterminants et éviter les motifs dubitatifs, généraux ou contradictoires (*Hadjianastassiou*, 1992 ; *Ruiz Torija*, 1994 ; *Taxquet*, 2010 ; Cons. const., 2017-694 QPC). Devant la CCJA, les vices de motivation figurent parmi les cas d'ouverture du pourvoi, dont la rédaction doit être précise.

11. Questions d'évaluation

QUESTIONS D'ÉVALUATION

Questions de cours

1. Distinguez prétention et moyen. Pourquoi la distinction importe-t-elle pour la rédaction des conclusions ?
2. Quelles sont les fonctions de la motivation des décisions de justice ?
3. Qu'est-ce qu'une clause d'arbitrage « pathologique » ? Donnez trois exemples.
4. Pourquoi faut-il vérifier la rédaction applicable en Côte d'Ivoire d'un article du Code civil cité par un ouvrage français ?
5. Quelles exigences de forme l'article 14 de l'AUS impose-t-il à l'acte de cautionnement ?

Exercices

1. Rédigez la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de Mme Ahoua à M. Kouadio dans l'affaire du manguier.
2. Rédigez une clause de force majeure pour un contrat de fourniture de fèves de cacao, en définissant l'événement, la procédure de notification et les effets sur les obligations des parties.
3. Rédigez le dispositif d'un jugement qui prononce la résiliation d'un bail à usage professionnel, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des loyers échus.

12. Références bibliographiques

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

G. Cornu, *Linguistique juridique*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 3e éd., 2005.

Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), *La motivation des décisions de justice*, Bruxelles, Bruylant, 1978.

J.-M. Mousseron, *Technique contractuelle*, Éditions Francis Lefebvre, dernière éd.

F. Eisemann, « La clause d'arbitrage pathologique », in *Commercial Arbitration. Essays in Memoriam Eugenio Minoli*, Turin, UTET, 1974.

P. Meyer, *OHADA. Droit de l'arbitrage*, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002.

Sources officielles

Code civil (art. 1134, 1156 à 1164, 1317 à 1325) ; loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative (art. 142 et 246) ; Traité OHADA (art. 21) ; Acte uniforme portant organisation des sûretés (2010) ; Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et Règlement d'arbitrage de la CCJA (2017) ; Règlement de procédure de la CCJA ; AUPSRVE révisé (2023) ; loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.

Droit comparé

Code de procédure civile français (art. 4, 455, 458, 768, 954) ; Code des relations entre le public et l'administration (art. L. 211-2 et L. 211-5) ; Code de procédure pénale français (art. 365-1) ; décisions citées (hudoc.echr.coe.int ; conseil-constitutionnel.fr).

Bibliographie générale et spécialisée

La présente bibliographie rassemble les ouvrages cités dans les chapitres du tome, complétés par quelques références de base utiles à l'approfondissement de la méthodologie juridique. Les éditions ne sont précisées que lorsqu'elles ont été établies avec certitude ; à défaut, la mention « dernière éd. » invite le lecteur à consulter l'édition la plus récente. Les décisions de justice citées sont référencées dans les chapitres et, pour les décisions ivoiriennes et régionales, dans la fiche de vérification qui suit.

I. Dictionnaires, lexiques et recueils

G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, Association Henri Capitant, PUF, coll. « Quadrige », dernière éd.

S. Guinchard et Th. Debard (dir.), *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, dernière éd.

H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*, Litec, dernière éd.

H. Roland, *Lexique juridique des expressions latines*, LexisNexis, dernière éd.

H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Dalloz, dernière éd.

M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, *Les grands arrêts de la jurisprudence administrative*, Dalloz, dernière éd.

OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, dernière éd.

P.-G. Pougoué (dir.), *Encyclopédie du droit OHADA*, Lamy, 2011.

II. Méthodologie juridique et langage du droit

J.-L. Bergel, *Méthodologie juridique*, PUF, coll. « Thémis », dernière éd.

G. Cornu, *Linguistique juridique*, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 3e éd., 2005.

F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, LGDJ, 2e éd., 1919.

F. Gény, *Science et technique en droit privé positif*, Sirey, 1914-1924.

A. Loysel, *Institutes coutumières*, 1607 (éditions annotées ultérieures).

H. Motulsky, *Principes d'une réalisation méthodique du droit privé*, Sirey, 1948.

F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz, coll. « Précis », dernière éd.

III. Logique, argumentation et rhétorique

Aristote, *Rhétorique* ; *Topiques*.

C. Beccaria, *Des délits et des peines*, 1764.

Cicéron, *De l'orateur* (*De oratore*).

G. Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, LGDJ, 1965.

R. Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1978.

N. MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978.

Ch. Perelman, *Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, Dalloz, 1976.

Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, PUF, 1958 (rééd. Éditions de l'Université de Bruxelles).

Quintilien, *Institution oratoire*.

S. Toulmin, *The Uses of Argument*, Cambridge University Press, 1958.

Th. Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, 1953.

IV. Théorie du droit et interprétation

R. Dworkin, *L'empire du droit*, trad. É. Soubrenie, PUF, coll. « Recherches politiques », 1994.

U. Eco, *Les limites de l'interprétation*, Grasset, 1992.

L. L. Fuller, *Legal Fictions*, Stanford University Press, 1967.

H. L. A. Hart, *Le concept de droit*, trad. M. van de Kerchove, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976.

O. W. Holmes, *The Common Law*, Boston, Little, Brown and Company, 1881.

H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

S. Rials, *Le juge administratif français et la technique du standard*, LGDJ, 1980.

M. Troper, *Pour une théorie juridique de l'État*, PUF, coll. « Léviathan », 1994.

H. Vaihinger, *Die Philosophie des Als Ob*, 1911.

V. Légistique et qualité de la loi

Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 1748, livre XXIX.

Portalis, *Discours préliminaire du premier projet de Code civil*, 1801.

Conseil d'État, *Rapport public 1991. De la sécurité juridique*, La Documentation française, 1991.

Conseil d'État, *Rapport public 2006. Sécurité juridique et complexité du droit*, La Documentation française, 2006.

Secrétariat général du Gouvernement et Conseil d'État, *Guide de légistique*, La Documentation française, dernière éd.

VI. Droit OHADA, arbitrage, technique contractuelle et motivation

F. Eisemann, « La clause d'arbitrage pathologique », in *Commercial Arbitration. Essays in Memoriam Eugenio Minoli*, Turin, UTET, 1974.

J. Issa-Sayegh et J. Lohoues-Oble, *OHADA. Harmonisation du droit des affaires*, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002.

P. Meyer, *OHADA. Droit de l'arbitrage*, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002.

J.-M. Mousseron, *Technique contractuelle*, Éditions Francis Lefebvre, dernière éd.

Ch. Perelman et P. Foriers (dir.), *La motivation des décisions de justice*, Bruxelles, Bruylant, 1978.

VII. Documents institutionnels

Déclaration de Montréal sur le libre accès au droit, 2002.

FAO, *Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale*, Rome, 2012.

VIII. Principaux textes cités

Côte d'Ivoire. Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution, révisée notamment par la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 ; Code civil, dans sa rédaction applicable en Côte d'Ivoire ; loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative, modifiée notamment par la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997 ; loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d'avocat ; loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée, et décret n° 2019-266 du 27 mars 2019 ; loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021 ; loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation ; loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal.

OHADA et droit communautaire. Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Port-Louis, 17 octobre 1993 ; révisé à Québec le 17 octobre 2008) ; Acte uniforme

relatif au droit commercial général et Acte uniforme portant organisation des sûretés (15 décembre 2010) ; Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (30 janvier 2014) ; Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et Acte uniforme relatif à la médiation (23 novembre 2017) ; Règlement d'arbitrage de la CCJA (23 novembre 2017) ; Règlement de procédure de la CCJA, révisé en 2014 ; Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (10 avril 1998), remplacé par l'acte révisé du 17 octobre 2023 ; Traité de l'UEMOA ; règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 ; Accord de Bangui révisé (OAPI).

Droit international et régional des droits de l'homme. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 1981) ; Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Ouagadougou, 1998) ; Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ; Convention relative aux droits de l'enfant (1989) ; Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).

Droit comparé (France). Code civil (y compris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; Code de procédure civile ; Code de procédure pénale ; Code des relations entre le public et l'administration.

IX. Sources officielles et bases de données

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire ; Journal officiel de l'OHADA ; site de l'OHADA (ohada.org) ; Ohadata (ohada.com) ; Recueil de jurisprudence de la CCJA ; CIVLII (civlii.laws.africa) ; site du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire ; portail du Gouvernement ivoirien (gouv.ci) ; site de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; site de la Cour internationale de justice ; Légifrance ; site du Conseil constitutionnel français ; HUDOC (Cour européenne des droits de l'homme) ; CURIA (Cour de justice de l'Union européenne).

Annexe — Fiche de vérification des références

Conformément à la charte de fiabilité de la collection, la présente fiche recense les textes et décisions ivoiriens et régionaux cités dans le tome, ainsi que les références étrangères qui appellent une remarque particulière, et indique le degré de vérification atteint à la date de rédaction (4 novembre 2026). Les références déjà examinées au Tome 1 conservent le statut qui leur y a été attribué, sauf indication contraire. Les références classiques de droit français, européen et international, largement documentées dans les recueils de référence, ne sont reprises que lorsqu'un point particulier le justifie.

À RETENIR — LÉGENDE

- **Vérifié** : référence confrontée au texte officiel ou à sa reproduction par l'institution concernée, ou à une décision de juridiction qui en cite la lettre.
- **Recoupé** : référence établie par au moins deux sources fiables et concordantes (décisions de justice, publications institutionnelles, bases de données juridiques, travaux universitaires), sans confrontation directe au texte officiel.
- **À confirmer** : référence plausible, signalée V dans le texte, qui ne sert pas de fondement décisif au raisonnement.

ÉTAT DU DROIT — POINT DE VIGILANCE

L'accès direct aux bases officielles en ligne (Journal officiel, CIVLII, sites de l'OHADA et du Conseil constitutionnel) n'a pas été possible depuis l'environnement de rédaction. Les vérifications ont été conduites par recoupement de sources publiées. Une vérification complémentaire sur le JORCI, le Journal officiel de l'OHADA et le recueil de la CCJA est recommandée pour toutes les références classées « recoupé » ou « à confirmer » avant tout usage contentieux.

A. Constitution et textes constitutionnels

Tableau A — Statut des références constitutionnelles

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution, révisée	Constitution de la IIIe République	Vérifié (Tome 1)	passim

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Disposition constitutionnelle faisant du français la langue officielle	Langue officielle	À confirmer (numéro de l'article)	1
Const., art. 101	Domaine de la loi	Vérifié (Tome 1)	3, 9
Const., art. 113	Saisine du Conseil constitutionnel avant promulgation	Recoupé (lettre à confirmer)	3
Const., art. 122 et 123	Engagements internationaux ; autorité des traités	Recoupé (numérotation de l'art. 123 à confirmer)	9, 11, 13
Const., art. 135, 137 et 138	Exception d'inconstitutionnalité ; autorité des décisions du Conseil constitutionnel	Vérifié (Tome 1)	5, 8, 9, 13
Formules de promulgation des lois et formules des décrets depuis l'institution du Sénat	Légistique formelle	À confirmer	3

B. Lois et règlements ivoiriens

Tableau B — Statut des références législatives et réglementaires

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, art. 15 et 16	Interprétation stricte ; interdiction de l'analogie	Vérifié (texte reproduit ; JO du 10 juillet 2019)	1, 2, 4, 5, 6, 13
Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, art. 2, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2021-902 du 22 décembre 2021	Définition du travailleur	Recoupé	1, 3, 4, 10, 13
Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (CPCCA), art. 3	Conditions de l'action	Recoupé (Tome 1)	2
CPCCA, art. 142, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997	Mentions du jugement	Recoupé (liste exacte des mentions à confirmer)	4, 8, 15
CPCCA, art. 246	Acte d'appel et sa motivation	Recoupé (rédaction à confirmer)	15

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Forme des conclusions devant les juridictions ivoiriennes	Procédure civile	À confirmer (dispositions du CPCCA et usages)	15
Loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d'avocat	Statut de l'avocat	Recoupé (en vigueur, version consolidée de 2023)	6, 10, 12
Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins	Droit d'auteur ; plagiat	Recoupé (régime de l'exception de courte citation à confirmer)	13, 14
Loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation (JO spécial n° 10 du 12 juillet 2019 ; en vigueur le 16 juillet 2019)	Filiation ; présomption de paternité	Recoupé (formule de la présomption à confirmer)	7
Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée ; décret n° 2019-266 du 27 mars 2019	Domaine coutumier ; certificat foncier	Vérifié / Recoupé (Tome 1)	9, 11, 13, 14
Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; décret n° 2014-106 du 12 mars 2014	Écrit et signature électroniques	Recoupé (dispositions applicables à confirmer)	15
Loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel	Données personnelles	À confirmer (numéro)	13, 14
Législation relative à la cybercriminalité (loi n° 2013-451 du 19 juin 2013)	Atteintes aux systèmes informatiques	Recoupé (Tome 1) ; incriminations applicables à l'espèce à confirmer	4
Code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurances)	Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation	À confirmer (dispositions applicables)	4

C. Décisions des juridictions ivoiriennes

Tableau C — Statut des décisions ivoiriennes citées

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Cons. const., décision du 19 mars 2020	Révision constitutionnelle	Recoupé (Tome 1)	9
Cons. const., décisions de 2020 sur la qualité de « plaideur »	Exception d'inconstitutionnalité	Recoupé (Tome 1) ; portée exacte (perte de la qualité en cours d'instance) à confirmer	5

D. Droit OHADA, communautaire et régional

Tableau D — Statut des références régionales et communautaires

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Traité OHADA (Port-Louis, 1993 ; Québec, 2008), art. 1er, 5 à 10, 14 à 18, 21, 42	Objet ; actes uniformes ; supranationalité ; CCJA ; arbitrage ; langues	Recoupé	1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15
CCJA, avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001	Portée de l'article 10 du Traité	Recoupé	3, 5, 9, 11, 13
AUDCG (Lomé, 15 décembre 2010 ; JO OHADA n° 23 du 15 février 2011), art. 2	Définition du commerçant	Vérifié	1, 4
AUDCG, art. 3 et 6	Actes de commerce par nature ; capacité	Recoupé	1, 4
AUDCG, dispositions relatives à l'entreprenant	Statut de l'entreprenant	À confirmer (Tome 1)	1
AUS (Lomé, 15 décembre 2010), art. 14	Formalisme du cautionnement ; mention manuscrite	Recoupé (nature de la sanction discutée en doctrine)	15
CCJA, 25 avril 2014, *SPEN c. BAN* (Ohadata J-15-168)	Nullité d'un cautionnement dépourvu de signature et de mention manuscrite	Recoupé (numéro de l'arrêt à confirmer)	15
AUA (Conakry, 23 novembre 2017), art. 3-1	Clause compromissoire et compromis	Recoupé (lettre à confirmer)	15
Acte uniforme relatif à la médiation (23 novembre 2017)	Médiation	Recoupé (Tome 1)	15

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Règlement d'arbitrage de la CCJA (23 novembre 2017)	Arbitrage institutionnel de la CCJA	Recoupé	15
Règlement de procédure de la CCJA, art. 28 bis (révision de 2014)	Cas d'ouverture du pourvoi, dont les vices de motivation	Recoupé (numérotation et lettre à confirmer)	15
Jurisprudence de la CCJA relative à la rédaction des moyens de cassation (notes publiées en 2021 et 2024)	Moyens imprécis ; cas d'ouverture limitatifs	Recoupé (références des arrêts à relever)	15
AUPSRVE (Libreville, 10 avril 1998), art. 4, 28 et 29	Requête en injonction de payer ; exécution forcée	Recoupé ; texte remplacé (voir ligne suivante)	9, 15
AUPSRVE révisé (adopté le 17 octobre 2023 ; JO OHADA du 15 novembre 2023 ; en vigueur le 16 février 2024)	Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution	Recoupé ; rédaction et numérotation des articles à confirmer	2, 9, 13, 15
Décisions publiées dans Ohadata sur l'irrecevabilité de requêtes en injonction de payer incomplètes	Mentions de la requête	Recoupé (références à relever)	15
Traité de l'UEMOA, art. 6 et 43	Primauté ; actes communautaires	Recoupé (Tome 1)	3, 9
Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014	Harmonisation des règles régissant la profession d'avocat	Recoupé	6, 10, 12
Accord de Bangui révisé (OAPI)	Propriété littéraire et artistique	Recoupé (version révisée en vigueur à identifier)	14
Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la Cour ADHP, art. 5 et 34	Saisine de la Cour ; déclaration facultative	Recoupé	12
Cour ADHP, 18 novembre 2016, *APDH c. Côte d'Ivoire*, req. n° 001/2014	Indépendance de l'organe électoral	Recoupé (Tome 1)	8, 9, 12, 13
Cour ADHP, 3 juin 2016, *Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda*	Retrait de la déclaration de l'article 34, § 6 ; absence d'effet sur les affaires pendantes	Recoupé (durée du préavis à confirmer sur le texte de l'arrêt)	12

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Retrait par la Côte d'Ivoire de sa déclaration (correspondance du 28 avril 2020, annoncée le 29 avril)	Saisine directe de la Cour ADHP	Recoupé	12
Cour ADHP, 26 mai 2017, *Commission africaine c. Kenya (Ogiek)*, req. n° 006/2012	Droits fonciers communautaires	Recoupé (Tome 1)	9, 11
CJ CEDEAO, 27 octobre 2008, *Hadijatou Mani Koraou c. Niger*	Esclavage coutumier	Recoupé (Tome 1)	9
Conseil constitutionnel du Sénégal, décision n° 3/C/93 du 16 décembre 1993	Conformité du Traité OHADA à la Constitution	Recoupé (numéro à confirmer)	11

E. Références étrangères et internationales appelant une remarque

Tableau E — Références étrangères appelant une remarque

Référence	Objet	Statut	Chapitres
Loi des 16-24 août 1790 et loi du 20 avril 1810 (France)	Obligation de motiver ; nullité des arrêts non motivés	À confirmer (dispositions exactes)	15
CPC français, art. 455, 458 et 768	Jugement ; nullité ; conclusions structurées	Recoupé	15
Jurisprudence française sur les demandes de « dire et juger »	Notion de prétention	À confirmer (références des arrêts)	15
CEDH, 16 décembre 1992, *Hadjianastassiou c. Grèce*, n° 12945/87	Motivation et droit au recours	Recoupé	15
CEDH, gr. ch., 16 novembre 2010, *Taxquet c. Belgique*, n° 926/05	Verdict non motivé d'un jury	Recoupé	15
Cons. const. (France), déc. n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018	Motivation de la peine en cour d'assises	Recoupé	15
Tribunal du district sud de New York, 22 juin 2023, *Mata v. Avianca, Inc.*	Références fictives produites par une IA	Recoupé	10, 13
CJUE, gr. ch., 29 juillet 2019, *Spiegel Online*, aff. C-516/17	Droit de citation	Recoupé	14
Tribunal administratif de Düsseldorf, 20 mars 2014 ; université de Bayreuth, 2011	Retrait de doctorats pour plagiat	Recoupé	14

MÉTHODE — POINTS À CONFIRMER EN PRIORITÉ

1. La rédaction et la numérotation des articles de l'**AUPSRVE révisé** (2023), en particulier pour la requête en injonction de payer et l'exécution forcée (ce point affecte aussi le Tome 1, qui en signale désormais la révision).
2. La liste exacte des mentions du jugement (CPCCA, art. 142) et la rédaction de l'article 246 du CPCCA.
3. La lettre de l'article 3-1 de l'AUA (2017) et celle de l'article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA.
4. Les numéros des articles de la Constitution relatifs à la langue officielle et à l'autorité des traités, et les formules de promulgation en vigueur.
5. Le numéro de la loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel et le régime de l'exception de courte citation dans la loi n° 2016-555.

Table des matières

Avant-propos **13**

Introduction générale **15**

1. Le droit, un langage et un raisonnement 15
   A. Un savoir pratique 15
   B. La méthodologie juridique comme discipline 15
   C. Méthode et pensée 15
2. La méthodologie juridique dans l'environnement ivoirien 16
   A. Un droit plural, une documentation exigeante 16
   B. Une langue juridique en contexte multilingue 16
   C. Les exercices et les concours 16
3. Plan du tome 16

PREMIÈRE PARTIE — LE LANGAGE DU DROIT **19**

CHAPITRE 1 Le vocabulaire juridique : technicité, polysémie, définitions légales et notions-cadres **20**

1. Introduction et problématique 20
2. Fondements historiques et théoriques 21
   A. Du latin au français juridique 21
   B. La linguistique juridique 21
   C. Le langage du droit en contexte multilingue 21
3. Explication approfondie des concepts 22
   A. Termes d'appartenance exclusive et termes de double appartenance 22
   B. La polysémie interne 22
   C. Synonymes apparents et distinctions nécessaires 23
   D. Les définitions légales 23
   E. Notions-cadres et notions autonomes 24
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 24
   A. Déterminer le sens juridique d'un terme 24
   B. Les présomptions de cohérence terminologique 25
   C. Les textes multilingues 25
5. Étude des textes applicables 25
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 26
7. Présentation des débats doctrinaux 27
   A. Précision technique ou hermétisme ? 27
   B. Le langage du droit et la diversité linguistique 27
8. Illustrations pratiques 28
9. Cas pratiques corrigés 28
10. Synthèse et connaissances essentielles 30

11. Questions d'évaluation. 30
12. Références bibliographiques 31

CHAPITRE 2 Les adages et le latin juridique : usage, autorité et limites 32
1. Introduction et problématique 32
2. Fondements historiques et théoriques 33
A. Les regulae juris romaines 33
B. Les brocards médiévaux et les maximes coutumières 33
C. La consécration par les codes 33
D. Les maximes dans les droits africains 33
3. Explication approfondie des concepts 34
A. Typologie selon l'autorité 34
B. Lexique raisonné des principaux adages 34
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 37
A. Les fonctions des adages 37
B. Les conditions d'un usage rigoureux 37
C. Les adages contradictoires 37
5. Étude des textes applicables 38
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 38
7. Présentation des débats doctrinaux 39
A. Les adages sont-ils des sources du droit ? 39
B. Le latin juridique : patrimoine ou élitisme ? 40
8. Illustrations pratiques 40
9. Cas pratiques corrigés 40
10. Synthèse et connaissances essentielles 42
11. Questions d'évaluation. 42
12. Références bibliographiques 43

CHAPITRE 3 La légistique : la rédaction des normes en Côte d'Ivoire et dans l'espace OHADA 44
1. Introduction et problématique 44
2. Fondements historiques et théoriques 45
A. Les classiques de l'art de légiférer 45
B. La légistique contemporaine 45
C. La légistique dans l'espace OHADA 45
3. Explication approfondie des concepts 46
A. Les catégories d'actes normatifs et leur forme 46
B. L'architecture des textes 46
C. Les dispositions particulières 47
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 47
A. La procédure d'élaboration des textes en Côte d'Ivoire 47
B. Les règles de la légistique formelle 48
C. Les exigences de la légistique matérielle 48
D. La coordination avec le droit uniforme et communautaire 49

5. Étude des textes applicables 49
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 50
7. Présentation des débats doctrinaux 51
A. L'inflation normative 51
B. Le mimétisme législatif 52
8. Illustrations pratiques 52
9. Cas pratiques corrigés 53
10. Synthèse et connaissances essentielles 54
11. Questions d'évaluation 55
12. Références bibliographiques 55

DEUXIÈME PARTIE — LE RAISONNEMENT JURIDIQUE 57

CHAPITRE 4 Le syllogisme juridique et la qualification 58

1. Introduction et problématique 58
2. Fondements historiques et théoriques 59
A. Le syllogisme, de la logique au droit 59
B. La critique du syllogisme judiciaire 59
C. La réhabilitation du syllogisme comme structure de justification 59
3. Explication approfondie des concepts 60
A. Le syllogisme juridique 60
B. La qualification 60
C. Catégories juridiques et critères 61
D. Fait et droit 61
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 61
A. Les étapes du raisonnement juridique 61
B. La requalification 62
C. La qualification par faisceau d'indices 62
D. Qualification et interprétation stricte en matière pénale 62
E. Les limites du syllogisme 63
5. Étude des textes applicables 63
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 63
7. Présentation des débats doctrinaux 65
A. Le raisonnement juridique est-il déductif ? 65
B. L'automatisation du raisonnement juridique 65
8. Illustrations pratiques 66
9. Cas pratiques corrigés 66
10. Synthèse et connaissances essentielles 68
11. Questions d'évaluation 68
12. Références bibliographiques 69

CHAPITRE 5 L'interprétation des textes : méthodes, directives et autorités interprétatives 70

1. Introduction et problématique 70

2. Fondements historiques et théoriques ... 71
A. L'École de l'exégèse et l'intention du législateur ... 71
B. Gény et la libre recherche scientifique ... 71
C. L'école historique allemande et les éléments de l'interprétation ... 71
D. Les théories contemporaines ... 71
3. Explication approfondie des concepts ... 72
A. Les auteurs de l'interprétation ... 72
B. Les méthodes d'interprétation ... 72
C. La clarté et la dénaturation ... 73
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 73
A. L'interprétation de la loi ... 73
B. Les régimes particuliers d'interprétation ... 74
C. La pluralité des interprètes et le dialogue des juges ... 75
5. Étude des textes applicables ... 75
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 75
7. Présentation des débats doctrinaux ... 77
A. Connaissance ou volonté ? ... 77
B. Méthode subjective ou méthode objective ? ... 78
C. Interpréter le droit OHADA : le risque du « réflexe français » ... 78
8. Illustrations pratiques ... 78
9. Cas pratiques corrigés ... 79
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 80
11. Questions d'évaluation ... 81
12. Références bibliographiques ... 81

CHAPITRE 6 L'argumentation juridique ... 83

1. Introduction et problématique ... 83
2. Fondements historiques et théoriques ... 83
A. La rhétorique antique ... 83
B. Le déclin et la renaissance de la rhétorique ... 84
C. Les théories contemporaines de l'argumentation juridique ... 84
3. Explication approfondie des concepts ... 84
A. Les arguments juridiques classiques ... 84
B. Les sophismes à éviter ... 86
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 86
A. La structure d'un argument ... 86
B. L'ordre des arguments ... 87
C. La réfutation ... 87
D. Les limites juridiques de l'argumentation ... 88
5. Étude des textes applicables ... 88
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 88
7. Présentation des débats doctrinaux ... 89
A. Logique ou rhétorique ? ... 89
B. Les arguments conséquentialistes ont-ils leur place ? ... 90

8. Illustrations pratiques . . . 90
9. Cas pratiques corrigés . . . 91
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . 92
11. Questions d'évaluation . . . 92
12. Références bibliographiques . . . 93

CHAPITRE 7 Fictions, présomptions et standards . . . 94
1. Introduction et problématique . . . 94
2. Fondements historiques et théoriques . . . 94
A. Les fictions du droit romain . . . 94
B. Les présomptions et l'art de la preuve . . . 95
C. La théorie des fictions . . . 95
D. Les standards . . . 95
3. Explication approfondie des concepts . . . 96
A. La fiction . . . 96
B. La présomption . . . 96
C. Le standard . . . 97
D. Distinctions . . . 98
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques . . . 98
A. Le fonctionnement de la fiction . . . 98
B. Le fonctionnement de la présomption . . . 98
C. La concrétisation des standards . . . 99
D. Fictions, présomptions irréfragables et règles de fond . . . 99
5. Étude des textes applicables . . . 99
6. Analyse de jurisprudences vérifiables . . . 100
7. Présentation des débats doctrinaux . . . 101
A. La fiction est-elle un mensonge du droit ? . . . 101
B. Les standards : souplesse ou insécurité ? . . . 102
C. Le standard de la « personne raisonnable » est-il universel ? . . . 102
8. Illustrations pratiques . . . 103
9. Cas pratiques corrigés . . . 103
10. Synthèse et connaissances essentielles . . . 105
11. Questions d'évaluation . . . 105
12. Références bibliographiques . . . 106

TROISIÈME PARTIE — LES EXERCICES JURIDIQUES . . . 107

CHAPITRE 8 La fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt . . . 108
1. Introduction et problématique . . . 108
2. Fondements historiques et théoriques . . . 108
A. La note d'arrêt et la naissance du commentaire . . . 108
B. La structure de la décision de justice . . . 109
C. Le style des juridictions suprêmes . . . 109
3. Explication approfondie des concepts . . . 109

A. Les éléments de la décision ... 109
B. Les types de décisions des juridictions suprêmes ... 110
C. Sens, valeur et portée ... 110
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 110
A. La fiche d'arrêt ... 110
B. Le commentaire d'arrêt ... 111
C. Les erreurs fréquentes ... 112
5. Étude des textes applicables ... 112
6. Analyse de jurisprudences vérifiables ... 112
7. Présentation des débats doctrinaux ... 113
A. Le commentaire d'arrêt : formation ou formatage ? ... 113
B. Commenter des décisions africaines ... 114
8. Illustrations pratiques ... 114
9. Cas pratiques corrigés ... 115
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 118
11. Questions d'évaluation ... 119
12. Références bibliographiques ... 119

CHAPITRE 9 La dissertation juridique ... 120

1. Introduction et problématique ... 120
2. Fondements historiques et théoriques ... 120
A. Une tradition rhétorique ... 120
B. Les raisons du plan en deux parties ... 121
C. La dissertation dans les facultés et concours africains ... 121
3. Explication approfondie des concepts ... 121
A. Les types de sujets ... 121
B. Les éléments de l'introduction ... 122
C. Les plans types ... 122
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques ... 123
A. Les étapes de la préparation ... 123
B. La construction de la problématique ... 123
C. La rédaction du développement ... 123
D. L'usage des sources ... 124
5. Étude des textes applicables ... 124
6. Analyse de jurisprudences vérifiables : l'usage des décisions dans la dissertation ... 125
7. Présentation des débats doctrinaux ... 125
A. Le plan en deux parties : dogme ou vertu ? ... 125
B. Dissertation et formation professionnelle ... 126
8. Illustrations pratiques ... 126
9. Cas pratiques corrigés ... 127
10. Synthèse et connaissances essentielles ... 129
11. Questions d'évaluation ... 130
12. Références bibliographiques ... 130

CHAPITRE 10 Le cas pratique et la consultation 131
1. Introduction et problématique 131
2. Fondements historiques et théoriques 131
A. Des responsa romains à la consultation moderne 131
B. La méthode des cas 132
C. Le devoir de conseil 132
3. Explication approfondie des concepts 132
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 133
A. La méthode du cas pratique 133
B. L'identification du droit applicable 134
C. La rédaction de la consultation 134
D. Vérifier ses sources 134
5. Étude des textes applicables 135
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 135
7. Présentation des débats doctrinaux 136
A. Cas pratique et réalité professionnelle 136
B. Le conseil juridique à l'ère numérique 136
8. Illustrations pratiques 137
9. Cas pratiques corrigés 137
10. Synthèse et connaissances essentielles 140
11. Questions d'évaluation 140
12. Références bibliographiques 141

CHAPITRE 11 Le commentaire de texte et la note de synthèse 142
1. Introduction et problématique 142
2. Fondements historiques et théoriques 142
A. L'héritage de l'exégèse 142
B. La note de synthèse, exercice des concours 143
3. Explication approfondie des concepts 143
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 144
A. La méthode du commentaire de texte 144
B. Les plans adaptés au commentaire de texte 144
C. La méthode de la note de synthèse 144
D. Les exigences d'objectivité 145
5. Étude des textes applicables 145
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 146
7. Présentation des débats doctrinaux 147
A. Commenter ou disserter ? 147
B. L'objectivité de la note de synthèse est-elle possible ? 147
8. Illustrations pratiques 147
9. Cas pratiques corrigés 148
10. Synthèse et connaissances essentielles 151
11. Questions d'évaluation 151

12. Références bibliographiques 152

CHAPITRE 12 L'oral juridique : exposé, grand oral et plaidoirie 153

1. Introduction et problématique 153
2. Fondements historiques et théoriques 153
   A. L'héritage rhétorique 153
   B. La parole dans les traditions africaines 154
   C. L'oralité dans le procès 154
3. Explication approfondie des concepts 154
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 155
   A. La préparation 155
   B. L'expression 155
   C. Les questions et la discussion 156
   D. La plaidoirie 156
5. Étude des textes applicables 156
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 157
7. Présentation des débats doctrinaux 158
   A. Éloquence ou efficacité ? 158
   B. L'équité des épreuves orales 158
8. Illustrations pratiques 158
9. Cas pratiques corrigés 159
10. Synthèse et connaissances essentielles 161
11. Questions d'évaluation 161
12. Références bibliographiques 161

QUATRIÈME PARTIE — LA RECHERCHE ET L'ÉCRITURE JURIDIQUES 163

CHAPITRE 13 La documentation juridique : sources officielles, bases de données, recueils ; citer ses sources 164

1. Introduction et problématique 164
2. Fondements historiques et théoriques 165
   A. La publication du droit 165
   B. Les recueils de jurisprudence et la doctrine 165
   C. Le mouvement pour le libre accès au droit 165
3. Explication approfondie des concepts 165
   A. Sources primaires et sources secondaires 165
   B. Version officielle et version consolidée 166
   C. L'état du droit 166
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 166
   A. La stratégie de recherche 166
   B. Les principales ressources 167
   C. Citer ses sources 168
   D. Les outils automatisés et l'intelligence artificielle 168
5. Étude des textes applicables 169

6. Analyse de jurisprudences vérifiables 169
7. Présentation des débats doctrinaux 170
A. Le libre accès au droit et la diffusion des décisions de justice 170
B. L'intelligence artificielle et la recherche juridique 170
8. Illustrations pratiques 171
9. Cas pratiques corrigés 171
10. Synthèse et connaissances essentielles 173
11. Questions d'évaluation 173
12. Références bibliographiques 174

CHAPITRE 14 Le mémoire et la thèse : problématique, hypothèse, plan, revue de littérature, éthique et plagiat 175

1. Introduction et problématique 175
2. Fondements historiques et théoriques 176
A. La thèse, démonstration d'une proposition 176
B. La recherche juridique : dogmatique et au-delà 176
C. La recherche juridique dans l'espace africain francophone 176
3. Explication approfondie des concepts 176
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 177
A. Les étapes de la recherche 177
B. La revue de littérature 178
C. Le plan de la thèse 178
D. L'intégrité scientifique 178
5. Étude des textes applicables 179
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 180
7. Présentation des débats doctrinaux 180
A. Qu'est-ce qu'une thèse de droit originale ? 180
B. La thèse « à la française » et ses alternatives 181
8. Illustrations pratiques 181
9. Cas pratiques corrigés 182
10. Synthèse et connaissances essentielles 183
11. Questions d'évaluation 183
12. Références bibliographiques 184

CHAPITRE 15 La rédaction professionnelle : conclusions, actes, contrats et motivation des décisions 185

1. Introduction et problématique 185
2. Fondements historiques et théoriques 186
A. L'écrit, instrument de preuve et de sécurité 186
B. La motivation des décisions : de l'autorité à la justification 186
C. Écrire pour un lecteur qui cherche la faille 186
3. Explication approfondie des concepts 187
4. Analyse des principes et mécanismes juridiques 188

A. Les règles communes de la rédaction juridique 188
B. Les conclusions 189
C. La requête : l'exemple de l'injonction de payer 190
D. Le contrat 191
E. La clause de règlement des différends 192
F. La décision de justice et sa motivation 193
5. Étude des textes applicables 194
6. Analyse de jurisprudences vérifiables 195
7. Présentation des débats doctrinaux 197
A. Motiver brièvement ou motiver davantage ? 197
B. Le contrat-code 197
C. Le formalisme : protection ou piège ? 198
8. Illustrations pratiques 198
9. Cas pratiques corrigés 199
10. Synthèse et connaissances essentielles 202
11. Questions d'évaluation 203
12. Références bibliographiques 204

Bibliographie générale et spécialisée 205

I. Dictionnaires, lexiques et recueils 205
II. Méthodologie juridique et langage du droit 205
III. Logique, argumentation et rhétorique 206
IV. Théorie du droit et interprétation 206
V. Légistique et qualité de la loi 206
VI. Droit OHADA, arbitrage, technique contractuelle et motivation 207
VII. Documents institutionnels 207
VIII. Principaux textes cités 207
IX. Sources officielles et bases de données 208

Annexe — Fiche de vérification des références 209

A. Constitution et textes constitutionnels 209
B. Lois et règlements ivoiriens 210
C. Décisions des juridictions ivoiriennes 211
D. Droit OHADA, communautaire et régional 212
E. Références étrangères et internationales appelant une remarque 214

LE TOME

Comment lire un texte, une décision, un contrat ? Comment qualifier des faits, interpréter une règle obscure, construire un argument et réfuter celui de l'adversaire ? Comment réussir un commentaire d'arrêt, une dissertation, un cas pratique, une note de synthèse, un grand oral ? Comment conduire une recherche, rédiger un mémoire ou une thèse, des conclusions, un contrat ou une décision motivée ?

Ce deuxième tome expose la méthodologie juridique et le langage du juriste à partir du droit ivoirien, du droit OHADA et du droit comparé. Ses quinze chapitres traitent du vocabulaire juridique, des adages, de la légistique, du syllogisme et de la qualification, de l'interprétation, de l'argumentation, des fictions, présomptions et standards, des exercices universitaires et des concours, de la documentation juridique, du mémoire et de la thèse, et de la rédaction professionnelle.

LA MÉTHODE

Chaque chapitre suit douze rubriques : problématique, fondements, concepts, mécanismes, textes, jurisprudence, débats doctrinaux, illustrations pratiques, cas pratiques corrigés, synthèse, questions d'évaluation et bibliographie. Les exercices sont entièrement corrigés. Une fiche de vérification indique le degré de certitude de chaque référence ivoirienne et régionale.

LA COLLECTION

Douze tomes autonomes, de la théorie générale aux matières de spécialisation, pour former des juristes capables de comprendre, d'analyser, d'interpréter, d'appliquer, d'enseigner et de critiquer le droit.